



Grupo **epm**

PLIEGO DE CONDICIONES

**INVITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE OFERTA
MERCANTIL
CP-ESSC2025-003
CRW364627**

**SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA
REQUERIDAS PARA ATENDER EL MERCADO
REGULADO DE ESSA, INCLUYENDO LAS PÉRDIDAS
CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD
PAGUE LO CONTRATADO, PARA EL PERÍODO 1 DE
FEBRERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2030**

Área Gestión Comercial

Equipo de Trabajo Comercial T&D

Bucaramanga, 19 de noviembre 2025

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	4
1. INFORMACIÓN GENERAL	5
1.1. DEFINICIONES	5
1.2. OBJETO	6
1.3. ALCANCE	6
1.4. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	6
1.5. CÓDIGO DE CONDUCTA	6
1.6. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL	6
1.7. INDEMNIDAD	7
1.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	7
1.9. DEBER DE INFORMACIÓN	8
1.10. INVITACIÓN PÚBLICA	8
1.11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	8
1.12. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS	9
1.13. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES	9
1.14. NORMATIVIDAD APLICABLE	9
2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA	10
2.1. PERIODO A OFERTAR POR PARTE DEL INTERESADO	10
2.2. ENERGÍA REQUERIDA	10
2.3. MODALIDAD DE NEGOCIO JURIDICO	10
2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS	10
2.4.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – 1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028 PAGUE LO CONTRATADO	11
2.4.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – 1 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2026 PAGUE LO CONTRATADO	11
2.4.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – AÑO 2027 PAGUE LO CONTRATADO	12
2.4.4. RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – AÑO 2028 PAGUE LO CONTRATADO	13
2.4.5. RESUMEN DEL PRODUCTO 5 – 1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028 PAGUE LO CONTRATADO	14
2.4.6. RESUMEN DEL PRODUCTO 6 – AÑOS 2029 A 2030 PAGUE LO CONTRATADO	14
3. OFERTA	15
3.1 FIRMA DE LA OFERTA	15
3.2 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	15
3.3 VALIDEZ DE LA OFERTA	15
3.4 PRECIOS DE LA OFERTA	15
3.5 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO	16
4. REQUISITOS HABILITANTES	18
4.1. OFERTA MERCANTIL	19
4.2. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC	19
4.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL OFERENTE	19
4.4. PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	19
4.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UPME	20
4.6. GARANTÍA DE SERIEDAD	21
4.7. FORMULARIO DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORUPCIÓN Y SOBORNO EN CONTRATOS	21
5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	28
5.1 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS	28
5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	29
5.2.1. Parámetros de Evaluación	29
5.2.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas	29
5.2.3. Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas	37
6. CRONOLOGIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	37
6.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	37
6.2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES	37
6.3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	37
6.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	37

6.5.	ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	38
6.6.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	38
6.7.	EVALUACIÓN OFERTAS	38
6.8.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PÚBLICA	38
6.8.1.	Lugar, fecha y hora de la audiencia pública.....	38
6.9.	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	38
6.10.	DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE OFERTA MERCANTIL.....	39
6.11.	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS.....	39
7.	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL.....	39
7.2.	REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL Y LA ORDEN DE COMPRA ANTE EL ASIC	39
7.3.	GARANTÍAS Y SEGUROS	40
7.3.1.	Garantía de seriedad de la oferta	42
7.3.2.	Garantías de cumplimiento	42
7.3.3.	Garantía de pago	43
7.4.	CLAUSULA PENAL	43
7.5.	PUNTOS DE ENTREGA.....	44
7.6.	CANTIDAD ADJUDICADA	44
7.7.	CONDICIONES COMERCIALES	44
7.7.1.	Mecanismo de Indexación de los Precios.....	44
7.7.2.	Presentación y Liquidación del Medio de Cobro.....	44
7.7.3.	Entrega del Medio de Cobro.....	44
7.7.4.	Forma de Pago	44
7.7.5.	Interés de Mora.....	45
7.7.6.	Impuestos y Deducciones	45
7.7.7.	Domicilio	46
7.8.	MODIFICACIÓN DE LA MINUTA OFERTA MERCANTIL.....	46
7.9.	CESIÓN DEL CONTRATO.....	46
8.	MODELO DE LA OFERTA MERCANTIL.....	46
9.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA.....	56
9.1.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑOS 2026 A 2028	56
9.1.1.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑO 2026.....	56
9.1.2.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑO 2027	57
9.1.3.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑO 2028.....	58
9.2.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 2 AÑO 2026.....	59
9.3.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 3 AÑO 2027.....	60
9.4.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 4 AÑO 2028.....	61
9.5.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑOS 2026 A 2028	62
9.5.1.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2026.....	62
9.5.2.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2027	63
9.5.3.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2028.....	64
9.6.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 6 AÑOS 2029 A 2030	65
9.6.1.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 6 AÑO 2029.....	65
9.6.2.	TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2030.....	66
10.	ANEXOS.....	67
10.1.	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑOS 2026 - 2028	67
10.2.	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 2 AÑO 2026.....	68
10.3.	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 3 AÑO 2027.....	69
10.4.	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 4 AÑO 2028.....	70
10.5.	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑOS 2026-2028	71
10.6.	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 6 AÑOS 2029-2030	72
11.	INSUMOS GARANTIAS	73
11.1.	EJEMPLO CALCULO GARANTÍA DE SERIEDAD.....	73
11.2.	MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES	74
12.	TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP.....	76
13.	LÍMITE DE COMPRAS PROPIAS PARA LA CONVOCATORIA.....	77
14.	FORMATO BANCO DE PREGUNTAS.....	78

INTRODUCCIÓN

La Electrificadora de Santander S.A E.S.P., que en adelante se llamará ESSA, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de abril de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones 024 de 1995, 134 de 2013, 80 de 2019 y 130 de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019 y la resolución del Ministerio de Minas y Energía – MME 41715 del 2019 o aquellas que las modifiquen, está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, en el período comprendido entre el **1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

De acuerdo con criterios comerciales y principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, ESSA invita a los diferentes agentes a participar en esta invitación pública de oferta mercantil, cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. DEFINICIONES

ASIC: Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Dependencia del Centro Nacional de Despacho, adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. ESP., encargada del registro de los contratos de energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos o contratos de energía en la bolsa por generadores y comercializadores; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales.

CONTRATO: Para todos los efectos del negocio jurídico surgido de la aceptación, toda referencia al término contrato se entenderá como si se estuviera haciendo referencia a la aceptación que se realiza a través de orden de servicios.

CROM: Es la capacidad de respaldo que tienen los agentes para asumir riesgo en el MEM.

DESVIACIONES: Se considera desviación la disconformidad de la oferta frente al pliego de condiciones con base en el cual ESSA, inicia la invitación a los interesados a presentar oferta mercantil.

DESVIACIONES SUSTANCIALES: Se consideran desviaciones que afectan de manera “esencial” la forma, el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes o servicios o actividades solicitadas, así como aquellas que limitan los derechos de ESSA o las obligaciones del OFERENTE emanadas del contrato.

EL OFERENTE: Agente del mercado que remite una oferta mercantil a una convocatoria con la intención de ser adjudicada.

DESTINATARIO: Electrificadora de Santander, persona jurídica quien se dirige la oferta para la celebración de un negocio jurídico mercantil. Es decir, el receptor de la oferta, quien tiene la posibilidad de aceptar o rechazarla

ESSA: Electrificadora de Santander S.A. ESP, Empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil, domiciliada en la ciudad de Bucaramanga. Sus actuaciones se sujetan a las reglamentaciones establecidas por las leyes y sus estatutos. El objeto de ESSA es la prestación de los servicios públicos de energía.

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): Es la energía proveniente de plantas de generación que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

LAS PARTES: ESSA S.A., E.S.P. y el OFERENTE, al cual se le emitió orden de compra, en conjunto.

OFERTA RESERVA: Condiciones de precio o cantidad fijadas por el comercializador que realiza la convocatoria a partir de las cuales una oferta remitida por un oferente es descalificada en la evaluación de ofertas.

OFERTA MERCANTIL: Es la manifestación de voluntad expresada por una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma libre, consciente e informada, mediante la cual se compromete a cumplir con las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y administrativas establecidas en los presentes pliegos de condiciones, con el propósito de generar orden de compra.

SICEP- Sistema Centralizado de información de Convocatorias Públicas. Es una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el mercado regulado, incluyendo sus resultados (Art. 22 Res. CREG 130-2019).

SITUACIÓN DE CONTROL: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, se entiende como situación de control la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la misma. Así mismo, hay situación de control en la relación entre la matriz y sus subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos señalados en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, así como aquellas que las modifiquen.

USUARIO REGULADO: es la persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (artículo 11 de la Ley 143 de 1994).

1.2. OBJETO

El objeto de esta invitación Pública es recibir Oferta Mercantil para el **“SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDAS PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DE ESSA, INCLUYENDO LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD PAGUE LO CONTRATADO, PARA EL PERÍODO 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2030”**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

1.3. ALCANCE

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las TABLAS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6, las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas para ESSA en cada uno de los productos a contratar.

1.4. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, reglamentada parcialmente por el Decreto 2641 de 2012, las empresas del sector público deben propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus trabajadores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto para el efecto, denominado Contacto Transparente ubicado en la página web canales de atención: www.essa.com.co; Línea de atención al cliente: 01 8000 971903, para adelantar las gestiones a que haya lugar. De igual manera está dispuesta la línea gratuita de contacto transparente 01 8000 522 955. Línea contacto sede administrativa Conmutador: 607 633 97 67 Pbx: 607 630 33 33, Código postal: 680011 essa@essa.com.co. La información registrada será manejada con la más alta discreción.

1.5. CÓDIGO DE CONDUCTA

Coherentes con el direccionamiento estratégico, y con el objetivo de establecer criterios de conducta para sus proveedores y contratistas en aspectos legales, éticos, ambientales, sociales y de gobierno, como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa extendida, se ha implementado el Manual de Conducta para Proveedores y Contratistas, tendiente a que cada proveedor y contratista garantice que sus empleados, representantes y partes interesadas comprendan y cumplan sus lineamientos relacionados con Derechos Humanos, estándares laborales, protección de la información, calidad y medioambiente, prevención de la corrupción y el soborno.

El Manual de Conducta Empresarial de ESSA define unos estándares mínimos no negociables a los que deben adherirse nuestros colaboradores, las siguientes declaraciones de comportamientos éticos constituyen la base de nuestro actuar tanto a nivel interno como con los contratistas, proveedores, clientes, usuarios, la comunidad y el público en general, aplicable el numeral 6.3.2 en relación con proveedores y contratistas, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

<https://www.essa.com.co/site/Portals/proveedores/documentos/Manual-de-conducta-empresarial-essa-MGR003-V02.pdf?ver=2021-06-03-133311-883>.

1.6. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL

EL OFERENTE asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión del negocio jurídico, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables. Por tanto, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo

lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

EL OFERENTE, con la presentación de la oferta mercantil manifiesta que conoce la Política de Protección de Datos de ESSA y que, de ser aceptada la oferta mercantil, acepta y se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por ESSA para el tratamiento de datos personales. Igualmente, EL OFERENTE se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, así mismo los trabajadores de EL OFERENTE deben conocer y aceptar la Política de Protección de Datos Personales de ESSA.

EL OFERENTE indemnizará los perjuicios que llegue a causar a ESSA como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma. En estos casos EL OFERENTE autoriza de manera expresa a ESSA, con la presentación de la oferta mercantil y la orden de compra aceptada a deducir de las sumas de dinero que ESSA le adeude en el momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio de que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

ESSA informa a EL OFERENTE que en Colombia configura delito, el tratamiento no autorizado de datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 de 2009. Por tanto, transmitirá esta obligación también a los dependientes, trabajadores y demás personas que actúen por su cuenta y riesgo.

ESSA se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en su Política de Protección de Datos dando cumplimiento a cada uno de los principios de la ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables.

1.7. INDEMNIDAD

EL OFERENTE mantendrá indemne a ESSA, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones de EL OFERENTE, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, EL OFERENTE asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en la Oferta Mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ESSA por asuntos, que según la oferta mercantil, sean de responsabilidad de EL OFERENTE se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la oferta mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

1.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán la presente invitación pública mediante oferta mercantil, son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Resoluciones CREG 080 de 2019 y 130 de 2019 en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE manifestará que el representante legal y la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con ESSA.

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, OFERENTE cederá la Oferta Mercantil, previa autorización escrita de ESSA. o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo, contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se aplicará lo establecido en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, en el siguiente aparte: *“Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución”*.

1.9. DEBER DE INFORMACIÓN

EL OFERENTE y ESSA se obligan a entregar información veraz y verificable cuando cada una de las partes lo exija para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta mercantil.

De la misma forma, EL OFERENTE y ESSA deberán informar a cada una de las partes del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde EL OFERENTE y ESSA sean parte del proceso, así como cualquier citación que les realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

EL OFERENTE y ESSA deberán informar cualquier situación que afecte el inicio de la ejecución del negocio jurídico y/o dar respuesta a las solicitudes que realice cualquiera de las partes en tal sentido.

1.10. INVITACIÓN PÚBLICA

ESSA a partir de los principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, formula invitación pública para presentar oferta mercantil a través de la publicación en la página web (<http://www.essa.com.co/>), y con la creación del expediente electrónico en el aplicativo SICEP en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente para la compra de energía en las resoluciones CREG 130 de 2019, CREG 101 033 DE 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

1.11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria pública se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP:

Actividad	Fecha/ Hora (límite)
Publicación aviso en SICEP	5-nov-25
Publicar pliegos de condiciones para consulta	6-nov-25
Observaciones pliego de condiciones para consulta	11-nov-25
Publicar pliegos de condiciones definitivos y/o adendas	19-nov-25
Entrega de ofertas y requisitos habilitantes de los oferentes	3-dic-25 (6:00 PM)
Remitir oferta reserva	3-dic-25 (6:00 PM)
Informar al ASIC los oferentes habilitados	15-dic-25
Evaluación de resultados en audiencia pública (La hora se informará (5) días hábiles antes de la audiencia a través de SICEP)	17-dic-25
Formalización del negocio jurídico	7-ene-26
Registrar ante el ASIC el negocio jurídico (contrato)	14-ene-26

Nota: En aras de brindar claridad en lo que respecta a los plazos, se adiciona el concepto de XM: *En atención a su comunicación registrada en XM, en la cual solicita aclaración sobre la contabilización de los plazos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, la cual fue modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, le informamos que para realizar este análisis se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 67 del Código Civil Colombiano el cual consagran que:*

“ARTICULO 67. PLAZOS. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán, además, hasta la media noche del último día de plazo”. (Negrilla fuera del texto)

En concordancia con lo anterior, se deberá tener en cuenta lo establecido por el Artículo 68 Código Civil Colombiano el establece que

“ARTICULO 68. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día de plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o

*expiran sino después de la media noche en que termina el último día de dicho espacio de tiempo". (negrilla fuera de texto).
[...]*

Por lo anterior, se entenderá que los plazos deberán iniciar a computarse a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho o acontecimiento, pues como lo establece la legislación colombiana, todos los plazos de días, meses o años, deben de ser completos y la fecha de finalización se entenderá que debe incluir el último día hasta la media noche (Salvo norma en contrario).

1.12. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

La correspondencia relacionada con la presente Invitación Pública mediante Oferta Mercantil, deberá ser dirigida al buzón: comprasenergia@essa.com.co o a la Electrificadora de Santander S.A E.S.P. ubicada en la carrera 19 No. 24-56 de Bucaramanga-Santander, Área Gestión Comercial, equipo comercial T&D, teniendo en cuenta los alcances definidos en la resolución CREG 130 de 2019.

Funcionarios encargados:

- SANDRA MILENA MACIAS PARRADO
Profesional Área Gestión Comercial
Teléfonos 6076339767 y 6076303333 ext 1513
- CARLOS FELIPE QUINTERO
Profesional Área Gestión Comercial
Teléfonos 6076339767 y 6076303333 ext 1141

1.13. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Para la preparación de la oferta EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones y sus anexos, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a ESSA, en la carrera 19 No. 24-56, Electrificadora de Santander S.A ESP, Bucaramanga, o a la dirección electrónica: comprasenergia@essa.com.co desde el **6 de nov de 2025** hasta el **11 de noviembre de 2025**. ESSA responderá por el mismo medio a más tardar el **19 de noviembre de 2025** a la dirección informada por EL OFERENTE y cargará las respectivas aclaraciones por medio de una adenda en el aplicativo SICEP. Las comunicaciones que se reciban después del día propuesto no serán objeto de respuesta.

Dado que la minuta de oferta mercantil hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior. ESSA no aceptará observaciones a la minuta de oferta mercantil con posterioridad al día **11 de noviembre de 2025**.

Adicionalmente se aclara, que el pliego de condiciones es el documento base de la Invitación Pública mediante Oferta Mercantil, por lo tanto, no podrá comprometerse a situaciones distintas a consagradas en el presente documento, el cual es base para la minuta de la oferta mercantil. En caso de modificar las necesidades establecidas en la presente invitación, no serán de recibo.

ESSA en aras de optimizar los tiempos de análisis a cada una de las inquietudes de los potenciales oferentes, ha creado una pestaña denominada Banco de Preguntas dentro del Excel Anexo Ofertas y Curva y en el numeral 14 del presente pliego, por lo que se solicitamos considerar el empleo del formato para plasmar los interrogantes que puedan tener en estos términos de referencia y sus anexos, así mismo remitir dicha pestaña al correo comprasenergia@essa.com.co dentro de los tiempos definidos en el presente numeral. En este formato se consolidaran las respuestas y se cargará en formato PDF.

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez de la oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana.

Esta invitación pública para presentar Oferta Mercantil estará regida por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, CREG 024 de 1995, CREG 080 de 2019, CREG 130 de 2019 y las normas de contratación vigentes aplicables para ESSA y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos de la oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por lo descrito en el presente documento y las normas legales vigentes en Colombia.

2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

2.1. PERIODO A OFERTAR POR PARTE DEL INTERESADO

ESSA requiere que se presente oferta mercantil para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender parcialmente su demanda regulada durante el período del **1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

ESSA podrá emitir orden de compra a uno o varios OFERENTES que presenten oferta para cada uno de los meses del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, según lo que convenga con sus intereses económicos y en todo caso, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones, CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019 y/o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2. ENERGÍA REQUERIDA

En el numeral **9. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA** del presente pliego de condiciones, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requeridas por a suministrar a ESSA para el período comprendido del **1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de ESSA. TABLAS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6

2.3. MODALIDAD DE NEGOCIO JURIDICO

ESSA emitirá orden de compra a la(s) oferta(s) mercantil(es) que considere en el período **1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado, como un porcentaje (%) y precio (\$/kWh) establecidos en las condiciones de cada producto a contratar del numeral 3.5, CONDICIONES DE CADA PRODUCTO de acuerdo con las Tablas No. 9. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales ESSA podrá emitir la correspondiente orden de compra. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga u oferta plana adjudicada.

Se aclara que las órdenes de compra que se emitan como resultado de este proceso no desplazará a ninguno de los contratos existentes. Los nuevos negocios jurídicos/contratos que surjan de futuras invitaciones públicas de ofertas, estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos; ESSA podrá inaplicar esta condición cuando OFERENTE una vez emitida la orden de compra a una oferta mercantil, se le aplique una limitación de suministro, o retiro del mercado de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 039 de 2010 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CREG, se advierte que éstos se sujetarán a las reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Los productos requeridos se relacionan a continuación, respecto a las curvas de carga de los **seis (6) productos** se encuentran en las tablas 9. CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA para cada producto, tablas No. TABLAS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6:

Todos los productos aplican para todas las tecnologías incluyendo las FNCER, con lo cual se busca satisfacer los requerimientos expuestos en la Ley 1955, en cumplimiento con las resoluciones MME 4 – 0715 de 2019 y MME 40060 de 2021. Lo anterior basados en el numeral 5.3 del artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019, el cual establece: *“Neutralidad: Los requisitos habilitantes y las condiciones de participación en las convocatorias públicas no pueden, ni tácita ni explícitamente, imponer barreras a la entrada o condiciones de acceso que no se fundamenten en criterios explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos” (...)*. Así

mismo, el inciso 3 del artículo 19 de la CREG 080 de 2019 contempla: “*Tratamiento neutral a usuarios o prestadores con características análogas “(...) Excepcionalmente, si existen razones explícitas, objetivas, verificables y previamente definidas, los agentes podrán apartarse del cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. Dichas razones deben estar documentadas y ser verificables por parte de las autoridades de vigilancia y control”*”

Nota: Dado que se aceptan todas las tecnologías, solicitamos que si la oferta incluye algún % de FNCER por favor indicar dicha participación dentro de la oferta.

2.4.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – 1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028 PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1 1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028			
MODALIDAD	PAGUE LO CONTRATADO		
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto.		
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	Del 1 de febrero de 2026 al 31 diciembre de 2028.		
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO		
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	Año 2026	40,800	MWh-año
	Año 2027	43,800	MWh-año
	Año 2028	43,920	MWh-año
	Total producto: 127,800 MWh		
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna <u>Provisional</u> en \$/kWh constantes de octubre 2025 .		
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.		
OTROS TÉRMINOS	• Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones. • Ofertar para todos de los meses del producto, por lo que no se acepta 0%. • % de energía Igual para todos los meses y años ofertados. • Máximo 5MWh para cada hora de todos los años del producto de la H1-H24. • Aplican todas las tecnologías. • PRODUCTO PLANO		

2.4.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – 1 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2026 PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2 1 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2026	
MODALIDAD	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2026.
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2 1 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2026			
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	Feb-2026	8,204	MWh-mes
	Mar-2026	9,865	MWh- mes
	Abr-2026	5,843	MWh- mes
	May-2026	2,193	MWh- mes
	Jun-2026	2,045	MWh- mes
	Jul-2026	2,075	MWh- mes
	Ago-2026	2,069	MWh- mes
	Sep-2026	2,667	MWh- mes
	Oct-2026	1,969	MWh- mes
	Nov-2026	1,832	MWh- mes
	Dic-2026	5,063	MWh- mes
Total producto: 43,824 MWh			
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna <u>Provisional</u> en \$/kWh constantes de octubre 2025.		
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.		
OTROS TÉRMINOS	• Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones. • Ofertar para cualquiera de los meses del producto • Producto que se evalúa por fases según meses ofertados • % de energía Igual o diferente para cada mes. • Aplican todas las tecnologías. • PRODUCTO CURVO		

2.4.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – AÑO 2027 PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 3 AÑO 2027			
MODALIDAD	PAGUE LO CONTRATADO		
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto.		
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.		
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO		
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	Ene-2027	28,662	MWh-mes
	Feb-2027	25,957	MWh-mes
	Mar-2027	28,378	MWh-mes
	Abr-2027	21,853	MWh-mes
	May-2027	23,042	MWh-mes
	Jun-2027	6,844	MWh-mes
	Jul-2027	3,320	MWh-mes
	Ago-2027	7,378	MWh-mes
	Sep-2027	7,560	MWh-mes
	Oct-2027	9,629	MWh-mes
	Nov-2027	13,089	MWh-mes
	Dic-2027	18,444	MWh-mes
Total producto: 194,155 MWh			
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna <u>Provisional</u> en \$/kWh constantes de octubre 2025.		

RESUMEN DEL PRODUCTO 3 AÑO 2027	
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	• Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones. • Ofertar para cualquiera de los meses del producto • Producto que se evalúa por fases según meses ofertados • % de energía Igual o diferente para cada mes. • Aplican todas las tecnologías. • PRODUCTO CURVO

2.4.4. RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – AÑO 2028 PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 4 AÑO 2028				
MODALIDAD	PAGUE LO CONTRATADO			
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto.			
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028.			
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO			
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	Ene-2028	14,705	MWh-mes	
	Feb-2028	10,266	MWh-mes	
	Mar-2028	13,244	MWh-mes	
	Abr-2028	7,656	MWh-mes	
	May-2028	8,689	MWh-mes	
	Jun-2028	12,471	MWh-mes	
	Jul-2028	2,133	MWh-mes	
	Ago-2028	3,655	MWh-mes	
	Sep-2028	4,619	MWh-mes	
	Oct-2028	3,459	MWh-mes	
	Nov-2028	1,619	MWh-mes	
	Dic-2028	9,420	MWh-mes	
	Total producto: 91,936 MWh			
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna <u>Provisional</u> en \$/kWh constantes de octubre 2025.			
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.			
OTROS TÉRMINOS	• Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones. • Ofertar para cualquiera de los meses del producto • Producto que se evalúa por fases según meses ofertados • % de energía Igual o diferente para cada mes. • Aplican todas las tecnologías. • PRODUCTO CURVO			

2.4.5. RESUMEN DEL PRODUCTO 5 – 1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028 PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 5 1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028			
MODALIDAD	PAGUE LO CONTRATADO		
TIPO DE CARGA	Horas 18 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto.		
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	Del 1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2028.		
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO		
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	Año 2026	110,508	MWh-año
	Año 2027	127,056	MWh-año
	Año 2028	129,586	MWh-año
	Total producto: 367,150 MWh		
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna <u>Provisional</u> en \$/kWh constantes de octubre 2025 .		
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.		
OTROS TÉRMINOS	• Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones. • Ofertar para todos de los meses del producto, por lo que no se acepta 0%. • Producto H18-H24. • % Igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto. • Aplican todas las tecnologías. • PRODUCTO CURVO		

2.4.6. RESUMEN DEL PRODUCTO 6 – AÑOS 2029 A 2030 PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 6 AÑOS 2029 A 2030			
MODALIDAD	PAGUE LO CONTRATADO		
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto.		
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	Del 1 de enero 2029 al 31 de diciembre de 2030.		
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO		
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	Año 2029	115,632	MWh-año
	Año 2030	115,632	MWh-año
	Total producto: 231,264 MWh		
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna <u>Provisional</u> en \$/kWh constantes de octubre 2025 .		

RESUMEN DEL PRODUCTO 6 AÑOS 2029 A 2030	
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	• Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones. • Ofertar para todos de los meses del producto, por lo que no se acepta 0%. • % de energía igual para todos los meses y años ofertados. • Máximo 13.2MWh para cada hora de todos los años del producto de la H1-H24. • Aplican todas las tecnologías. • PRODUCTO PLANO

3. OFERTA

3.1 FIRMA DE LA OFERTA

EL OFERENTE deberá presentar las ofertas en el modelo indicado en el numeral 8. MODELO DE LA OFERTA MERCANTIL junto con los demás requisitos definidos en el numeral 4. REQUISITOS HABILITANTES debidamente firmado por el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL OFERENTE.

3.2 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

EL OFERENTE deberá cargar su oferta en el aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria, bajo los lineamientos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

Las ofertas deberán ceñirse a lo establecido en la presente invitación pública y en la resolución CREG 130 de 2019.

La oferta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación.

3.3 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta mercantil deberá tener validez de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes hasta el registro en el ASIC.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por ESSA todos los oferentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su oferta como la vigencia de la garantía de seriedad de esta.

3.4 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de **octubre 2025**.

Los precios cotizados en todas las ofertas deben incluir todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P_m = P_o * \frac{IPPM}{IPPo}$$

Dónde:

m: Mes de suministro

IPpm: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, para el mes m. Se tendrá en cuenta el alcance que la CREG dio a la Circular Creg 014 de 2021: "(...) Con el propósito de atender el criterio de utilizar la mejor información disponible al momento de calcular los cargos que se publican para conocimiento de los usuarios, la CREG se permite informar que debe usarse el índice publicado dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Esto es, el denominado "provisional" por el DANE.(...)".

IPPo: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, **octubre 2025**.

Po: Precio monomio aceptado en \$/kWh de **octubre 2025**.

Pm: Precio a liquidar en el mes de suministro m. Este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

Las variables anteriores se ajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG de acuerdo con nuevos pronunciamientos que realice al respecto.

ESSA S.A., E.S.P. no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna."

3.5 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO

EL OFERENTE deberá indicar en el formato del ANEXO 10. **CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA para cada producto**, de la presente invitación pública, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por ESSA, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos de **octubre 2025**, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales.

Al diligenciar los formatos del ANEXO 10, CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA es importante tener en cuenta las notas explicativas de cada uno de los anexos de cantidades y las condiciones de cada producto que se detallan a continuación:

PRODUCTO 1				Producto 2			
1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028				1 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2026			
Tipo de oferta	Precio	% de energía	Generalidades	Tipo de oferta	Precio	% de energía	Generalidades
PLANO	Igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto.	Igual para todos los meses y años ofertados.	Máximo 5MWh para cada hora de todos los años del producto de la H1-H24. Ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0% energía . Se evalúa y se adjudica por año. Aplican todas las tecnologías.	CURVA	Igual para todos los meses del año.	Igual o diferente para cada mes del año	Producto de la H1-H24 *Producto que se evalúa por mes y fases según meses ofertados: Fase1: Todos los meses del producto igual % de energía Fase2: La oferta debe cubrir obligatoriamente los meses de diciembre, febrero y marzo, y opcionalmente puede incluir otros meses del año. El % de energía puede ser igual o diferente, pero no se acepta 0% para esos meses. Fase3: Todos los meses del producto diferente % de energía, por lo que no se acepta 0% de energía en ningún mes. Fase4: Meses individuales % energía igual o diferente Nota1: Cada oferta será evaluada únicamente en la fase que le corresponda, sin pasar a fases posteriores. Sin embargo, las adjudicaciones parciales o totales de cada fase se acumularán para: Controlar la energía adjudicada, y calcular el precio promedio ponderado adjudicado, asegurando

PRODUCTO 1				Producto 2			
1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028				1 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2026			
							que no supere el precio de reserva establecido. Nota2: Se evalúa y adjudica Fase1: Proporcional a su oferta Fase2. Fase3, Fase4: Adjudicación parciales o por meses Aplican todas las tecnologías.

Producto 3				Producto 4			
AÑO 2027				AÑO 2028			
Tipo de oferta	Precio	% de energía	Generalidades	Tipo de oferta	Precio	% de energía	Generalidades
CURVA	Igual para todos los meses del año.	Igual o diferente para cada mes del año	Producto de la H1-H24 *Producto que se evalúa por mes y fases según meses ofertados: Fase1: Todos los meses del producto igual % de energía Fase2: La oferta debe cubrir obligatoriamente los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y opcionalmente puede incluir otros meses del año. El % de energía puede ser igual o diferente, pero no se acepta 0% para esos meses. Fase3: Todos los meses del producto diferente % de energía, por lo que no se acepta 0% de energía en ningún mes. Fase4: Meses individuales % energía igual o diferente Nota1: Cada oferta será evaluada únicamente en la fase que le corresponda, sin pasar a fases posteriores. Sin embargo, las adjudicaciones parciales o totales de cada fase se acumularán para: Controlar la energía adjudicada, y calcular el precio promedio ponderado adjudicado, asegurando que no supere el precio de reserva establecido. Nota2: Se evalúa y adjudica Fase1: Proporcional a su oferta Fase2. Fase3, Fase4: Adjudicación parciales o por meses Aplican todas las tecnologías.	CURVA	Igual para todos los meses del año.	Igual o diferente para cada mes del año	Producto de la H1-H24 *Producto que se evalúa por mes y fases según meses ofertados: Fase1: Todos los meses del producto igual % de energía Fase2: La oferta debe cubrir obligatoriamente los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y opcionalmente puede incluir otros meses del año. El % de energía puede ser igual o diferente, pero no se acepta 0% para esos meses. Fase3: Todos los meses del producto diferente % de energía, por lo que no se acepta 0% de energía en ningún mes. Fase4: Meses individuales % energía igual o diferente Nota1: Cada oferta será evaluada únicamente en la fase que le corresponda, sin pasar a fases posteriores. Sin embargo, las adjudicaciones parciales o totales de cada fase se acumularán para: Controlar la energía adjudicada, y calcular el precio promedio ponderado adjudicado, asegurando que no supere el precio de reserva establecido. Nota2: Se evalúa y adjudica Fase1: Proporcional a su oferta Fase2. Fase3, Fase4: Adjudicación parciales o por meses Aplican todas las tecnologías.

PRODUCTO 5				Producto 6			
1 FEBRERO 2026 a 31 DICIEMBRE 2028				AÑOS 2029 a 2030			
Tipo de oferta	Precio	% de energía	Generalidades	Tipo de oferta	Precio	% de energía	Generalidades
CURVA BLOQUE3	Igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto	Igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto.	Producto de la H18-H24 Ofertar para todos los meses y años del producto, por lo que no se acepta 0%. 2. Se evalúa y se adjudica por año Aplican todas las tecnologías.	PLANO	Igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto.	Igual para todos los meses y años ofertados.	Máximo 13.2MWh para cada hora de todos los años del producto de la H1-H24. Ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0% energía. Se evalúa y se adjudica por año. Aplican todas las tecnologías.

Nota 1: Ver metodología evaluación y adjudicación en el numeral 5.2.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas.

Nota 2: Un oferente puede presentar más de una oferta en cada uno de los productos de la invitación pública mediante Oferta mercantil, siempre y cuando se cumpla con todas las condiciones establecidas en el pliego.

Nota 3: Adicionalmente para todos los productos, no serán tenidas en cuenta en la evaluación aquellas ofertas que tengan: precios indeterminados, condiciones de dependencia entre productos, un indexador diferente a lo definido en el numeral 3.4. PRECIOS DE LA OFERTA, o alguna característica de fondo diferente a las solicitadas en el pliego y en ANEXO 10 CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA con sus notas correspondientes.

4. REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, corresponde a los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben presentar los oferentes que deseen participar en la presente invitación pública.

Así mismo, para la preparación de los requisitos habilitantes se otorgará un plazo según lo establecido en el literal a del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, el cual se encuentra definido en el Cronograma de la presente invitación pública mediante oferta mercantil y en la convocatoria en el SICEP.

La entrega por parte de los oferentes de los documentos o requisitos habilitantes se realizarán al ASIC a través de la plataforma del SICEP.

Una vez el ASIC remita los requisitos habilitantes presentados por los oferentes interesados en la Convocatoria, ESSA tendrá cinco (5) días hábiles para verificar el cumplimiento de dichos requisitos. Durante este periodo de tiempo ESSA *“puede solicitar directamente a cada oferente que se subsanen o aclaren los requisitos habilitantes que le fueron entregados por el ASIC”*. Vencido este plazo, solo quedarán habilitados los oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes (numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan).

ESSA podrá emitir orden de compra de energía y potencia eléctricas requeridas para la atención de la demanda de su mercado regulado con uno o varios OFERENTES, quienes serán responsables de cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente, y los descritos en este pliego de condiciones.

A continuación, se indican los requisitos habilitantes y la forma como deben diligenciarse los formularios:

4.1. OFERTA MERCANTIL

El modelo de oferta mercantil es el que se presenta en el numeral 8. "MODELO OFERTA MERCANTIL" firmada por el representante legal del oferente o de quien éste delegue indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta invitación pública mediante oferta mercantil, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

Subsanabilidad:

La oferta mercantil no es subsanable porque el oferente debe ajustarse exactamente a lo solicitado.

4.2 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición a la entrega de las ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por ESSA antes de enviar la Orden de Compra

Subsanabilidad:

El certificado de inscripción ante el ASIC podrá ser subsanado de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

4.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del contrato y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 3 (tres) meses, entre la fecha de su expedición y la fecha de cierre de esta contratación. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias.

4.3.1 Autorizaciones

Si del certificado de existencia y representación legal del oferente se desprende que el representante legal requiere de una habilitación especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la oferta mercantil y todos los actos que se deriven de ella. ESSA podrá exigir, en cualquier momento acreditar dichas autorizaciones.

4.3.2 Apoderado

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado y las autorizaciones necesarias para otorgar el poder, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

Subsanabilidad numeral 4.3:

El Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE, podrá ser subsanado de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

Las autorizaciones y/o poderes podrán ser subsanados de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019, so pena del rechazo de la oferta.

4.4 PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de abril de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante ESSA con la presentación de cada cobro por suministro de energía. ESSA no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE.

Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del contrato. En el momento de la liquidación del contrato EL OFERENTE dejará constancia ante ESSA del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL OFERENTE, ESSA podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del contrato, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

Subsanabilidad:

El Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales podrá ser subsanado de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, so pena del rechazo de la oferta.

4.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UPME

En caso de que EL OFERENTE tenga proyectos de generación, deberá anexar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME de la inscripción de estos proyectos ante esta entidad. Se debe certificar quién lo inscribe; fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta; el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos que sean considerados en su propuesta, con las respectivas fechas de iniciación y finalización, ésta última fecha con vencimiento máximo a la fecha de la audiencia pública de esta convocatoria. En caso de ser necesario, deberán entregar información adicional sobre dichos proyectos.

Para los proyectos provenientes de FNCER, la Certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), debe constar que el proyecto está inscrito en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica, mínimo en la fase 2 y que la fuente de energía corresponde a fuentes no convencionales de energía renovable.

En caso de que la energía a ofertar provenga de esquemas que, conforme a la normatividad vigente, no requieran inscripción ante la UPME, tales como contratos bilaterales o modalidades exceptuadas del registro, el Oferente registrado ante el ASIC deberá anexar una comunicación firmada digitalmente por su representante legal, en la que certifique el origen de la energía, la fuente y tecnología utilizada, el estado de desarrollo del proyecto y la fecha estimada de entrada en operación comercial.

Para tecnología diferente a una fuente no convencional FNCER, basta con remitir comunicación a la Electrificadora de Santander S.A. indicando que: "No aplica la entrega del certificado de inscripción de proyectos de generación ante la UPME".

Subsanabilidad: El Certificado de Inscripción de Proyectos de Generación Ante la UPME podrá ser subsanado de acuerdo con los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

4.6 GARANTÍA DE SERIEDAD

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía de seguros, que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente, con su respectivo recibo, comprobante de pago o el certificado expedido por la aseguradora confirmando que la póliza no expirará por falta de pago.

Esta garantía se registrará por lo establecido en el numeral 7.3. Garantías y seguros de la presente invitación pública mediante oferta mercantil.

ESSA, teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a recibir, admitirá desviaciones en la etapa de evaluación de las ofertas máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo del valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Subsanabilidad

La Garantía de Seriedad podrá ser subsanada en el periodo de validación de los requisitos habilitantes, de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, so pena del rechazo de la oferta.

4.7 FORMULARIO DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO EN CONTRATOS

ANEXO 2. FORMULARIO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO EN CONTRATOS INVITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE OFERTA MERCANTIL CP-ESSC2025-003

Fecha de Elaboración _____ (DD/MM/AAAA)

Introducción e instrucciones
Electrificadora de Santander S.A E.S.P (en adelante ESSA), en su calidad de entidad adoptante de un sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/FPADM), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción, soborno y soborno transnacional, su actual Política de Gestión Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado completamente. Tenga en cuenta que: a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A. b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal y estar acompañado de copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a tres meses, o su equivalente, formulario completo del Registro Único Tributario y fotocopia del documento de identidad del signatario. c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa. d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía o documento válido de identificación. e) Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente. f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos. g) Diligenciar los siguientes datos: Tipo de relacionamiento: _____ (N° Contrato, Alianza, Convenio, Compra de activos, entre otros.) Consorcio o Unión Temporal: _____ (Si Aplica)

Aviso de privacidad: ESSA comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT/FPADM. Para este tratamiento ESSA podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre EPM y filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzón: datospersonales@essa.com.co.

Para acceder a nuestra política:
<https://www.essa.com.co/site/transparencia-ita/ley-de-proteccion-de-datos>

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

Información básica de la Empresa o Persona Natural	
Nombre, razón o denominación social:	
Tipo y Número de Identificación:	Fecha de Expedición*:
Dirección:	
Ciudad	País:
Teléfono Fijo:	Teléfono Celular (Móvil):
Correo electrónico:	¿Es Persona Expuesta Políticamente (PEP)?: ☐ Sí ☐ No
Página WEB:	
Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia) ☐
	Extranjera ☐ País:
	Sucursal en Colombia ☐
	Actividad económica (CIIU):
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razón social, el tipo y número de identificación de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo. R/:	
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras? R/:	

* Para persona natural escribir la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía colombiana en formato (dd/mm/aaaa).

Información del Representante Legal			
	Principal	Primer suplente	Segundo suplente
Nombres			
Apellidos			
Tipo y No. De ID			
Fecha de Expedición ID			
Ciudad			
Correo electrónico			
¿Es PEP?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento		
Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y No. De ID		
Fecha de Expedición ID		
Teléfono		
Ciudad		
Correo electrónico		

¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, fraude, corrupción, soborno y/o soborno transnacional? ☐ Sí ☐ No. En caso afirmativo, ¿Cuál(es)?

R/:

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, fraude, corrupción, soborno y/o soborno transnacional?

R/:

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente – PRINCIPALES					
	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5
Nombres					
Apellidos					
Tipo y No. De ID					
Fecha de Expedición ID					
Ciudad					
Correo electrónico					
¿Es PEP?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente – SUPLENTE					
	Miembro 1	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	Miembro 5
Nombres					
Apellidos					
Tipo y No. De ID					
Fecha de Expedición ID					
Ciudad					
Correo electrónico					
¿Es PEP?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y No. De ID		
Fecha de Expedición ID		
Ciudad		
Correo electrónico		

Si cuenta con una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de esta:	
Razón social:	
Tipo y Número de Identificación:	
Observaciones o Aclaraciones:	

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)					
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:					
Nombre completo /Razón Social*	Tipo y No. de Id.	Fecha de Expedición ID	Participación en el capital social (%)	Ciudad, País	¿Es PEP?
					☐ Sí ☐ No
					☐ Sí ☐ No
					☐ Sí ☐ No
					☐ Sí ☐ No
					☐ Sí ☐ No
					☐ Sí ☐ No
					☐ Sí ☐ No

*En caso de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de esta.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

Información de beneficiarios finales
Si alguno de los accionistas y/o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) de la tabla anterior es una persona jurídica, indicar en las siguientes tablas la información de la persona o personas naturales que ostentan la condición de beneficiario final del socio/accionista persona jurídica, según los criterios del Art. 6 de la Resolución 000164 de 2021 de la DIAN para la identificación del beneficiario final. De acuerdo con el artículo, son beneficiarios finales de las personas jurídicas: (i) La persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica; (ii) La persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerce control directo y/o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo; o (iii) Cuando no se identifique ningún beneficiario final bajo los criterios señalados en los numerales (i) y (ii) del presente artículo, se considerará como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica, en cuyo caso se deberá reportar a esta última persona natural.

	Beneficiario final 1	Beneficiario final 2	Beneficiario final 3	Beneficiario final 4
Nombres				
Apellidos				
Tipo y No. De ID				
Fecha de expedición				
Persona jurídica de la cual es beneficiario final	NIT:			
	Razón Social:			
¿Es PEP?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

		Beneficiario final 5	Beneficiario final 6	Beneficiario final 7	Beneficiario final 8
Nombres					
Apellidos					
Tipo y No. De ID					
Fecha de expedición					
Persona jurídica de la cual es beneficiario final	NIT:				
	Razón Social:				
¿Es PEP?		Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐

		Beneficiario final 9	Beneficiario final 10	Beneficiario final 11	Beneficiario final 12
Nombres					
Apellidos					
Tipo y No. De ID					
Fecha de expedición					
Persona jurídica de la cual es beneficiario final	NIT:				
	Razón Social:				
¿Es PEP?		Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐

Información complementaria de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	
Según el Art. 2.1.4.2.4 del Decreto 1081 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 830 de 2021, es obligación de los PEP: (i) Informar su cargo, fecha de vinculación y de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, (ii) Declarar los nombres e identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho. (iii) Declarar los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil. (iv) Declarar la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna. (v) Declarar sus asociados cercanos*. Dado lo anterior, sírvase diligenciar la información requerida en el Art. 2.1.4.2.4 para cada una de las personas que indicó en apartados anteriores que ostentan la calidad de PEP de acuerdo con la definición del Art. 2.1.4.2.3 Decreto 1081 de 2015, o que ejerzan actualmente alguno de los cargos del Art. 2.1.4.2.3 o hasta por un periodo (2) años desde la dejación o cualquier otra forma de desvinculación del cargo o terminación del contrato de dichos cargos.	

* Se entenderá por asociados cercanos a las personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores alguno de los PEP enlistados en el artículo 2.1.4.2.3, o que hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de éstos, o con quienes se mantengan relaciones comerciales, a quienes se les aplicará la debida diligencia de acuerdo con la normatividad vigente.

	PEP 1	PEP 2	PEP 3	PEP 4
Nombres				
Apellidos				
Tipo y No. De ID				
Entidad				
Cargo PEP				
Fecha vinculación				
Fecha desvinculación				
¿Posee cuentas financieras en el exterior?	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
	¿Dónde?:	¿Dónde?:	¿Dónde?:	¿Dónde?:

#	Parentesco / Asociado cercano	Nombre completo / Razón social	Tipo y No. ID
PEP 1			
PEP 2			
PEP 3			
PEP 4			

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los familiares/asociados cercanos en caso de requerir más espacio.

Manifestaciones

Con la presentación de la oferta declaro que:

- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.
- Los recursos con los cuales se ejecutará el presente relacionamiento (para los casos que aplique), declaro que no provienen de ninguna actividad ilícita, y aquellos que eventualmente recibiré no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.
- En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Como persona natural o la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, Fraude, Corrupción o Soborno (listas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo), estando Grupo EPM facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos, centrales de riesgos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, con el propósito de su verificación.
- Que actualmente no tengo conocimiento de que existe en mi contra o contra la persona jurídica que represento, ni en contra de sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales una sentencia judicial en firme por la comisión de delitos dolosos relacionados con LA/FT/FPADM; fraude, corrupción, soborno, soborno transnacional, o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT/FPADM, fraude, corrupción, soborno, o soborno transnacional estando Grupo EPM facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales para gestionar el riesgo legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT/FPADM fraude, corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a ESSA, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorización

Mediante la presente, autorizo a ESSA, para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT/FPADM, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas. Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales, accionistas y beneficiarios finales con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de ESSA.

De igual forma, se procederá cuando ESSA lo requiera durante la ejecución del relacionamiento (en caso de que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural

Nombres y apellidos:	
Tipo y Número de Identificación:	
Fecha de la firma del documento:	

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

Subsanabilidad:

El Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, fraude, corrupción y soborno en contratos podrá ser subsanado de acuerdo a los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, so pena del rechazo de la oferta.

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ESSA determinará si los OFERENTES cumplen con los requisitos exigidos, si están completas, si se ha constituido la garantía de seriedad requerida, si los documentos han sido debidamente presentados, y en general, si se ajustan a los requisitos de la presente invitación pública mediante oferta Mercantil.

5.1 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

ESSA no someterá a evaluación aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La no presentación de cualquier requisito de participación descritos en el numeral 4. REQUISITOS HABILITANTES que a juicio de ESSA sea insubsanable o no se allegue la subsanación.
- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada. Sólo se tendrá en cuenta lo que este dentro del alcance del pliego de condiciones, teniendo en cuenta la oferta reserva.
- No se suministre con todos los requisitos de la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumpla con lo especificado en el numeral **7.3.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**
- Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día y hora de la entrega de las ofertas y requisitos habilitantes, de acuerdo con el numeral **7.3.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**
- Cuando se presente la oferta y ésta no se ajusta modalidad de acuerdo con lo definido en el numeral **2.4 PRODUCTOS REQUERIDOS y 3.5 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO**, sólo se tendrá en cuenta lo que esté dentro del alcance de la invitación, teniendo en cuenta la oferta reserva.
- Cuando la oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- Cuando en la oferta haya adición o modificación de las cláusulas de la minuta de oferta mercantil que se publicó o modificó de acuerdo a lo establecido en el numeral **1.12.1. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES.**
- No se tendrán en cuenta las ofertas económicas con dependencia entre productos.

ESSA podrá descalificar o rechazar ofertas en el siguiente caso:

- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, ESSA en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrán de aceptar a través de orden de compra, la Oferta Mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).
- Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando EL OFERENTE o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos, o exista información pública con respecto a tales personas, exponiendo a EL CONTRATANTE a un riesgo de carácter legal o reputacional.
- Cuando el objeto de la Oferta Mercantil involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ESSA examinará sólo las ofertas que le fueron transferidas por el ASIC, las cuales corresponden a las de los oferentes habilitados que cumplieron con lo establecido en el numeral **4. REQUISITOS HABILITANTES** y no se encuentran incursos en el numeral **5.1. CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS**, respectivamente.

Las ofertas transferidas a ESSA no pueden ser modificadas o subsanadas, de acuerdo al literal C del artículo 10.4 Evaluación de ofertas de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

De conformidad con la (s) mejor (es) oferta (s) obtenida (s) y los métodos y procedimiento de evaluación, se establecerá a cual(es) OFERENTE (es) se le(s) emitirá orden de compra para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por ESSA y su conveniencia económica.

5.2.1. Parámetros de Evaluación

Las ofertas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL OFERENTE para la energía ofertada y atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia, fiabilidad y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 para la compra de la energía.

5.2.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas

ESSA seleccionará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, evaluando **individualmente** cada **producto**, de acuerdo a sus condiciones, con el objetivo de obtener las ofertas económicas más convenientes para la compra de la energía solicitada:

1. Serán seleccionadas como ofertas elegibles en cada producto aquellas que cumplan en forma total todas las condiciones de este pliego.
2. Sólo se evaluarán ofertas que cumplan con las condiciones y criterios de cada uno de los productos establecidas en el **numeral 3.5 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO** del pliego y en los ANEXO 10 CANTIDADES DE ENERGIA REQUERIDA de cada producto.
3. ESSA evaluará la opción de emitir al ASIC oferta reserva para cada producto de acuerdo a la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan en los plazos establecidos en el cronograma del presente pliego. La oferta reserva de precio será el parámetro para determinar las ofertas que serán elegibles, así:

No serán sujeto de evaluación las ofertas que superen en un 6% el precio de la oferta reserva en cualquiera de los años de los productos. Posteriormente las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán analizadas siempre y cuando el precio promedio ponderado de adjudicación no supere el establecido en la oferta reserva de precio y la cantidad solicitada de acuerdo a los criterios de evaluación y adjudicación de cada producto. Tener en cuenta que la cantidad de energía a adjudicar para llegar a la cantidad solicitada se tomará proporcionalmente para todos los meses ofertados de cada producto.

4. Orden de precio: Las propuestas elegibles se evaluarán con base en el precio, por tanto, se ordenarán las ofertas de menor a mayor.
 5. Se iniciará la adjudicación de las ofertas que cubran la totalidad de energía solicitada para cada uno de los productos de acuerdo los criterios de evaluación, con adjudicaciones totales o parciales conforme a lo indicado en el numeral 3.5 CONDICIONES DE CADA PRODUCTO. Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía solicitada. Si la asignación de una oferta es parcial, adjudicando un porcentaje menor, la oferta conservará el precio original.
- **Para la adjudicación del producto 1:** Se evalúa y se adjudica por año, hasta agotar el producto. 5MWh-día máximo para todos los años del producto de la H1-H24. Ofertar para todos los meses y años del producto, por lo que no se acepta 0%. Aplican todas las tecnologías. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.
 - **Para la adjudicación del producto 2,3,4:** Producto que se evalúa por mes y fases según meses ofertados, en el siguiente orden:

Fase1: Todos los meses del producto igual % de energía. Aplican todas las tecnologías. Se evalúa y adjudica Proporcional a su oferta. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.

Fase2: Para los productos 3 y 4 la oferta debe cubrir obligatoriamente los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y opcionalmente puede incluir otros meses del año. Para el producto 2 la oferta debe cubrir obligatoriamente los meses de diciembre, febrero y marzo, y opcionalmente puede incluir otros meses del año. El % de energía puede ser igual o diferente, pero no se acepta 0% para esos meses. Aplican todas las tecnologías. Adjudicaciones parciales o por meses. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.

Fase3: Todos los meses del producto diferente % de energía, por lo que no se acepta 0% de energía en ningún mes. Aplican todas las tecnologías. Adjudicaciones parciales o por meses. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.

Fase4: Meses individuales % energía igual o diferente. Aplican todas las tecnologías. Adjudicaciones parciales o por meses. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.

Nota1: Cada oferta será evaluada únicamente en la fase que le corresponda, sin pasar a fases posteriores. Sin embargo, las adjudicaciones parciales o totales de cada fase se acumularán para:

Controlar la energía adjudicada, y calcular el precio promedio ponderado adjudicado, asegurando que no supere el precio de reserva establecido.

Nota2: Se evalúa y adjudica, Fase1: Proporcional a su oferta, Fase2. Fase3, Fase4: Adjudicación parciales o por meses

- **Para la adjudicación del producto 5:** Producto de la H18-H24. Se evalúa y se adjudica por año, hasta agotar el producto. Ofertar para todos los meses y años del producto, por lo que no se acepta 0%. Aplican todas las tecnologías. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.
- **Para la adjudicación del producto 6:** Se evalúa y se adjudica por año, hasta agotar el producto. 13.2MWh-día máximo para todos los años del producto de la H1-H24. Ofertar para todos los meses y años del producto, por lo que no se acepta 0%. Aplican todas las tecnologías. El orden de adjudicación es de menor a mayor precio.

La energía adjudicada se distribuirá de acuerdo a la curva de carga de las tablas del numeral 9. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA de cada producto.

Ejemplo de Evaluación y adjudicación

Productos 1, 5 y 6 (Metodología de adjudicación con arrastre)

OFERTAS RECIBIDAS	Producto							
	2026		2027		2028		TOTAL	% ofertado
	MWh	\$/KWh	MWh	\$/KWh	MWh	\$/KWh		
Oferta Reserva	40,080	300.00	43,800	290.00	43,920	280.00	128,390	
OFERENTE 1	4,008	304.00	4,380	300.00	4,392	270.00	13,384	10.00%
OFERENTE 2	20,040	315.00	21,900	301.00	21,960	265.00	64,516	50.00%
OFERENTE 3	24,048	320.00	26,280	310.00	26,352	297.00	77,310	60.00%
OFERENTE 4	8,016	295.00	8,760	289.00	8,784	300.00	26,144	20.00%
OFERENTE 5	4,008	298.00	4,380	271.00	4,392	278.00	13,349	10.00%
OFERENTE 6	4,008	318.00	4,380	288.00	4,392	285.00	13,386	10.00%
OFERENTE 7	32,064	301.00	35,040	302.00	35,136	295.00	102,843	80.00%
TOTAL	96,192	308.88	105,120	300.75	105,408	287.50	310,932	240.00%

Evaluación: Validación 1. No serán sujeto de evaluación las ofertas que superen hasta un 6% adicional del precio oferta reserva

OFERTAS RECIBIDAS	Precio año - \$/kWh					
	2026	2027	2028	Elegible 2026	Elegible 2027	Elegible 2028
6% adicional PR	318.00	307.40	296.80			
OFERENTE 1	304.00	300.00	270.00	✓	✓	✓
OFERENTE 2	315.00	301.00	265.00	✓	✓	✓
OFERENTE 3	320.00	310.00	297.00	✗	✗	✗
OFERENTE 4	295.00	289.00	300.00	✓	✓	✗
OFERENTE 5	298.00	271.00	278.00	✓	✓	✓
OFERENTE 6	318.00	288.00	285.00	✓	✓	✓
OFERENTE 7	301.00	302.00	295.00	✓	✓	✓

*Nota 1: Se observa que las Ofertas que superan el 6% adicional de precio de reserva son, las presentadas por el Oferente 3 para los años 2026 al 2028 y la presentada por el Oferente 4 para el año 2028, por lo tanto, no son elegibles, las demás ofertas son elegibles y continúan dentro del proceso.

Validación frente al precio de reserva:

Evaluación: Validación 2. las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán consideradas siempre y cuando el precio promedio ponderado de las adjudicaciones del año con base en esas ofertas no supere el precio promedio establecido en la oferta reserva de precio y la cantidad solicitada de cada año.

	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado
Precio Reserva	300.00	40,080	
Oferte	2026		
OFERENTE 4	295.00	8,016	295.00
OFERENTE 5	298.00	4,008	296.00
OFERENTE 7	301.00	32,064	299.64
OFERENTE 1	304.00	4,008	300.00
OFERENTE 2	315.00	20,040	304.41
OFERENTE 6	318.00	4,008	305.17
		72,144	305.17

	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado
Precio Reserva	290.00	43,800	
Oferte	2027		
OFERENTE 5	271.00	4,380	271.00
OFERENTE 6	288.00	4,380	279.50
OFERENTE 4	289.00	8,760	284.25
OFERENTE 1	300.00	4,380	287.40
OFERENTE 2	301.00	21,900	294.20
OFERENTE 7	302.00	35,040	297.67
		78,840	297.67

	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado
Precio Reserva	280.00	43,920.00	
Oferte	2028		
OFERENTE 2	265.00	21,960	265.00
OFERENTE 1	270.00	4,392	265.83
OFERENTE 5	278.00	4,392	267.57
OFERENTE 6	285.00	4,392	269.75
OFERENTE 7	295.00	35,136	282.38
		70,272	282.38

*Nota 2: Para el año 2026 las ofertas presentadas por los Oferentes 2 y 6 superan el precio promedio ponderado para adjudicación por superar el precio de reserva de ese año y respecto a la cantidad de energía requerida fue agotada hasta el Oferente 7, por lo tanto, no pasan a la siguiente etapa.

*Nota 3: Para el año 2027 las ofertas presentadas por los Oferentes 2 y 7 superan el precio promedio ponderado para adjudicación por superar el precio de reserva de ese año y respecto a la cantidad de energía requerida queda energía disponible hasta el precio promedio máximo de adjudicación, por lo tanto, continúan en la siguiente etapa.

*Nota 4: Para el año 2028 la oferta presentada por el Oferente 7 supera el precio promedio ponderado para adjudicación por superar el precio de reserva de ese año y respecto a la cantidad de energía requerida queda energía disponible hasta el precio promedio máximo de adjudicación, por lo tanto, continúan en la siguiente etapa.

Para la adjudicación por año:

Precio Reserva	300.00	MWh	Promedio ponderado	Precio Reserva	290.00	MWh	Promedio ponderado	Precio Reserva	280.00	MWh	Promedio ponderado
Oferente	2026			Oferente	2027			Oferente	2028		
OFERENTE 4	295.00	8,016	295.00	OFERENTE 5	271.00	4,380	271.00	OFERENTE 2	265.00	21,960	265.00
OFERENTE 5	298.00	4,008	296.00	OFERENTE 6	288.00	4,380	279.50	OFERENTE 1	270.00	4,392	265.83
OFERENTE 7	301.00	28,056	299.50	OFERENTE 4	289.00	8,760	284.25	OFERENTE 5	278.00	4,392	267.57
		-		OFERENTE 1	300.00	4,380	287.40	OFERENTE 6	285.00	4,392	269.75
		-		OFERENTE 2	301.00	5,176	290.00	OFERENTE 7	295.00	8,784	274.80
		40,080				27,076				43,920	

*Nota 5: Para el año 2026 la oferta presentada por el Oferente 1 no es adjudicada porque la energía requerida fue agotada hasta el Oferente 7, con lo que se cumplió con la cantidad de energía solicitada para el año, adjudicando al Oferente 7 el 87.5% de su oferta.

*Nota 6: Para el año 2027 la oferta presentada por el Oferente 7 no es adjudicada porque el precio promedio ponderado de adjudicación alcanzó su techo con la adjudicación del Oferente 2. Al Oferente 2 se le adjudicó 23.63% de su oferta.

*Nota 7: Para el año 2028 la oferta presentada por el Oferente 7 fue adjudicada hasta el techo máximo de energía requerida sin superar el precio promedio de adjudicación del año. Al Oferente 7 se le adjudicó 25% de su oferta.

Resumen de adjudicación por año:

OFERTAS ADJUDICADAS	Adjudicación Producto								
	2026		2027		2028		TOTAL		%
	MWh	\$/KWh	MWh	\$/KWh	MWh	\$/KWh	MWh	\$/KWh	
Oferta Reserva	40,080	300.00	43,800	290.00	43,920	280.00	128,390	300.00	
OFERENTE 1	-		4,380	300.00	4,392	270.00	8,772	300.00	6.83%
OFERENTE 2	-		5,176	301.00	21,960	265.00	27,136	301.00	21.14%
OFERENTE 4	8,016	295.00	8,760	289.00	-	-	16,776	295.00	13.07%
OFERENTE 5	4,008	298.00	4,380	271.00	4,392	278.00	12,780	298.00	9.95%
OFERENTE 6	-	-	4,380	288.00	4,392	285.00	8,772	288.00	6.83%
OFERENTE 7	28,056	301.00	-	-	8,784	295.00	36,840	301.00	28.69%
TOTAL ADJUDICADO	40,080	299.50	27,076	290.00	43,920	274.80	111,076	298.64	86.51%

*Nota 8: El total de adjudicación del producto fue del 86.51%.

Ejemplos de Evaluación y adjudicación
productos 2, 3 y 4: (Metodología de adjudicación con arrastre)

OFERTAS RECIBIDAS	Producto 2-3-4 MWh													TOTAL	% ofertado	\$/kWh
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
Oferta Reserva	28,662	25,957	28,378	21,853	23,042	6,844	3,320	7,378	7,560	9,629	13,089	18,444	194,155		318.00	
OFERENTE 1	2,866	2,596	2,838	2,185	2,304	684	332	738	756	963	1,309	1,844	19,415	10.00%	300.00	
OFERENTE 2	7,165	6,489	7,094									4,611	25,360	13.06%	304.00	
OFERENTE 3	4,299	3,893	4,257	4,371	4,608	1,369	664	1,476	3,024	2,889	3,927	7,378	42,154	21.71%	315.00	
OFERENTE 4							664	1,476	1,512	1,926	2,618	3,689	11,884	6.12%	320.00	
OFERENTE 5	14,331	12,978	14,189	10,926	11,521	3,422	1,660	3,689	3,780	4,814	6,544	9,222	97,077	50.00%	295.00	
OFERENTE 6				6,556	6,913	2,053							15,522	7.99%	298.00	
OFERENTE 7	4,299	3,893	2,838	3,278	3,456	1,027	498	2,213	2,268	2,889	3,927	2,767	33,353	17.18%	318.00	
OFERENTE 8	4,299	2,596	5,676									3,689	16,259	8.37%	300.00	
OFERENTE 9	3,439	5,191	4,257				498	1,107	1,134			2,767	18,393	9.47%	302.00	
OFERENTE 10				3,278	2,304	821							6,403	3.30%	301.00	
TOTAL	40,700	37,637	41,148	30,594	31,107	9,376	4,316	10,698	12,474	13,480	18,324	35,967	285,821	147.21%		

Evaluación: Validación 1. No serán sujeto de evaluación las ofertas que superen hasta un 6% adicional del precio oferta reserva

OFERTAS RECIBIDAS	Precio año - \$/kWh	
	Precio oferta	Elegible
6% adicional PR	318.00	
OFERENTE 1	304.00	✓
OFERENTE 2	315.00	✓
OFERENTE 3	320.00	✗
OFERENTE 4	295.00	✓
OFERENTE 5	298.00	✓
OFERENTE 6	318.00	✓
OFERENTE 7	300.00	✓
OFERENTE 8	302.00	✓
OFERENTE 9	301.00	✓
OFERENTE 10	310.00	✓

*Nota 1: Se observa que la Oferta que supera el 6% adicional de precio de reserva es la presentada por el Oferente 3, por lo tanto, no es elegible, las demás ofertas son elegibles y continúan dentro del proceso.

Clasificación de Ofertas por fases:

FASE 1	Precio año - \$/kWh	FASE 2	Precio año - \$/kWh	FASE 3	Precio año - \$/kWh	FASE 4	Precio año - \$/kWh
	Precio oferta		Precio oferta		Precio oferta		Precio oferta
OFERTAS		OFERTAS		OFERTAS		OFERTAS	
OFERENTE 1	304.00	OFERENTE 2	315.00	OFERENTE 3		OFERENTE 4	295.00
OFERENTE 5	298.00	OFERENTE 8	302.00	OFERENTE 7	300.00	OFERENTE 6	318.00
		OFERENTE 9	301.00			OFERENTE 10	310.00

*Nota 2: Las Ofertas ubicadas en la **Fase 1** (presentaron ofertas para todos los meses del producto igual % de energía) y que continúan en la siguiente etapa por no superar el 6% adicional del precio oferta reserva fueron las presentadas por los Oferentes 1 y 5.

*Nota 3: Las Ofertas ubicadas en la **Fase 2** (presentaron ofertas para cubrir obligatoriamente los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y opcionalmente incluyeron otros meses del año, con un % de energía igual o diferente, pero no 0% para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo), y que continúan en la siguiente etapa por no superar el 6% adicional del precio oferta reserva fueron las presentadas por los Oferentes 2, 8 y 9.

*Nota 4: Las Ofertas ubicadas en la **Fase 3** (presentaron ofertas para todos los meses del producto diferente % de energía, pero no 0% de energía en ningún mes) y que continúan en la siguiente etapa por no superar el 6% adicional del precio oferta reserva fue la presentada por el Oferente 7. El Oferente 3 superó el 6% adicional de precio de reserva y no continúa en la siguiente etapa.

*Nota 5: Las Ofertas ubicadas en la **Fase 4** (presentaron ofertas para meses individuales % energía igual o diferente) y que continúan en la siguiente etapa por no superar el 6% adicional del precio oferta reserva fueron las presentadas por los Oferentes 4, 6, 10.

Validación frente al precio de reserva – Fase 1:

Evaluación: **Validación 2.** las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán consideradas siempre y cuando el precio promedio ponderado de las adjudicaciones del año con base en esas ofertas no supere el precio promedio establecido en la oferta reserva de precio y la cantidad solicitada de cada año.

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	194,155	
Oferente	TOTAL		
OFERENTE 5	298.00	97,077	298.00
OFERENTE 1	304.00	19,415	299.00
		116,493	OK

*Nota 6: Para el año las ofertas presentadas por los Oferentes 5 y 1 no superan el precio promedio ponderado para adjudicación por no superar el precio de reserva de ese año y respecto a la cantidad de energía requerida aún hay energía disponible, por lo tanto, pasan a la siguiente etapa. Su validación se hace Anual porque el % ofertado es el mismo para todos los meses del año.

Para la adjudicación Fase 1:

*Nota 7: En la Fase 1 Se adjudica el 100% de las ofertas presentadas por los Oferentes 5 y 1 mes a mes proporcional a su oferta.

Validación frente al precio de reserva – Fase 2:

Evaluación: **Validación 3.** las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán consideradas siempre y cuando el precio promedio ponderado de las adjudicaciones del mes incluyendo lo adjudicado en la **Fase 1** no supere el precio promedio establecido en la oferta reserva de precio y la cantidad solicitada de cada mes.

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,662	
Oferente	ene		
FASE 1 OFERENTE 5	298.00	14,331	298.00
FASE 1 OFERENTE 1	304.00	2,866	299.00
OFERENTE 9	301.00	3,439	299.33
OFERENTE 8	302.00	4,299	299.79
OFERENTE 2	315.00	7,165	303.19
		32,101	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	25,957	
Oferente	feb		
OFERENTE 5	298.00	12,978	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,596	299.00
OFERENTE 9	301.00	5,191	299.50
OFERENTE 8	302.00	2,596	299.78
OFERENTE 2	315.00	6,489	303.09
		29,850	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,378	
Oferente	mar		
OFERENTE 5	298.00	14,188.82	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,837.76	299.00
OFERENTE 9	301.00	4,256.65	299.40
OFERENTE 8	302.00	5,675.53	299.95
OFERENTE 2	315.00	7,094.41	303.08
		34,053	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	21,853	
Oferente	abr		
OFERENTE 5	298.00	10,926	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,185	299.00
		13,112	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	23,042	
Oferente	may		
OFERENTE 5	298.00	11,521	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,304	299.00
		13,825	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	6,844	
Oferente	jun		
OFERENTE 5	298.00	3,422	298.00
OFERENTE 1	304.00	684	299.00
		4,106	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	3,320	
Oferente	jul		
OFERENTE 5	298.00	1,660	298.00
OFERENTE 1	304.00	332	299.00
OFERENTE 9	301.00	498	299.40
		2,490	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,378	
Oferente	ago		
OFERENTE 5	298.00	3,689	298.00
OFERENTE 1	304.00	738	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,107	299.40
		5,534	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,560	
Oferente	sep		
OFERENTE 5	298.00	3,780	298.00
OFERENTE 1	304.00	756	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,134	299.40
		5,670	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	9,629	
Oferente	oct		
OFERENTE 5	298.00	4,814	298.00
OFERENTE 1	304.00	963	299.00
		5,777	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	13,089	
Oferente	nov		
OFERENTE 5	298.00	6,544	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,309	299.00
		7,853	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	18,444	
Oferente	dic		
OFERENTE 5	298.00	9,222	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,844	299.00
OFERENTE 9	301.00	2,767	299.40
OFERENTE 8	302.00	3,689	299.95
OFERENTE 2	315.00	4,611	303.08
		22,133	VALIDAR ENERGÍA

*Nota 8: Para los meses donde el precio promedio ponderado resaltado en rojo corresponde a las Ofertas que superan el precio de reserva como sucede para el Oferente 2, pero continúa en la siguiente etapa porque aún hay energía disponible a adjudicar "mensaje VALIDA ENERGÍA".

Para la adjudicación Fase 2:

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,662	
Oferente	ene		
OFERENTE 5	298.00	14,331	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,866	299.00
OFERENTE 9	301.00	3,439	299.33
OFERENTE 8	302.00	4,299	299.79
OFERENTE 2	315.00	344	300.00
		25,280	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	25,957	
Oferente	feb		
OFERENTE 5	298.00	12,978	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,596	299.00
OFERENTE 9	301.00	5,191	299.50
OFERENTE 8	302.00	2,596	299.78
OFERENTE 2	315.00	346	300.00
		23,707	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,378	
Oferente	mar		
OFERENTE 5	298.00	14,189	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,838	299.00
OFERENTE 9	301.00	4,257	299.40
OFERENTE 8	302.00	5,676	299.95
OFERENTE 2	315.00	95	300.00
		27,053	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	21,853	
Oferente	abr		
OFERENTE 5	298.00	10,926	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,185	299.00
		13,112	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	23,042	
Oferente	may		
OFERENTE 5	298.00	11,521	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,304	299.00
		13,825	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	6,844	
Oferente	jun		
OFERENTE 5	298.00	3,422	298.00
OFERENTE 1	304.00	684	299.00
		4,106	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	3,320	
Oferente	jul		
OFERENTE 5	298.00	1,660	298.00
OFERENTE 1	304.00	332	299.00
OFERENTE 9	301.00	498	299.40
		2,490	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,378	
Oferente	ago		
OFERENTE 5	298.00	3,689	298.00
OFERENTE 1	304.00	738	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,107	299.40
		5,534	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,560	
Oferente	sep		
OFERENTE 5	298.00	3,780	298.00
OFERENTE 1	304.00	756	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,134	299.40
		5,670	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	9,629	
Oferente	oct		
OFERENTE 5	298.00	4,814	298.00
OFERENTE 1	304.00	963	299.00
		5,777	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	13,089	
Oferente	nov		
OFERENTE 5	298.00	6,544	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,309	299.00
		7,853	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	18,444	
Oferente	dic		
OFERENTE 5	298.00	9,222	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,844	299.00
OFERENTE 9	301.00	2,767	299.40
OFERENTE 8	302.00	3,689	299.95
OFERENTE 2	315.00	61	300.00
		17,584	

*Nota 9: En la Fase 2 se adjudica el 100% de las ofertas presentadas por los Oferentes 8 y 9. Para el Oferente 2 se acota la energía a adjudicar teniendo en cuenta el techo máximo del precio promedio ponderado a adjudicar en cada mes.

Validación frente al precio de reserva – Fase 3:

Evaluación: [Validación 4](#). las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán consideradas siempre y cuando el precio promedio ponderado de las adjudicaciones del mes incluyendo lo adjudicado en las Fases 1 y 2 no supere el precio promedio establecido en la oferta reserva de precio y la cantidad solicitada de cada mes.

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,662	
Oferente	ene		
FASE 1 OFERENTE 5	298.00	14,331	298.00
FASE 1 OFERENTE 1	304.00	2,866	299.00
FASE 2 OFERENTE 9	301.00	3,439	299.33
FASE 2 OFERENTE 8	302.00	4,299	299.79
FASE 2 OFERENTE 2	315.00	344	300.00
OFERENTE 7	300.00	4,299	300.00
		29,579	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	25,957	
Oferente	feb		
OFERENTE 5	298.00	12,978	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,596	299.00
OFERENTE 9	301.00	5,191	299.50
OFERENTE 8	302.00	2,596	299.78
OFERENTE 2	315.00	346	300.00
OFERENTE 7	300.00	3,893	300.00
		27,601	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,378	
Oferente	mar		
OFERENTE 5	298.00	14,189	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,838	299.00
OFERENTE 9	301.00	4,257	299.40
OFERENTE 8	302.00	5,676	299.95
OFERENTE 2	315.00	95	300.00
OFERENTE 7	300.00	2,838	300.00
		29,891	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	21,853	
Oferente	abr		
OFERENTE 5	298.00	10,926	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,185	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,278	299.20
		16,389	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	23,042	
Oferente	may		
OFERENTE 5	298.00	11,521	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,304	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,456	299.20
		17,282	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	6,844	
Oferente	jun		
OFERENTE 5	298.00	3,422	298.00
OFERENTE 1	304.00	684	299.00
OFERENTE 7	300.00	1,027	299.20
		5,133	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	3,320	
Oferente	jul		
OFERENTE 5	298.00	1,660	298.00
OFERENTE 1	304.00	332	299.00
OFERENTE 9	301.00	498	299.40
OFERENTE 7	300.00	498	299.50
		2,988	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,378	
Oferente	ago		
OFERENTE 5	298.00	3,689	298.00
OFERENTE 1	304.00	738	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,107	299.40
OFERENTE 7	300.00	2,213	299.57
		7,747	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,560	
Oferente	sep		
OFERENTE 5	298.00	3,780	298.00
OFERENTE 1	304.00	756	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,134	299.40
OFERENTE 7	300.00	2,268	299.57
		7,938	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	9,629	
Oferente	oct		
OFERENTE 5	298.00	4,814	298.00
OFERENTE 1	304.00	963	299.00
OFERENTE 7	300.00	2,889	299.33
		8,666	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	13,089	
Oferente	nov		
OFERENTE 5	298.00	6,544	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,309	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,927	299.33
		11,780	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	18,444	
Oferente	dic		
OFERENTE 5	298.00	9,222	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,844	299.00
OFERENTE 9	301.00	2,767	299.40
OFERENTE 8	302.00	3,689	299.95
OFERENTE 2	315.00	61	300.00
OFERENTE 7	300.00	2,767	300.00
		20,350	VALIDAR ENERGÍA

*Nota 10: Ninguna de las Ofertas supera el precio de reserva y hay energía disponible a adjudicar "mensaje VALIDA ENERGÍA".

Para la adjudicación Fase 3:

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,662	
Oferente	ene		
OFERENTE 5	298.00	14,331	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,866	299.00
OFERENTE 9	301.00	3,439	299.33
OFERENTE 8	302.00	4,299	299.79
OFERENTE 2	315.00	344	300.00
OFERENTE 7	300.00	3,382	300.00
		28,662	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	25,957	
Oferente	feb		
OFERENTE 5	298.00	12,978	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,596	299.00
OFERENTE 9	301.00	5,191	299.50
OFERENTE 8	302.00	2,596	299.78
OFERENTE 2	315.00	346	300.00
OFERENTE 7	300.00	2,250	300.00
		25,957	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,378	
Oferente	mar		
OFERENTE 5	298.00	14,189	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,838	299.00
OFERENTE 9	301.00	4,257	299.40
OFERENTE 8	302.00	5,676	299.95
OFERENTE 2	315.00	95	300.00
OFERENTE 7	300.00	1,324	300.00
		28,378	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	21,853	
Oferente	abr		
OFERENTE 5	298.00	10,926	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,185	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,278	299.20
		16,389	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	23,042	
Oferente	may		
OFERENTE 5	298.00	11,521	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,304	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,456	299.20
		17,282	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	6,844	
Oferente	jun		
OFERENTE 5	298.00	3,422	298.00
OFERENTE 1	304.00	684	299.00
OFERENTE 7	300.00	1,027	299.20
		5,133	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	3,320	
Oferente	jul		
OFERENTE 5	298.00	1,660	298.00
OFERENTE 1	304.00	332	299.00
OFERENTE 9	301.00	498	299.40
OFERENTE 7	300.00	498	299.50
		2,988	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,378	
Oferente	ago		
OFERENTE 5	298.00	3,689	298.00
OFERENTE 1	304.00	738	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,107	299.40
OFERENTE 7	300.00	1,845	299.55
		7,378	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	7,560	
Oferente	sep		
OFERENTE 5	298.00	3,780	298.00
OFERENTE 1	304.00	756	299.00
OFERENTE 9	301.00	1,134	299.40
OFERENTE 7	300.00	1,890	299.55
		7,560	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	9,629	
Oferente	oct		
OFERENTE 5	298.00	4,814	298.00
OFERENTE 1	304.00	963	299.00
OFERENTE 7	300.00	2,889	299.33
		8,666	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	13,089	
Oferente	nov		
OFERENTE 5	298.00	6,544	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,309	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,927	299.33
		11,780	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	18,444	
Oferente	dic		
OFERENTE 5	298.00	9,222	298.00
OFERENTE 1	304.00	1,844	299.00
OFERENTE 9	301.00	2,767	299.40
OFERENTE 8	302.00	3,689	299.95
OFERENTE 2	315.00	61	300.00
OFERENTE 7	300.00	861	300.00
		18,444	

*Nota 11: En la Fase 3 se adjudica el Oferente 7, en algunos meses se acota la energía a adjudicar teniendo en cuenta el techo máximo del precio promedio ponderado a adjudicar en cada mes (se resalta el cuadro en amarillo).

Validación frente al precio de reserva – Fase 4:

Evaluación: [Validación 5](#). las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán consideradas siempre y cuando el precio promedio ponderado de las adjudicaciones del mes incluyendo lo adjudicado en las Fases 1, 2 y 3 no supere el precio promedio establecido en la oferta reserva de precio y la cantidad solicitada de cada mes.

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,662	
Oferente	ene		
FASE 1 OFERENTE 5	298.00	14,331	298.00
FASE 1 OFERENTE 1	304.00	2,866	299.00
FASE 2 OFERENTE 9	301.00	3,439	299.33
FASE 2 OFERENTE 8	302.00	4,299	299.79
FASE 2 OFERENTE 2	315.00	344	300.00
FASE 3 OFERENTE 7	300.00	3,382	300.00
		28,662	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	25,957	
Oferente	feb		
OFERENTE 5	298.00	12,978	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,596	299.00
OFERENTE 9	301.00	5,191	299.50
OFERENTE 8	302.00	2,596	299.78
OFERENTE 2	315.00	346	300.00
OFERENTE 7	300.00	2,250	300.00
		25,957	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	28,378	
Oferente	mar		
OFERENTE 5	298.00	14,189	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,838	299.00
OFERENTE 9	301.00	4,257	299.40
OFERENTE 8	302.00	5,676	299.95
OFERENTE 2	315.00	95	300.00
OFERENTE 7	300.00	1,324	300.00
		28,378	OK

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
	300.00	21,853	
Oferente	abr		
OFERENTE 5	298.00	10,926	298.00
OFERENTE 1	304.00	2,185	299.00
OFERENTE 7	300.00	3,278	299.20
OFERENTE 10	310.00	3,278	301.00
OFERENTE 6	318.00	6,556	305.25
		26,223	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	23,042		
may			
Oferente 5	298.00	11,521	298.00
Oferente 1	304.00	2,304	299.00
Oferente 7	300.00	3,456	299.20
Oferente 10	310.00	2,304	300.47
Oferente 6	318.00	6,913	305.04
		26,498	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	6,844		
jun			
Oferente 5	298.00	3,422	298.00
Oferente 1	304.00	684	299.00
Oferente 7	300.00	1,027	299.20
Oferente 10	310.00	821	300.69
Oferente 6	318.00	2,053	305.13
		8,007	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	3,320		
jul			
Oferente 5	298.00	1,660	298.00
Oferente 1	304.00	332	299.00
Oferente 9	301.00	498	299.40
Oferente 7	300.00	498	299.50
Oferente 4	295.00	664	298.68
		3,652	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	7,378		
ago			
Oferente 5	298.00	3,689	298.00
Oferente 1	304.00	738	299.00
Oferente 9	301.00	1,107	299.40
Oferente 7	300.00	1,845	299.55
Oferente 4	295.00	1,476	298.79
		8,854	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	7,560		
sep			
Oferente 5	298.00	3,780	298.00
Oferente 1	304.00	756	299.00
Oferente 9	301.00	1,134	299.40
Oferente 7	300.00	1,890	299.55
Oferente 4	295.00	1,512	298.79
		9,072	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	9,629		
oct			
Oferente 5	298.00	4,814	298.00
Oferente 1	304.00	963	299.00
Oferente 7	300.00	2,889	299.33
Oferente 4	295.00	1,926	298.55
		10,592	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	13,089		
nov			
Oferente 5	298.00	6,544	298.00
Oferente 1	304.00	1,309	299.00
Oferente 7	300.00	3,927	299.33
Oferente 4	295.00	2,618	298.55
		14,398	VALIDAR ENERGÍA

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	18,444		
dic			
Oferente 5	298.00	9,222	298.00
Oferente 1	304.00	1,844	299.00
Oferente 9	301.00	2,767	299.40
Oferente 8	302.00	3,689	299.95
Oferente 2	315.00	61	300.00
Oferente 7	300.00	861	300.00
Oferente 4	295.00	3,689	299.17
		22,133	VALIDAR ENERGÍA

*Nota 12: Para los meses donde el precio promedio ponderado resaltado en rojo corresponde a las Ofertas que superan el precio de reserva como sucede para los Oferentes 10 y 6, para el caso del Oferente 4 no superó el promedio ponderado de adjudicación. Todas continúan en la siguiente etapa porque aún hay energía disponible a adjudicar "mensaje VALIDA ENERGÍA".

Para la adjudicación Fase 4:

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	28,662		
ene			
Oferente 5	298.00	14,331	298.00
Oferente 1	304.00	2,866	299.00
Oferente 9	301.00	3,439	299.33
Oferente 8	302.00	4,299	299.79
Oferente 2	315.00	344	300.00
Oferente 7	300.00	3,382	300.00
		28,662	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	25,957		
feb			
Oferente 5	298.00	12,978	197.75
Oferente 1	304.00	2,596	299.00
Oferente 9	301.00	5,191	299.50
Oferente 8	302.00	2,596	299.78
Oferente 2	315.00	346	300.00
Oferente 7	300.00	2,250	300.00
		25,957	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	28,378		
mar			
Oferente 5	298.00	14,189	298.00
Oferente 1	304.00	2,838	299.00
Oferente 9	301.00	4,257	299.40
Oferente 8	302.00	5,676	299.95
Oferente 2	315.00	95	300.00
Oferente 7	300.00	1,324	300.00
		28,378	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	21,853		
abr			
Oferente 5	298.00	10,926	298.00
Oferente 1	304.00	2,185	299.00
Oferente 7	300.00	3,278	299.20
Oferente 10	310.00	1,311	300.00
Oferente 6	318.00	-	300.00
		17,701	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	23,042		
may			
Oferente 5	298.00	11,521	298.00
Oferente 1	304.00	2,304	299.00
Oferente 7	300.00	3,456	299.20
Oferente 10	310.00	1,583	300.00
Oferente 6	318.00	-	300.00
		18,664	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	6,844		
jun			
Oferente 5	298.00	3,422	298.00
Oferente 1	304.00	684	299.00
Oferente 7	300.00	1,027	299.20
Oferente 10	310.00	411	300.00
Oferente 6	318.00	0	300.00
		5,543	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	3,320		
jul			
Oferente 5	298.00	1,660	298.00
Oferente 1	304.00	332	299.00
Oferente 9	301.00	498	299.40
Oferente 7	300.00	498	299.50
Oferente 4	295.00	332	299.05
		3,320	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	7,378		
ago			
Oferente 5	298.00	3,689	298.00
Oferente 1	304.00	738	299.00
Oferente 9	301.00	1,107	299.40
Oferente 7	300.00	1,845	299.55
Oferente 4	295.00	-	299.55
		7,378	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	7,560		
sep			
Oferente 5	298.00	3,780	298.00
Oferente 1	304.00	756	299.00
Oferente 9	301.00	1,134	299.40
Oferente 7	300.00	1,890	299.55
Oferente 4	295.00	-	299.55
		7,560	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	9,629		
oct			
Oferente 5	298.00	4,814	298.00
Oferente 1	304.00	963	299.00
Oferente 7	300.00	2,889	299.33
Oferente 4	295.00	963	298.90
		9,629	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	13,089		
nov			
Oferente 5	298.00	6,544	298.00
Oferente 1	304.00	1,309	299.00
Oferente 7	300.00	3,927	299.33
Oferente 4	295.00	1,309	298.90
		13,089	

Precio Reserva	\$/KWh	MWh	Promedio ponderado \$/kWh
300.00	18,444		
dic			
Oferente 5	298.00	9,222	298.00
Oferente 1	304.00	1,844	299.00
Oferente 9	301.00	2,767	299.40
Oferente 8	302.00	3,689	299.95
Oferente 2	315.00	61	300.00
Oferente 7	300.00	861	300.00
Oferente 4	295.00	-	300.00
		18,444	

*Nota 13: En la Fase 4 se adjudican los Oferentes 4 y 10, en algunos meses se acota la energía a adjudicar teniendo en cuenta el techo máximo del precio promedio ponderado a adjudicar en cada mes (se resalta el cuadro en amarillo). El Oferente 6 en los meses en que presentó oferta no alcanzó a salir adjudicado porque se llegó al precio promedio ponderado máximo de adjudicación.

Resumen de adjudicación por mes:

FASE	OFERTAS ADJUDICADAS	Producto MWh												TOTAL	% Adjudicado
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
	Oferta Reserva	28,662	25,957	28,378	21,853	23,042	6,844	3,320	7,378	7,560	9,629	13,089	18,444	194,155	
FASE 1	OFERENTE 5	14,331	12,978	14,189	10,926	11,521	3,422	1,660	3,689	3,780	4,814	6,544	9,222	97,077	50.00%
FASE 1	OFERENTE 1	2,866	2,596	2,838	2,185	2,304	684	332	738	756	963	1,309	1,844	19,415	10.00%
FASE 2	OFERENTE 9	3,439	5,191	4,257				498	1,107	1,134			2,767	18,393	9.47%
FASE 2	OFERENTE 8	4,299	2,596	5,676									3,689	16,259	8.37%
FASE 2	OFERENTE 2	344	346	95									61	846	0.44%
FASE 3	OFERENTE 7	3,382	2,250	1,324	3,278	3,456	1,027	498	1,845	1,890	2,889	3,927	861	26,625	13.71%
FASE 4	OFERENTE 4							332	0	0	963	1,309	0	2,604	1.34%
FASE 4	OFERENTE 10					1,383	411							3,104	1.60%
	TOTAL	28,662	25,957	28,378	17,701	18,664	5,543	3,320	7,378	7,560	9,629	13,089	18,444	184,325	94.94%

FASE	OFERTAS ADJUDICADAS	Precio año - \$/kWh												\$/kWh
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	3% adicional PR	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	
	Precio Reserva	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
FASE 1	OFERENTE 5	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00
FASE 1	OFERENTE 1	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00
FASE 2	OFERENTE 9	301.00	301.00	301.00				301.00	301.00	301.00			301.00	301.00
FASE 2	OFERENTE 8	302.00	302.00	302.00									302.00	302.00
FASE 2	OFERENTE 2	315.00	315.00	315.00									315.00	315.00
FASE 3	OFERENTE 7	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
FASE 4	OFERENTE 4							295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00
FASE 4	OFERENTE 10				310.00	310.00	310.00							310.00
	PRECIO PROMEDIO PONDERADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	299.05	299.55	299.55	298.90	298.90	300.00	299.81

*Nota 14: El total de adjudicación del producto fue del 94.94%. (...)"

- Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se optará por la primera oferta recibida en la etapa de recepción de ofertas en la fecha establecida en el pliego de condiciones para esa etapa, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC en el SICEP.
- Límite de compras propias:** En el caso de que un oferente adjudicado se encuentre integrado verticalmente con ESSA, tenga el mismo controlante o se encuentre en situación de control, ESSA procederá a calcular el porcentaje límite permitido a adjudicar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CREG 130 del 2019.

Los porcentajes de energía se aproximarán a 2 (dos) cifras decimales (X,XX%). y de igual forma se adjudicará a cada hora de acuerdo a la curva horaria de las cantidades de energía a ofertar.

ESSA podrá durante el período de evaluación solicitar aclaración a EL OFERENTE sobre los términos de su oferta.

5.2.3. Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas.

Durante la audiencia pública los oferentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata, para la presentación de la reclamación u objeción se debe presentar la autorización por parte del representante legal de la empresa que representa.

En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

6. CRONOLOGIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

6.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el **6 de noviembre de 2025**, el Pliego de Condiciones se encuentra disponible para consulta en el SICEP.

6.2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas a la dirección electrónica señalada en el numeral 1.12 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE OFERTA MERCANTIL, desde el **6 de noviembre de 2025** y hasta el **11 de noviembre de 2025**. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

6.3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, desde el **19 de noviembre de 2025**. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

6.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

ESSA podrá cargar en el SICEP hasta las 18:00 horas del día **3 de diciembre de 2025**, una oferta reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con los precios reserva, de tal forma que la ofertas con precios por encima del precio reserva no serán tenidos en cuenta en la adjudicación. Las cantidades solicitadas, determinarán la demanda hasta la cual ESSA estará dispuesto a adjudicar en la audiencia pública.

6.5. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP hasta las 18:00 horas del **3 de diciembre de 2025**.

6.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes ESSA realizará la validación de los mismos entre el **5 de diciembre de 2025** y el **12 de diciembre de 2025**, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

6.7. EVALUACIÓN OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, ESSA enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los oferentes habilitados, ESSA evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

6.8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, ESSA realizará la audiencia pública un (1) día hábil después de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá con la lectura de las cantidades y precios de las ofertas presentadas por los agentes habilitados, y luego se procederá a evaluar los resultados de las mismas según la metodología de evaluación para cada uno de los productos a ofertar, informando a los oferentes que resulten adjudicados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva, las respectivas cantidades de energía y precios ofertados.

6.8.1. Lugar, fecha y hora de la audiencia pública

El lugar y la hora en el que se llevará a cabo la audiencia será informada en el aplicativo SICEP y en la página de ESSA: www.essa.com.co, (5) días hábiles de anterioridad a la realización de la audiencia. (a más tardar **10 de diciembre de 2025**).

La audiencia pública se llevará a cabo en las instalaciones de ESSA en la carrera 19 # 24-56, barrio Alarcón de Bucaramanga-Santander, el **17 de diciembre de 2025**, de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad correspondientes, adicionalmente ESSA pondrá a disposición el enlace para quienes quieran participar de manera virtual, este se notificará por medio de SICEP.

Es de aclarar, que la hora de la audiencia está sujeta a la hora en que el ASIC remita las ofertas a ESSA, conforme al literal i, del numeral 10.4 de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, referente a Evaluación de Ofertas.

6.9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

ESSA emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles adjudicadas, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública. A cada oferente adjudicado se le enviará la presentación de audiencia pública a la dirección electrónica que se encuentre en la oferta mercantil.

La Minuta de Oferta Mercantil es la que se presenta en el numeral 8, "Minuta de Oferta Mercantil" del presente documento.

ESSA remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la audiencia pública, a través, de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles después de la fecha de formalización de los contratos o de la audiencia pública para el caso

de convocatorias desiertas. ESSA tiene como plazo máximo hasta el **7 de enero de 2026** para enviar al ASIC toda la información correspondiente a las ofertas mercantiles aceptadas.

6.10. DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE OFERTA MERCANTIL

La declaratoria desierta de la invitación pública mediante oferta mercantil solo se hará en el evento que ningún oferente este habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por el comercializador. En el evento de que ESSA declare desierta la invitación pública mediante oferta mercantil será informado en la audiencia pública.

Una vez declarada desierta la invitación pública mediante oferta mercantil, si ESSA decide celebrar nuevos negocios jurídicos destinados al mercado regulado, iniciará un nuevo proceso conforme lo dispuesto en la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

6.11. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS

Cuando ESSA estime conveniente podrá suspender la invitación pública, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a "Suspendida" en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que ESSA informe al ASIC. En caso de que pasados los diez (10) días hábiles si ESSA no realiza la solicitud de reactivación de la convocatoria, el ASIC debe cambiar el estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP a "cancelada" y procede a cerrar el expediente.

Cuando ESSA estime conveniente podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, donde ESSA informará al ASIC el cambio de estado a "Cancelado". Conforme a lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

7. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL

7.1. EMISIÓN ORDEN DE COMPRA

ESSA emitirá la Orden de Compra correspondiente para cada una de las ofertas mercantiles adjudicadas a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución. No obstante, queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si a la oferta mercantil le fue emitida orden de compra cumpliendo con todas las obligaciones propias de esta etapa de la relación jurídica surgida, en cuyo caso se entenderá formalizado.

Para dar inicio al trámite de emisión de la orden de compra, el oferente adjudicado debe realizar la gestión de inscripción en el sistema de información de proveedores y contratistas, el cual pueden realizar por medio del siguiente enlace: <https://www.essa.com.co/site/proveedores/tramites/como-ser-proveedor-y-contratista>.

Será responsabilidad del oferente a quien le sea emitido orden de compra cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el negocio jurídico.

Si EL OFERENTE favorecido no presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, ESSA podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta, a la que se hace referencia el numeral 7.3.1 sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a ESSA y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Con la existencia de una(s) oferta(s) y la emisión de la orden de compra, queda entendido que el negocio jurídico se ha celebrado y surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen del registro, este opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

7.2. REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL Y LA ORDEN DE COMPRA ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su orden de compra ante el ASIC será efectuado por ESSA en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de su formalización, para esto debe ser remitido el formato de registro a ESSA debidamente firmado.

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE a quien se le emitió orden de compra, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

En el evento que la energía adjudicada corresponda a energía de fuentes no convencionales, el contratista debe emitir certificado que lo constate y en qué porcentaje.

7.3. GARANTÍAS Y SEGUROS

El OFERENTE deberá constituir a favor de ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. las garantías de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuación.

Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente.

Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. NIT: 890201230-1.

IMPORTANTE: En todos los casos en los que haya modificación del plazo y/o los precios de la oferta mercantil, EL OFERENTE deberá modificar el valor y/o el plazo de las garantías y seguros respectivos según corresponda, en la proporción correspondiente a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en la oferta Mercantil que no impliquen variación del valor estimado o del plazo, EL OFERENTE deberá aportar la constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en la oferta mercantil.

Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado para empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., y deberá ser constituida por EL OFERENTE en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del negocio jurídico, y deberá incluir:

- Cobertura de la Cláusula penal

Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:

- Garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación AAA vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda calificación para largo plazo según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga. Firmada por el representante legal de la entidad bancaria anexando el certificado de representación legal para validar la firma de la garantía. Copia de la Calificación vigente.
- Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.
- Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta crédito standby bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor en Colombia deberá cumplir con dichos criterios.
- Deberán otorgarse en español (ver 1.Modelo carta de crédito standby).

1. Modelo carta de crédito *standby*, formato estándar en español



Carta Crédito Standby formato esp:

- La carta de crédito Standby deberá otorgarse dentro del término establecido para la formalización del negocio jurídico y estar vigente por el término de ejecución del negocio jurídico y mínimo 30 días calendario más.
- En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la seriedad de la oferta, ESSA podrá solicitar la carta de compromiso del banco, para expedir las garantías contractuales.

En cuanto a la reclamación para el pago tener en cuenta:

- La garantía deberá ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de "Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
- Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.
- El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
- La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
- La carta de crédito Standby estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.
- La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la oferta mercantil y orden de compra que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.
- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a tramitar las garantías contractuales igualmente a través de este tipo de garantía.
- Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario y el negocio jurídico tenga una vigencia superior, la carta de crédito Standby deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo del negocio jurídico y mínimo 30 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso el OFERENTE deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento de la oferta mercantil se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica de la oferta que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.
- La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la oferta mercantil y orden de compra garantizado para las garantías de cumplimiento.

Amparos de las Garantías de Seriedad de la Oferta, Cumplimiento, y seguros aplicables a la invitación pública de ofertas

Las garantías de seriedad y cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-contractuales, se constituirán en la misma moneda de la oferta mercantil, y deberán cubrir los riesgos que se indican a continuación.

Debido a que las compañías de seguros sólo pueden emitir primas en pesos colombianos o dólares americanos, en caso de que la moneda de la oferta mercantil sea diferente, se efectuará la conversión correspondiente a las tasas de cambio vigentes en el momento.

7.3.1. Garantía de seriedad de la oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga de ampliar la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación o para formalizar la oferta mercantil es prorrogado, así como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del negocio jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO incluyendo el debido registro de la orden de compra ante el ASIC.

La garantía de seriedad debe amparar el objeto, el número del proceso CP-ESSC2025-003 y condiciones del proceso.

Cuando la oferta sea por más de un producto, la suma asegurada o valor garantizado de la garantía, deberá cubrir el valor que corresponda a la sumatoria de las cuantías exigidas para cada producto cotizado. No se permite que una garantía de seriedad de la oferta que, cubriendo sólo la mayor cuantía exigida para un producto, pretenda garantizar también la oferta para cualquiera de los demás, o que cubriendo el valor exigido para determinado producto se pretenda también presentar oferta para otro producto. De no presentarse en la forma señalada, la oferta será rechazada.

Esta garantía deberá constituirse por el tres por ciento (3%) del valor total en pesos corrientes de la Oferta Asegurable de todos los productos, utilizando los factores de indexación del numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP serie oferta interna y deberá tener una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas.

En todo caso, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento de la oferta mercantil y el registro de la orden de compra ante el ASIC.

La Garantía de Seriedad de la oferta, al estar cargada por el OFERENTE en la plataforma SICEP, no es recibida en físico por ESSA, por lo tanto, no se gestiona su devolución física. Para el OFERENTE, esta garantía quedará sin efecto una vez emitida la orden de compra. En el caso de los OFERENTES no adjudicados, la garantía se considerará inactiva después de realizada la audiencia pública de evaluación de ofertas.

7.3.2. Garantías de cumplimiento

Se deberán contratar el siguiente amparo:

Amparo de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contrata los perjuicios patrimoniales que le cause el OFERENTE derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas de la oferta mercantil asegurada, así como por los daños imputables al OFERENTE por entregas parciales del suministro cuando la oferta mercantil no prevé entregas parciales.

Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

Deberá amparar una suma igual al tres por ciento (3%) del valor total en pesos corrientes del suministro con orden de compra emitida de todos los productos, utilizando los factores de indexación del numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP serie oferta interna, y deberá estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato y (3) meses más.

El OFERENTE deberá entregar la respectiva póliza a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la orden de compra.

Aclaraciones respecto de las garantías contractuales y seguros



1. Se aclara que el pago de la prima o valor de la carta de crédito *Standby*, que se cause con ocasión de esta invitación pública de ofertas correrá por cuenta del oferente, así como la que se cause por las modificaciones en valor o vigencia de la oferta mercantil y que impliquen el ajuste de la garantía y/o el seguro.
2. Queda entendido y acordado por las partes que ni los valores asegurados de las garantías con las que debe contar EL OFERENTE de conformidad con esta cláusula ni las garantías en sí mismas, limitan o reducen la responsabilidad del OFERENTE en sus obligaciones.
3. Para claridad de los oferentes se presenta un ejemplo del cálculo del valor de la garantía de seriedad en el numeral 11.1. EJEMPLO CALCULO GARANTÍA DE SERIEDAD.
4. La Garantía de Seriedad de la oferta, al estar cargada por el OFERENTE en la plataforma SICEP, no es recibida en físico por ESSA, por lo tanto, no se gestiona su devolución física. Para el OFERENTE, esta garantía quedará sin efecto una vez firmada la oferta mercantil. En el caso de los OFERENTES no adjudicados, la garantía se considerará inactiva después de realizada la audiencia pública de evaluación de ofertas.
5. La garantía de cumplimiento deberá amparar la cláusula penal hasta el monto asegurado.
6. Se aclara que las garantías deben estar acompañadas del respectivo recibo, comprobante de pago o el certificado expedido por la aseguradora confirmando que la póliza no expirará por falta de pago.
7. Para negocios jurídicos con vigencias mayores a cinco (5) años se deberá tener en cuenta: Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos de tres (3) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza. EL OFERENTE deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía del periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar el periodo subsiguiente.

7.3.3. Garantía de pago

ESSA por su parte, entregará al EL OFERENTE como garantía de las obligaciones de pago que surjan del negocio jurídico, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado en ANEXO 11.2. **MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES** del presente pliego, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del negocio jurídico.

La firma del pagaré y de la carta de instrucciones deberán estar debidamente legalizada ante notario público o firmado digitalmente.

EL OFERENTE se compromete a devolver a ESSA el pagaré y la carta de instrucciones firmados por este, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del último pago realizado por ESSA. En caso de que dichos documentos hayan sido suscritos mediante firma digital y enviados por medios electrónicos, estos quedarán sin efecto una vez se haya liquidado en su totalidad el negocio jurídico, sin que sea necesario su reintegro físico o digital.

7.4. CLAUSULA PENAL

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del negocio jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP serie Oferta interna proyectado en el numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP del presente pliego, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento la OTRA PARTE.

En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso de ESSA el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al OFERENTE, de ser posible, o se cobrará directamente al OFERENTE, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del negocio jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL OFERENTE acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por ESSA, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados al OFERENTE en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7.5. PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE a ESSA se hará en los puntos actuales de frontera de éstas con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de ESSA.

7.6. CANTIDAD ADJUDICADA

El suministro de energía objeto de este negocio jurídico se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por ESSA a EL OFERENTE, expresada en kW para cada hora.

7.7. CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos de (los) negocio(s) jurídico(s) que se originen de la presente Invitación Pública mediante Oferta Mercantil serán hechos por ESSA con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para los años 2026 al 2040. Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE previa verificación del suministro de la energía.

7.7.1. Mecanismo de Indexación de los Precios

Para la indexación mensual de los precios, expresados en **\$/kWh de octubre 2025** hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo estipulado en el numeral 3.4. PRECIOS DE LA OFERTA del presente pliego de condiciones.

7.7.2. Presentación y Liquidación del Medio de Cobro

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior de acuerdo con el precio aceptado establecido en la orden de compra, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

7.7.3. Entrega del Medio de Cobro

El medio de cobro empleado por EL OFERENTE deberá ser dirigido a la dirección de ESSA, en original y copia, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si el OFERENTE ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de ESSA, así: facturaelectronicaESSA@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes.

7.7.4. Forma de Pago

El pago de la energía adjudicada será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por ESSA en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el día hábil anterior al vencimiento. Si se reciben los requisitos indispensables para el trámite de pago con posterioridad a lo estipulado en la presente cláusula, el pago del mismo se desplazará

en igual número de días hábiles y debe estar acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

7.7.5. Interés de Mora

ESSA reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

7.7.6. Impuestos y Deducciones

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la formalización del negocio jurídico estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la formalización del negocio jurídico y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle de ser pertinente a EL OFERENTE los mayores costos previa demostración de la afectación o hacerle las deducciones, sin perjuicio de lo que dispongan expresamente las leyes que modifiquen el régimen del impuesto a las ventas o al consumo, en el sentido de respetar las tarifas del impuesto para los contratos celebrados con entidades públicas, con anterioridad a la vigencia de la nueva ley.

Se aplicará retención a título de industria y comercio en los municipios donde se preste el servicio o se realice la compra, y en los cuales ESSA cumpla la calidad de agente retenedor del tributo. La tarifa se determina de acuerdo al municipio, teniendo en cuenta que esta se encuentra definida en los acuerdos municipales de cada uno de estos municipios y las tarifas son diferentes.

Cuando Essa actúa en calidad de destinatario de la oferta mercantil y celebra negocios jurídicos en el territorio del Departamento de Santander se genera el cobro de Estampilla Pro-Electrificación Rural correspondiente al 2.2% del valor de la oferta mercantil. Lo anterior se encuentra establecido en la ordenanza Departamental de Santander No. 077 de diciembre de 2014, Art. 230.- "HECHO GENERADOR. Los hechos generadores de la obligación de aplicar la Estampilla Pro-Electrificación Rural serán los siguientes:

- Los negocios jurídicos incluidos los contratos, contratos interadministrativos, convenios de asociación, los contratos de concesión, órdenes de prestación de servicios y convenios, sus prórrogas y adiciones, que celebren como contratantes en el territorio del Departamento las empresas de servicios públicos domiciliarios que tengan por objeto el ejercicio de actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica..."

Para que el descuento de Estampilla Pro-Electrificación Rural aplique, se debe confirmar que cumpla con las premisas del hecho generador que son:

- a) Corresponde a un negocio jurídico (Contrato, convenio, orden de prestación de servicios, etc.)
- b) ESSA actúa en calidad de Contratante
- c) Se celebra en el territorio del Departamento de Santander
- d) Supera la cuantía de 1 SMLMV

Teniendo en cuenta lo anterior, para confirmar el literal c) remitirse al numeral 7.7.7. Domicilio del pliego de condiciones que indica: "El domicilio para todos los efectos derivados del presente negocio jurídico será el municipio del EL OFERENTE, el cual deberá ser señalado en la oferta mercantil."

Las Retenciones a aplicar derivadas de impuestos nacionales corresponden a Retención a título de impuesto sobre las ventas (Reteiva) y Retención a título de renta (Retefuente), y estas se aplicarían siempre y cuando el oferente no tenga las calidades tributarias de autorretenedores y grandes contribuyentes. Recordar que la retención de Iva

aplica sobre los servicios que se encuentran gravados y contribuyentes que no se encuentren catalogados por la DIAN como grandes contribuyentes.

7.7.7. Domicilio

El domicilio para todos los efectos derivados del presente negocio jurídico será el municipio de ELOFERENTE, el cual deberá ser señalado en la oferta mercantil.

7.8. MODIFICACIÓN DE LA MINUTA OFERTA MERCANTIL

Las modificaciones a la minuta de la oferta mercantil solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el negocio jurídico haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar la minuta durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro ante el ASIC.

Las modificaciones a las ofertas mercantiles no pueden vulnerar las condiciones previstas en la minuta de la oferta mercantil publicada en los pliegos de condiciones definitivos o lo dispuesto en este artículo 14 de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

7.9. CESIÓN DEL CONTRATO

En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones del emanado, sin necesidad de formalizar la cesión mediante ratificación expresa. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE, ESSA acepta anticipadamente que EL OFERENTE ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del negocio jurídico, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE.

Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente

Las cesiones en los negocios jurídicos resultantes de una convocatoria pública no pueden tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos o intereses de los usuarios o de sobrepasar los límites de compras propias establecidos en esta resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

8. MODELO DE LA OFERTA MERCANTIL

OFERTA MERCANTIL No. _____

Ciudad, (fecha)

Doctor
GUILLERMO LEÓN VALENCIA AGUDELO
Representante Legal
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P
Carrera 19 # 24-56 Barrio Alarcón
Bucaramanga

Asunto: Oferta Mercantil Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE OFERTA MERCANTIL No. CP-ESSC2025-003 CRW364627 para el período 1° de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030

Apreciado doctor,

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en



este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil irrevocable de suministro de energía No. CP-ESSC2025-003 CRW364627 bajo la modalidad de pague lo contratado en los términos y condiciones que se registró por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

OFERENTE: [incluir razón social de la sociedad oferente] sociedad legalmente constituida conforme a las leyes colombianas, identificada con el NIT [incluir], representada en este acto por [incluir nombre representante legal], quien actúa en calidad de representante legal, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

DESTINATARIO DE LA OFERTA: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. sociedad legalmente constituida conforme a las leyes colombianas, identificada con NIT XXXXXXXXXX, representada en este acto por [Insertar nombre del representante legal o apoderado], quien actúa en calidad de representante legal, todo lo cual consta Convocatoria pública No. CP-ESSC2025-003 CRW364627 en el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

SEGUNDA: Antecedentes. a) ESSA inició la apertura de la invitación pública mediante oferta mercantil No. CP-ESSC2025-003 CRW364627, para el suministro de energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado de ESSA, incluyendo las pérdidas correspondientes en el sistema de transmisión nacional, bajo la modalidad pague lo contratado, para el período **1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, teniendo en cuenta los productos que se definieron en el pliego de condiciones, en todo caso la fecha de inicio del negocio jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. b) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE la generación y/o comercialización de energía. c) Que es actividad propia del objeto social de ESSA la generación y comercialización de energía eléctrica, además de la transmisión y distribución de la misma. d) Que EL OFERENTE y ESSA hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. e) Que después de que ESSA evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la de EL OFERENTE cumple con las condiciones establecidas en el pliego y presenta el mejor precio para ESSA. f) Que la ejecución del negocio jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de esta oferta mercantil, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del negocio jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. g) Las cláusulas que componen la presente oferta mercantil, se toman de lo contenido en la invitación pública mediante oferta mercantil No. CP-ESSC2025-003 CRW364627 para el período 1º de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2030. **TERCERA: Objeto** La presente oferta **tiene por objeto OFERENTE el SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDAS PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DE ESSA, INCLUYENDO LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD PAGUE LO CONTRATADO, PARA EL PERÍODO 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2030.** PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente se compromete a suministrar a ESSA en la modalidad "Pague Lo Contratado", la(s) cantidad(es) de energía adjudicada(s) en el (los) periodo (s) que sea (n) adjudicado(s) como resultado de la evaluación económica y que sea(n) confirmado (s) en la orden de compra que emita ESSA, previo registro ante el ASIC. No. CP-ESSC2025-003 CRW364627 y según la emisión de orden de compra. **PARÁGRAFO DOS:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por ESSA, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de ESSA con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de ESSA incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **CUARTA: Plazo:** EL OFERENTE se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de esta oferta mercantil la cual se realizará durante un plazo definido entre el (día)____ de (mes)____ de (año)____ y hasta el (día)____ de (mes)____ de (año)____ para un total de _____ () meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se acepte la oferta de cada producto. **QUINTA: Valor.** Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto de la oferta mercantil y durante el plazo de ejecución. En consecuencia, el valor mensual de este negocio jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada

hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a esta oferta mercantil y suministrada para el negocio jurídico, de acuerdo a la información registrada en archivo de despacho del ASIC, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de ESSA mes a mes. **SEXTA: Precio Monomio de Energía** El precio de la energía es el aceptado en la orden de compra de acuerdo con el **ANEXO DE CARACTERÍSTICAS** por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de **octubre 2025**. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-ESSC2025-003 CRW364627, el precio base y el indexado se expresará a 2 cifras decimales. Para la indexación mensual de los precios del negocio jurídico, expresados en \$/kWh de **octubre 2025**, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna (IPP), publicado por la entidad competente, bajo la siguiente fórmula: $P_m = P_o \cdot (IPP_m / IPP_o)$, donde: **m**: mes de suministro; **P_m** corresponde al precio a liquidar en el mes de suministro **m**; **P_o** corresponde al precio monomio aceptado en \$/kWh de **octubre 2025**; IPP_m Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, para el mes **m**. Se tendrá en cuenta el alcance que la CREG dio a la Circular Creg 014 de 2021: "(...) Con el propósito de atender el criterio de utilizar la mejor información disponible al momento de calcular los cargos que se publican para conocimiento de los usuarios, la CREG se permite informar que debe usarse el índice publicado dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Esto es, el denominado "provisional" por el DANE.(...)"; IPP_o Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, **octubre 2025**. Las variables anteriores se ajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG de acuerdo con nuevos pronunciamientos que realice al respecto. **PARÁGRAFO:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del negocio jurídico. **SÉPTIMA: Puntos de Entrega.** La entrega de la energía del OFERENTE a ESSA se hará en los puntos actuales de frontera de éstas con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de ESSA. **OCTAVA: Cantidad Asignada.** Los suministros objeto de esta oferta mercantil se efectuarán de acuerdo a la cantidad total asignada por ESSA a EL OFERENTE, expresada en kWh para cada hora. **NOVENA: Medio de Cobro y Forma de Pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE a ESSA de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de esta oferta mercantil, a más tardar 15 (quince) días calendario antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL OFERENTE deberá ser dirigido a la dirección de ESSA, en original y copia, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si el OFERENTE ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de ESSA, así: facturaelectronicaESSA@grupo-epm.com con copia al buzón comprasenergia@essa.com.co. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: **1.** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. **2.** la cantidad total asignada en kWh para el mes. **3.** El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo, donde el valor total de la factura se presentará con cero decimales. **4.** Versión del ASIC utilizada para el cobro. **5.** Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. **6.** Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. ESSA cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por ESSA en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el día hábil anterior al vencimiento. Si se reciben los requisitos indispensables para el trámite de pago con posterioridad a lo estipulado en la presente clausula, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe estar acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento. **PARÁGRAFO 1: Facturación electrónica:** En todo caso EL OFERENTE deberá dar cumplimiento a la normativa aplicable a la facturación electrónica. **PARÁGRAFO 2:** Si ESSA no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 3:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, ESSA estará obligada a cancelarle a EL OFERENTE el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por ESSA para manifestar por escrito a EL OFERENTE las razones de su inconformidad. Si ESSA acepta las razones expuestas por EL OFERENTE sobre la cantidad total o parcialmente glosada, reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si LAS PARTES no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Vigésima del presente contrato. **PARÁGRAFO 4:** ESSA no realizará el pago de la respectiva factura, hasta

tanto EL OFERENTE suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE. **PARÁGRAFO 5: Modificaciones o ajustes:** Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por ESSA, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince días calendario) de anticipación. **DÉCIMA: Sujeción de los Pagos a las Apropiações Presupuestales.** Todos los pagos que ESSA se obligan a realizar en desarrollo del presente contrato, se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA PRIMERA: Perfeccionamiento y Ejecución de la oferta mercantil.** De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones de relación jurídica surgidas de la oferta para las partes, las que no dependen de la firma de la orden de compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa. La formalización del negocio jurídico deberá realizarse dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública. **DÉCIMA SEGUNDA: Garantías y seguros:** a). El OFERENTE deberá constituir a favor de ESSA, la póliza que ampare el cumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico bajo el condicionado para empresas de servicios públicos domiciliarios, indicadas en el numeral 7.3.2 “Garantías y seguros”. Amparo de Cumplimiento: Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause el OFERENTE derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas de la oferta mercantil asegurada, así como por los daños imputables a EL OFERENTE por entregas parciales de las actividades cuando la oferta mercantil no prevé entregas parciales. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo. Deberá amparar una suma igual al tres por ciento (3%) del valor total en pesos corrientes del suministro con orden de compra emitida de todos los productos, utilizando los factores de indexación del numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP serie oferta interna del pliego de condiciones, y deberá estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato y (3) meses más. El OFERENTE deberá entregar la respectiva póliza a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la orden de compra. b). ESSA por su parte, entregará a EL OFERENTE como garantía de las obligaciones de pago que surjan del presente negocio jurídico, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado en el numeral 11.2. MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES de la solicitud de ofertas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del negocio jurídico. El pagaré y de la carta de instrucciones se firmará digitalmente con el token o se legalizará ante notario público cuando sea firma manuscrita. EL OFERENTE se compromete a devolver a ESSA el pagaré y la carta de instrucciones firmados por este, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del último pago realizado por ESSA. En caso de que dichos documentos hayan sido suscritos mediante firma digital y enviados por medios electrónicos, estos quedarán sin efecto una vez se haya liquidado en su totalidad el negocio jurídico, sin que sea necesario su reintegro físico o digital. **PARÁGRAFO:** Para negocios jurídicos con vigencias mayores a cinco (5) años se deberá tener en cuenta: Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos de tres (3) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza. EL OFERENTE deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía del periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar el periodo subsiguiente. **DÉCIMA TERCERA: Registro de la oferta mercantil, orden de compra y Exigibilidad.** El registro de la oferta mercantil y su orden de compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de ESSA participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta oferta mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente negocio jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **PARÁGRAFO:** ESSA se encargará del registro del presente oferta mercantil y orden de compra ante el ASIC en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE la oferta mercantil y orden

de compra no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. **DÉCIMA CUARTA: Estatuto de Racionamiento.** EL OFERENTE y ESSA, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009, CREG 026 de 2014 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA QUINTA: Modificación y Terminación.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación de negocios jurídicos, podrán modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral; y podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: **a)** Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del negocio jurídico; **b)** Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual a la parte responsable del incumplimiento se le aplicará la cláusula décima quinta de la presente oferta mercantil. **c)** El no pago por parte de ESSA del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; **d)** Liquidación forzosa de una de LAS PARTES, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del negocio jurídico; **e)** En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el presente negocio jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. **f)** Cumplidas las obligaciones por cada una de LAQS PARTES dentro del plazo o plazos pactados en el negocio jurídico. **PARÁGRAFO 1. Sustitución:** En caso de transformación empresarial de una de LAS PARTES, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente negocio jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición en el negocio jurídico de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución con plenos efectos ENTRE LAS PARTES y ante terceros. **PARÁGRAFO 2. No exención de las obligaciones del negocio jurídico:** La terminación anticipada del negocio jurídico no exime a ninguna de LAS PARTES del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el negocio jurídico en la comercialización del mercado mayorista. **PARÁGRAFO 3. Revisión:** Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del negocio jurídico, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases del negocio jurídico y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para LAS PARTES; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación del negocio jurídico, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio. **PARÁGRAFO 4. Terminación Unilateral del Negocio jurídico:** La presente relación jurídica surgida de la oferta podrá darse por terminado unilateralmente cuando a alguna de las partes se le haya iniciado un programa de limitación del suministro de energía en bolsa y/o hay sido retirado como agente del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011, CREG 043 de 2012 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro; caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, en calidad de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP serie Oferta interna proyectado en el numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP del presente pliego, para lo cual la parte afectada con el incumplimiento podrá informar al ASIC la terminación anormal del negocio jurídico según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010. En el caso de que el incumplimiento provenga de EL OFERENTE y este no cancele dicha suma ESSA hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del negocio jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la oferta mercantil presta mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 5 CROM:** Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resolución CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015, CREG 240 de 2020 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del negocio jurídico. **PARÁGRAFO 6 Causales especiales de terminación anticipada del negocio jurídico:** LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el negocio jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado el negocio jurídico, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: **a)** Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. **b)** Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la

Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del negocio jurídico. **c)** Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. **d)** Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno. **e)** Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. **f)** Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. **g)** Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. **h)** Cuando cualquier activo objeto del negocio jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. **i)** Cuando en la ejecución del negocio jurídico, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. **j)** Cuando alguna de LAS PARTES incumpla sus lineamientos internos para la prevención de los riesgos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre ellos, en el caso del EL OFERENTE, el Código de conducta para Proveedores y Contratistas y en el caso del ESSA la Política Anti-soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude y demás lineamientos contenidos en el Sistema de Integridad y Cumplimiento. Para todos los literales se garantizará el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. **k)** El incumplimiento que dé lugar a que ESSA incumpla una obligación de carácter regulatorio o legal. **l)** Cuando algunas de LAS PARTES sea retirado del mercado de energía mayorista. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de LAS PARTES, la parte cumplida comunicará a la otra tal situación a fin de iniciar las acciones pertinentes. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la causal a través del representante legal, para el caso de EL OFERENTE, o el competente por parte de ESSA, comunicará a través de la funcionalidad del sistema de información habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisión de iniciar el proceso de terminación anticipada del negocio jurídico, indicándole la causal que se invoca. LA PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del negocio jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **DÉCIMA SEXTA Clausula Penal:** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del negocio jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP serie Oferta interna proyectado en el numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP del presente pliego, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso de ESSA El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al OFERENTE, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del negocio jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL OFERENTE acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por ESSA, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al

consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

DÉCIMA SÉPTIMA: Cesión del contrato. En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión mediante ratificación expresa. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE, ESSA acepta anticipadamente que EL OFERENTE ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del negocio jurídico, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE. **PARÁGRAFO 2:** Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente. **PARÁGRAFO 3:** Las cesiones en los negocios jurídicos resultantes de una convocatoria pública no pueden tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos o intereses de los usuarios o de sobrepasar los límites de compras propias establecidos en esta resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. **DÉCIMA OCTAVA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este negocio jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **DÉCIMA NOVENA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de LAS PARTES será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) EL OFERENTE no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no del OFERENTE. **VIGÉSIMA: Fuerza Mayor y Caso Fortuito.** EL OFERENTE quedará exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones surgida de la relación jurídica cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de EL OFERENTE y que no implique falta o negligencia de éste. Para efectos del negocio jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a ESSA por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes, entregará a ESSA todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que ESSA puedan requerir. **PARÁGRAFO.** EL OFERENTE no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o de distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por la autoridad competente." **VIGÉSIMA PRIMERA: Ley Aplicable y Controversia:** Para todas las diferencias que surjan entre LAS PARTES relacionadas con la ejecución del presente negocio jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción ordinaria. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Inhabilidades e Incompatibilidades** Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán la presente invitación pública mediante oferta mercantil, son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Resoluciones CREG 080 de 2019 y 130 de 2019 en las normas que lo modifiquen o adicionen. EL OFERENTE manifiesta que el representante legal y la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con ESSA. Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, OFERENTE cederá la Oferta Mercantil, previa autorización escrita de ESSA. o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo, contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se aplicará lo establecido en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, en el siguiente aparte: "Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución". **VIGÉSIMA TERCERA: Régimen Jurídico.** El negocio jurídico se rige por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta oferta mercantil, LAS PARTES expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el negocio jurídico dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **PARÁGRAFO: Protección de información personal.** EL OFERENTE asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión del negocio jurídico, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables. Por tanto, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son

de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto. EL OFERENTE, con la presentación de la oferta mercantil manifiesta que conoce la Política de Protección de Datos de ESSA y que, de ser aceptada la oferta mercantil, acepta y se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por ESSA para el tratamiento de datos personales. Igualmente, EL OFERENTE se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, así mismo los trabajadores de EL OFERENTE deben conocer y aceptar la Política de Protección de Datos Personales de ESSA. EL OFERENTE indemnizará los perjuicios que llegue a causar a ESSA como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma. En estos casos EL OFERENTE autoriza de manera expresa a ESSA, con la presentación de la oferta mercantil y la orden de compra aceptada a deducir de las sumas de dinero que ESSA le adeude en el momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio de que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta. ESSA informa a EL OFERENTE que en Colombia configura delito, el tratamiento no autorizado de datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 de 2009. Por tanto, transmitirá esta obligación también a los dependientes, trabajadores y demás personas que actúen por su cuenta y riesgo. ESSA se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en su Política de Protección de Datos dando cumplimiento a cada uno de los principios de la ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables.. **VIGÉSIMA CUARTA: Domicilio, Comunicaciones y Notificaciones.** Se establece como domicilio _____. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la oferta mercantil serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen. **VIGÉSIMA QUINTA: Impuestos, Gravámenes o Deducciones.** En atención a lo dispuesto en el numeral 7.7.6 del presente pliego, los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes. Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle de ser pertinente a EL OFERENTE los mayores costos previa demostración de la afectación o hacerle las deducciones, sin perjuicio de lo que dispongan expresamente las leyes que modifiquen el régimen del impuesto a las ventas o al consumo, en el sentido de respetar las tarifas del impuesto para los contratos celebrados con entidades públicas, con anterioridad a la vigencia de la nueva ley. **VIGÉSIMA SEXTA: Gastos Legales.** EL OFERENTE deberá pagar todos los gastos legales que la normatividad haya establecido a su cargo para la realización del suministro contratado y dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del negocio jurídico. **VIGÉSIMA SÉPTIMA: Cumplimiento de normatividad anticorrupción:** LAS PARTES se comprometen durante la vigencia de la relación jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente negocio jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio, que le sea aplicable a cada una de LAS PARTES. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del negocio jurídico ni éstos, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividades. Así mismo, LAS PARTES y quienes actúan en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del negocio jurídico. **PARÁGRAFO: Deber de información** EL OFERENTE y ESSA se obligan a entregar información veraz y verificable cuando cada una de las partes lo exija para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta mercantil. De la misma forma, EL OFERENTE y ESSA deberán informar a cada una de las partes del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde EL OFERENTE y ESSA sean parte del proceso, así como cualquier citación que les realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado. EL OFERENTE y ESSA deberán informar cualquier situación que afecte el inicio de la ejecución del negocio jurídico y/o dar respuesta a las solicitudes que realice cualquiera de las partes en tal sentido. **VIGÉSIMA**

OCTAVA: Compromiso en contra del trabajo infantil y condiciones de trabajo forzoso. - En el desarrollo de su empresa, ESSA se compromete a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declara que protege los derechos básicos de la infancia. Adicionalmente, EL OFERENTE declara que, al interior de su empresa, ha implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso.

VIGÉSIMA NOVENA: Buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo. - ESSA declara que, durante la vigencia del presente negocio jurídico, implementará todas las medidas posibles para tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo, y que se encuentra en trabajo constante por tener mejoras y obtener así, los mejores estándares de calidad relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, cumple con las normas aplicables en Colombia sobre esta materia.

TRIGÉSIMA: Indemnidad: EL OFERENTE mantendrá indemne a ESSA, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones de EL OFERENTE, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, EL OFERENTE asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en la Oferta Mercantil. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ESSA por asuntos, que según la oferta mercantil, sean de responsabilidad de EL OFERENTE se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la oferta mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

TRIGESIMA PRIMERA: Conflicto de interés. – LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellos, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto a LA OTRA PARTE, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que cualquiera de LAS PARTES, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de cualquiera de LAS PARTES, y su interés personal o el de tercera persona.

TRIGESIMA SEGUNDA: Origen de ingresos.- LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar A LA OTRA PARTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar A LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por LAS PARTES, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

TRIGESIMA TERCERA: Protección del medio ambiente. LAS PARTES se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con el negocio jurídico o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto.

TRIGESIMA CUARTA: Liquidación del Negocio jurídico. La liquidación del negocio jurídico deberá efectuarse dentro de los 6 (seis) meses siguientes a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes o por los funcionarios en quienes éstos hubieren delegado tal función. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para el negocio jurídico, con posterioridad a la liquidación del mismo, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 5 de la Cláusula Octava de esta oferta mercantil.

TRIGÉSIMA QUINTA: Documentos de la relación jurídica surgida de la oferta: Hacen parte del negocio jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la oferta, la oferta mercantil, la orden de compra, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en el desarrollo del negocio jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: el Contrato y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y la propuesta y sus aclaraciones.

TRIGÉSIMA SEXTA: EL OFERENTE declara que conoce y acepta en su integridad los pliegos de condiciones de esta invitación pública mediante oferta mercantil, y garantiza que su oferta se ajusta y acata la reglamentación vigente, en especial lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG

101 033 de 2023. En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en los pliegos y lo contenido en la oferta, prevalecerá lo dispuesto en los pliegos de condiciones. **TRIGÉSIMA SÉPTIMA:** Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que ESSA considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para ESSA conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada. **TRIGÉSIMA OCTAVA: Validez de la oferta mercantil y plazo para la aceptación.** - Nuestra oferta tendrá una validez de 45 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas y ESSA podrá aceptar los términos y condiciones de la misma mediante la expedición de la correspondiente orden de compra dentro de los 13 días siguientes a la fecha de su conocimiento.

¿Es XXXXXXXX Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si la respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio. _____.

¿La oferta presentada incluye algún porcentaje de energía con fuentes no convencionales FNCER?

Sí _____ No _____

Si la respuesta es afirmativa, favor indicar el porcentaje: _____. Se adjunta el soporte indicado en el numeral 4.5 del pliego de condiciones.

Nombre completo del Representante de la oferta: _____

Teléfono y dirección electrónica del responsable: _____

Atentamente,

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición

Nombre completo del representante legal

Nombre completo del Oferente

NIT de EL OFERENTE

Dirección Comercial y electrónica

Nota: Se adjunta copia del documento de identidad representante legal

9.1.2. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑO 2027

[illegible]

9.1.3. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑO 2028

[illegible]

9.2. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 2 AÑO 2026

Periodos: 1 febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2026, en kWh

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES kWh
ene-26	Ordinario	20																									0
	Sábado	5																									
	Domingo	4																									
	Festivo	2																									
feb-26	Ordinario	20	10,269.70	9,463.90	8,888.40	8,511.60	8,539.30	9,291.30	9,253.10	10,724.50	12,208.30	12,936.90	13,807.30	14,391.30	13,661.50	14,327.00	15,305.20	15,430.90	15,073.10	14,218.30	15,239.80	15,567.30	15,160.10	14,282.20	12,851.30	11,412.30	8,204,162.00
	Sábado	4	10,318.40	9,572.50	8,924.20	8,484.50	8,316.60	8,449.90	8,314.30	9,637.40	11,228.30	12,227.50	13,044.50	13,585.60	13,261.50	13,048.40	13,143.20	13,140.90	12,865.50	12,741.00	14,432.70	14,827.60	14,312.40	13,616.60	12,670.80	11,558.50	
	Domingo	4	10,556.50	9,760.00	9,143.80	8,691.80	8,405.60	8,345.40	7,757.30	8,327.30	9,260.70	10,108.20	10,726.30	11,355.00	11,715.50	11,826.00	11,926.00	12,003.30	11,891.80	11,852.20	13,737.60	14,581.60	14,596.10	14,110.00	12,966.60	11,600.10	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mar-26	Ordinario	21	11,576.70	10,700.60	10,040.40	9,553.20	9,480.00	10,010.20	9,907.10	11,615.90	13,339.30	14,241.20	15,264.30	15,930.40	15,177.10	15,981.20	16,955.80	17,060.50	16,677.10	15,751.20	16,682.00	16,953.00	16,558.40	15,721.80	14,413.10	12,940.90	9,865,393.20
	Sábado	4	11,624.80	10,721.00	10,084.30	9,580.40	9,279.70	9,233.70	9,025.20	10,366.90	11,984.30	12,997.10	13,803.90	14,319.70	14,045.70	13,847.30	13,734.00	14,196.70	13,545.90	13,395.40	15,321.30	15,624.40	15,123.60	14,479.10	13,624.20	12,537.70	
	Domingo	5	11,491.60	10,647.40	9,893.80	9,365.10	9,119.90	8,983.20	8,278.20	8,916.80	9,841.90	10,687.90	11,329.20	11,935.50	12,240.10	12,317.90	12,407.00	12,531.10	12,314.40	12,356.10	14,224.90	14,916.00	14,880.20	14,495.00	13,458.80	12,099.10	
	Festivo	1	11,491.60	10,647.40	9,893.80	9,365.10	9,119.90	8,960.20	8,278.20	8,916.80	9,841.90	10,687.90	11,329.20	11,935.50	12,240.10	12,317.90	12,407.00	12,531.10	12,314.40	12,356.10	14,224.90	14,916.00	14,880.20	14,495.00	13,458.80	12,099.10	
abr-26	Ordinario	20	6,899.40	6,386.40	5,883.50	5,602.40	5,535.30	5,425.90	5,462.10	6,638.10	7,972.90	8,761.70	9,417.40	9,830.50	9,554.90	9,380.30	9,480.10	9,477.90	9,250.20	9,167.90	10,605.20	10,729.40	10,344.20	9,811.10	9,082.60	8,200.20	5,842,730.40
	Sábado	4	6,488.70	5,922.50	5,492.40	5,175.20	5,184.70	5,310.30	5,542.00	6,689.10	7,867.80	8,554.50	9,170.30	9,595.40	9,196.10	9,476.20	9,958.60	9,990.80	9,754.70	9,432.40	10,427.00	10,560.40	10,155.10	9,490.50	8,446.90	7,294.40	
	Domingo	4	7,381.40	6,754.40	6,235.10	5,880.80	5,673.20	5,356.70	5,039.50	5,601.90	6,345.20	7,015.40	7,545.30	7,977.70	8,176.70	8,213.50	8,141.00	8,082.60	7,949.10	8,072.80	9,606.30	10,045.50	9,943.80	9,485.20	8,601.80	7,547.50	
	Festivo	2	7,381.40	6,754.40	6,235.10	5,880.80	5,673.20	5,356.70	5,039.50	5,601.90	6,345.20	7,015.40	7,545.30	7,977.70	8,176.70	8,213.50	8,141.00	8,082.60	7,949.10	8,072.80	9,606.30	10,045.50	9,943.80	9,485.20	8,601.80	7,547.50	
may-26	Ordinario	19	2,523.90	2,132.40	1,816.50	1,546.30	1,473.50	1,370.90	1,465.10	2,160.50	2,970.90	3,418.10	3,701.90	3,910.40	3,757.30	3,599.80	3,594.00	3,545.60	3,429.50	3,481.20	4,401.70	4,489.20	4,183.60	3,804.60	3,306.20	2,747.90	2,193,087.30
	Sábado	5	1,936.20	1,593.10	1,342.00	1,169.00	1,146.80	1,139.10	1,232.60	1,963.00	2,677.20	3,089.60	3,492.50	3,782.70	3,591.10	3,682.60	3,911.20	3,900.00	3,771.80	3,601.40	4,228.00	4,401.80	4,145.80	3,725.30	3,093.30	2,434.20	
	Domingo	5	1,931.10	1,659.70	1,381.30	1,233.30	1,185.90	1,032.30	1,007.20	1,472.70	2,012.50	2,432.10	2,751.20	3,147.60	3,369.70	3,411.70	3,421.40	3,437.90	3,351.90	3,354.00	4,337.10	4,691.50	4,632.50	4,308.00	3,712.70	3,017.10	
	Festivo	2	1,931.10	1,659.70	1,381.30	1,233.30	1,185.90	1,032.30	1,007.20	1,472.70	2,012.50	2,432.10	2,751.20	3,147.60	3,369.70	3,411.70	3,421.40	3,437.90	3,351.90	3,354.00	4,337.10	4,691.50	4,632.50	4,308.00	3,712.70	3,017.10	
jun-26	Ordinario	19	1,963.30	1,617.60	1,362.20	1,191.70	1,146.20	1,080.90	1,182.40	1,927.10	2,745.90	3,249.40	3,686.90	3,927.70	3,795.90	3,644.90	3,652.20	3,627.30	3,539.90	3,549.00	4,285.50	4,418.00	4,089.90	3,715.40	3,253.10	2,730.90	2,044,913.60
	Sábado	4	2,170.90	1,818.00	1,549.80	1,363.80	1,341.90	1,413.00	1,456.60	2,182.90	2,950.30	3,394.30	3,813.30	4,086.70	3,855.30	4,068.30	4,376.20	4,388.60	4,213.80	3,911.00	4,434.80	4,710.90	4,489.40	4,087.20	3,431.60	2,745.40	
	Domingo	4	1,825.60	1,549.80	1,324.30	1,178.30	1,120.00	948.70	870.40	1,348.60	1,901.60	2,246.20	2,654.80	2,957.30	3,111.50	3,079.30	3,012.10	2,950.40	2,889.60	3,008.60	3,975.40	4,332.00	4,213.60	3,873.20	3,273.50	2,585.90	
	Festivo	3	1,825.60	1,549.80	1,324.30	1,178.30	1,120.00	948.70	870.40	1,348.60	1,901.60	2,246.20	2,654.80	2,957.30	3,111.50	3,079.30	3,012.10	2,950.40	2,889.60	3,008.60	3,975.40	4,332.00	4,213.60	3,873.20	3,273.50	2,585.90	
jul-26	Ordinario	22	1,881.70	1,550.50	1,332.20	1,170.60	1,145.50	1,116.90	1,173.20	1,893.30	2,731.10	3,205.70	3,632.70	3,826.90	3,711.80	3,591.00	605.00	3,628.60	3,508.00	3,488.80	4,207.80	4,452.50	4,151.50	3,745.80	3,229.50	2,679.50	2,074,770.60
	Sábado	4	2,319.70	1,936.30	1,655.30	1,457.10	1,443.40	1,561.50	1,599.90	2,319.60	3,094.20	3,534.40	3,979.30	4,300.40	4,057.40	4,239.00	4,544.10	4,544.20	4,362.10	4,093.40	4,718.40	4,918.60	4,709.00	4,296.10	3,617.40	2,886.80	
	Domingo	4	1,904.00	1,626.70	1,392.00	1,177.10	1,104.90	1,009.80	895.20	1,334.80	1,909.30	2,372.80	2,705.30	2,873.80	3,162.90	3,181.90	3,167.40	3,190.80	3,126.80	3,053.20	3,899.90	4,388.20	4,261.20	3,944.00	3,407.50	2,810.10	
	Festivo	1	1,904.00	1,626.70	1,392.00	1,177.10	1,104.90	1,009.80	895.20	1,334.80	1,909.30	2,372.80	2,705.30	2,873.80	3,162.90	3,181.90	3,167.40	3,190.80	3,126.80	3,053.20	3,899.90	4,388.20	4,261.20	3,944.00	3,407.50	2,810.10	
ago-26	Ordinario	19	2,251.00	1,860.20	1,568.70	1,373.50	1,301.80	1,283.70	1,304.30	2,031.80	2,850.90	3,354.20	3,772.30	4,039.00	3,889.00	3,762.30	749.10	677.80	3,503.80	3,492.50	4,262.50	4,381.40	4,106.40	3,727.40	3,192.70	2,623.20	2,068,744.00
	Sábado	5	2,155.20	1,800.00	1,528.40	1,336.80	1,318.50	1,421.90	1,490.40	2,230.90	2,989.60	3,419.50	3,865.60	4,167.50	3,932.30	4,143.50	4,461.10	4,467.80	4,293.30	4,137.10	4,808.20	4,768.40	4,516.30	4,080.10	3,385.00	2,671.80	
	Domingo	5	2,151.60	1,778.90	1,489.40	1,280.10	1,192.20	1,073.80	944.30	1,376.70	1,852.80	2,281.90	2,688.70	3,036.80	3,164.90	3,125.70	3,089.20	3,115.00	3,040.90	3,031.80	3,963.30	4,468.30	4,417.80	4,063.50	3,449.00	2,775.90	
	Festivo	2	2,151.60	1,778.90	1,489.40	1,280.10	1,192.20	1,073.80	944.30	1,376.70	1,852.80	2,281.90	2,688.70	3,036.80	3,164.90	3,125.70	3,089.20	3,115.00	3,040.90	3,031.80	3,963.30	4,468.30	4,417.80	4,063.50	3,449.00	2,775.90	
sep-26	Ordinario	22	2,912.50	2,508.60	2,196.20	1,974.80	1,909.90	1,820.60	1,864.80	2,681.20	3,553.10	4,055.90	4,484.30	4,697.00	4,513.10	4,375.80	4,364.60	4,348.50	4,208.70	4,316.60	5,284.80	5,186.70	4,833.20	4,393.80	3,865.20	3,282.40	2,666,666.20
	Sábado	4	2,396.90	2,024.70	1,764.90	1,573.40	1,576.50	1,685.50	1,821.60	2,653.90	3,464.50	3,906.80	4,374.90	4,697.50	4,419.80	4,631.60	4,989.00	5,007.00	4,799.90	4,827.00	5,419.60	5,242.60	4,915.10	4,432.70	3,737.80	3,015.70</	

9.3. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 3 AÑO 2027

Periodos: 1 enero de 2027 a 31 de diciembre de 2027, en kWh

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES kWh
ene-27	Ordinario	19	34,104.86	31,985.47	30,453.53	29,382.46	29,128.58	29,961.71	29,701.39	33,804.80	38,220.26	40,777.22	43,415.03	45,290.92	43,893.52	45,265.20	47,552.82	47,769.80	46,677.48	44,600.80	47,545.21	47,706.33	46,460.68	44,472.69	41,194.78	37,514.31	28,661,912.40
	Sábado	5	34,399.53	32,307.57	30,757.70	29,534.89	29,214.28	29,364.33	28,476.31	31,662.69	35,871.07	38,656.11	40,949.19	42,386.52	41,714.87	41,243.94	41,507.36	41,492.54	40,806.46	40,456.14	45,128.08	45,629.98	44,230.59	42,487.84	40,120.91	37,356.94	
	Domingo	5	34,838.58	32,821.24	31,185.21	29,877.63	29,212.94	28,885.13	27,137.77	28,574.04	30,973.10	33,417.83	34,921.36	36,260.20	37,057.34	37,237.05	37,354.16	37,424.56	37,176.17	37,219.23	42,332.56	43,878.33	43,700.90	42,355.24	39,809.52	36,695.06	
	Festivo	2	34,838.58	32,821.24	31,185.21	29,877.63	29,212.94	28,885.13	27,137.77	28,574.04	30,973.10	33,417.83	34,921.36	36,260.20	37,057.34	37,237.05	37,354.16	37,424.56	37,176.17	37,219.23	42,332.56	43,878.33	43,700.90	42,355.24	39,809.52	36,695.06	
feb-27	Ordinario	20	33,710.62	31,667.90	30,208.81	29,253.68	29,323.81	31,230.25	31,133.46	34,863.73	38,625.14	40,472.23	42,678.94	44,159.45	42,309.28	43,996.54	46,476.36	46,795.06	45,887.94	43,720.78	46,310.40	47,140.86	46,108.44	43,882.79	40,255.25	36,607.39	25,956,636.20
	Sábado	4	33,834.07	31,943.18	30,299.73	29,184.94	28,759.30	29,097.11	28,753.36	32,107.75	36,140.86	38,674.00	40,745.17	42,116.99	41,295.13	40,755.01	40,995.25	40,989.48	40,291.28	39,975.80	44,264.37	45,265.54	43,959.42	42,195.39	39,797.85	36,977.93	
	Domingo	4	34,437.74	32,418.49	30,856.44	29,710.55	28,984.81	28,832.37	27,341.41	28,786.44	31,152.58	33,301.22	34,868.21	36,461.94	37,375.99	37,656.08	37,909.59	38,105.62	37,822.86	37,722.54	42,502.09	44,641.78	44,678.52	43,446.31	40,547.65	37,083.36	
	Festivo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
mar-27	Ordinario	20	34,320.74	32,242.73	30,676.75	29,521.02	29,347.30	30,604.97	30,360.45	34,413.73	38,501.73	40,641.23	43,068.07	44,648.03	42,861.18	44,768.53	47,080.37	47,328.78	46,419.37	44,222.93	46,431.01	47,073.85	46,137.64	44,153.35	41,048.95	37,556.85	28,377,635.65
	Sábado	4	34,434.96	32,290.98	30,780.77	29,585.62	28,872.18	28,763.11	28,268.57	31,451.24	35,287.72	37,690.21	39,604.00	40,827.46	40,177.57	39,706.89	39,438.04	40,535.53	38,991.99	38,634.83	43,203.27	43,922.31	42,734.27	41,205.39	39,177.60	36,600.33	
	Domingo	4	34,119.10	32,116.47	30,328.90	29,074.77	28,493.22	28,114.36	26,496.62	28,011.30	30,205.93	32,212.60	33,733.84	35,172.03	35,894.47	36,079.06	36,290.32	36,584.69	36,070.83	36,169.63	40,602.46	42,241.78	42,156.89	41,243.30	38,785.28	35,560.02	
	Festivo	3	34,119.10	32,116.47	30,328.90	29,074.77	28,493.22	28,114.36	26,496.62	28,011.30	30,205.93	32,212.60	33,733.84	35,172.03	35,894.47	36,079.06	36,290.32	36,584.69	36,070.83	36,169.63	40,602.46	42,241.78	42,156.89	41,243.30	38,785.28	35,560.02	
abr-27	Ordinario	22	26,951.05	25,573.51	24,223.29	23,468.61	23,288.29	22,994.62	23,091.81	26,249.50	29,833.65	31,951.46	33,712.05	34,821.30	34,081.25	33,612.57	33,880.45	33,874.69	33,263.31	33,042.34	36,901.65	37,235.05	36,200.73	34,769.42	32,813.31	30,443.80	21,852,567.86
	Sábado	4	25,848.30	24,327.93	23,173.05	22,321.48	22,346.99	22,684.26	23,306.28	26,386.38	29,551.45	31,395.15	33,048.63	34,190.08	33,117.94	33,870.15	35,165.44	35,251.77	34,617.86	33,752.56	36,423.13	36,781.24	35,693.00	33,908.35	31,106.17	28,011.72	
	Domingo	4	28,245.26	26,561.82	25,167.27	24,215.98	23,658.62	22,808.73	21,957.19	23,467.30	25,463.05	27,262.64	28,685.38	29,846.31	30,380.77	30,479.55	30,284.91	30,127.99	29,769.54	30,101.70	34,219.47	35,398.60	35,125.72	33,894.13	31,522.12	28,691.20	
	Festivo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
may-27	Ordinario	19	29,068.18	27,295.46	25,864.99	24,641.62	24,311.85	23,847.60	24,273.96	27,422.67	31,092.41	33,117.04	34,402.13	35,346.47	34,653.33	33,940.08	33,913.86	33,694.55	33,168.82	33,402.89	37,570.90	37,967.11	36,583.55	34,867.36	32,610.48	30,082.55	23,042,025.86
	Sábado	4	26,407.26	24,853.64	23,716.52	22,933.29	22,832.79	22,797.80	23,221.19	26,528.50	29,762.38	31,629.77	33,454.01	34,767.99	33,900.43	34,315.11	35,349.95	35,299.41	34,718.93	33,947.39	36,784.29	37,571.63	36,412.20	34,508.47	31,646.70	28,662.16	
	Domingo	5	26,384.13	25,155.13	23,894.73	23,224.56	23,009.60	22,314.46	22,200.88	24,308.62	26,752.54	28,652.82	30,097.48	31,892.41	32,897.94	33,088.48	33,132.37	33,207.10	32,817.29	32,827.15	37,278.67	38,883.37	38,616.18	37,146.55	34,451.20	31,301.50	
	Festivo	3	26,384.13	25,155.13	23,894.73	23,224.56	23,009.60	22,314.46	22,200.88	24,308.62	26,752.54	28,652.82	30,097.48	31,892.41	32,897.94	33,088.48	33,132.37	33,207.10	32,817.29	32,827.15	37,278.67	38,883.37	38,616.18	37,146.55	34,451.20	31,301.50	
jun-27	Ordinario	21	7,841.29	7,203.78	6,732.76	6,418.45	6,334.49	6,214.07	6,401.19	7,774.51	9,284.57	10,213.05	11,019.90	11,463.95	11,220.89	10,942.37	10,955.82	10,909.94	10,748.76	10,765.58	12,123.76	12,368.20	11,763.05	11,072.39	10,241.98	9,256.86	6,843,780.16
	Sábado	4	8,224.08	7,573.31	7,078.80	6,735.68	6,695.30	6,826.56	6,906.83	8,246.32	9,661.41	10,480.25	11,252.92	11,757.17	11,330.47	11,723.29	12,291.14	12,313.85	11,991.59	11,433.11	12,399.14	12,908.24	12,499.85	11,758.16	10,549.02	9,283.71	
	Domingo	4	7,587.48	7,078.72	6,663.00	6,393.65	6,286.21	5,970.17	5,825.83	6,707.75	7,727.58	8,363.05	9,116.64	9,674.33	9,958.76	9,899.47	9,775.54	9,661.60	9,549.47	9,768.95	11,551.86	12,209.62	11,991.24	11,363.45	10,257.61	8,989.53	
	Festivo	1	7,587.48	7,078.72	6,663.00	6,393.65	6,286.21	5,970.17	5,825.83	6,707.75	7,727.58	8,363.05	9,116.64	9,674.33	9,958.76	9,899.47	9,775.54	9,661.60	9,549.47	9,768.95	11,551.86	12,209.62	11,991.24	11,363.45	10,257.61	8,989.53	
jul-27	Ordinario	20	3,260.06	2,862.54	2,600.49	2,406.50	2,376.41	2,342.03	2,409.62	3,273.98	4,279.57	4,849.28	5,361.73	5,594.89	5,456.68	5,311.67	5,328.57	5,356.85	5,212.04	5,189.09	6,052.11	6,345.80	5,984.50	5,497.47	4,877.81	4,217.65	3,320,362.41
	Sábado	5	3,785.77	3,325.62	2,988.36	2,750.41	2,734.00	2,875.67	2,921.86	3,785.64	4,715.39	5,243.80	5,777.83	6,163.21	5,871.59	6,089.50	6,455.70	6,455.80	6,237.22	5,914.77	6,664.88	6,905.25	6,653.59	6,158.02	5,343.40	4,466.47	
	Domingo	4	3,286.87	2,954.00	2,672.22	2,414.28	2,327.68	2,213.49	2,076.01	2,603.64	3,293.16	3,849.56	4,248.62	4,450.87	4,797.88	4,820.68	4,803.24	4,831.36	4,754.57	4,666.22	5,682.55	6,268.54	6,116.16	5,735.40	5,091.42	4,374.39	
	Festivo	2	3,286.87	2,954.00	2,672.22	2,414.28	2,327.68	2,213.49	2,076.01	2,603.64	3,293.16	3,849.56	4,248.62	4,450.87	4,797.88	4,820.68	4,803.24	4,831.36	4,754.57	4,666.22	5,682.55	6,268.54	6,116.16	5,735.40	5,091.42	4,374.39	
ago-27	Ordinario	21	8,660.96	7,924.82	7,375.58	7,007.76	6,872.65	6,838.61	6,877.49	8,248.02	9,791.15	10,739.55	11,527.19	12,029.65	11,747.07	11,508.42	11,483.56	11,349.05	11,021.33	11,000.08	12,450.68	12,674.65	12,156.69	11,442.57	10,435.15	9,362.33	7,378,162.38
	Sábado	3	8,480.47	7,811.35	7,299.58	6,938.69	6,904.23	7,098.98	7,228.09	8,623.10	10,052.62	10,862.42	11,702.98	12,271.73	11,828.56	12,226.55	12,824.80	12,837.48	12,508.68	12,214.40	13,478.86	13,403.80	12,928.86	12,107.14	10,797.45	9,453.79	
	Domingo																										

9.4. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 4 AÑO 2028

Periodos: 1 enero de 2028 a 31 de diciembre de 2028, en kWh

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES kWh
ene-28	Ordinario	20	17,214.94	16,010.95	15,140.67	14,532.21	14,387.99	14,861.28	14,713.39	17,044.49	19,552.85	21,005.43	22,503.93	23,569.80	22,775.75	23,554.99	24,854.56	24,977.82	24,357.28	23,177.55	24,850.23	24,941.76	24,234.12	23,104.77	21,242.63	19,151.81	14,704,773.21
	Sábado	4	17,382.35	16,193.93	15,313.47	14,618.81	14,436.67	14,521.92	14,017.45	15,827.59	18,218.31	19,800.45	21,103.12	21,919.65	21,538.09	21,270.56	21,420.21	21,411.79	21,022.04	20,823.02	23,477.09	23,762.22	22,967.24	21,977.21	20,632.58	19,062.41	
	Domingo	5	17,631.77	16,485.74	15,556.33	14,813.51	14,435.91	14,249.69	13,257.03	14,072.96	15,435.84	16,824.65	17,678.79	18,439.37	18,892.21	18,994.30	19,060.83	19,100.82	18,959.72	18,984.18	21,888.99	22,767.13	22,666.33	21,901.88	20,455.69	18,686.40	
	Festive	2	17,631.77	16,485.74	15,556.33	14,813.51	14,435.91	14,249.69	13,257.03	14,072.96	15,435.84	16,824.65	17,678.79	18,439.37	18,892.21	18,994.30	19,060.83	19,100.82	18,959.72	18,984.18	21,888.99	22,767.13	22,666.33	21,901.88	20,455.69	18,686.40	
feb-28	Ordinario	21	12,513.29	11,589.13	10,929.01	10,496.90	10,528.63	11,391.13	11,347.34	13,034.97	14,736.69	15,572.35	16,570.70	17,240.50	16,403.46	17,166.80	18,288.71	18,432.90	18,022.50	17,042.04	18,213.62	18,589.34	18,122.26	17,115.34	15,474.18	13,823.83	10,265,949.54
	Sábado	4	12,569.14	11,713.67	10,970.15	10,465.80	10,273.23	10,426.07	10,270.55	11,788.12	13,612.77	14,758.80	15,695.83	16,316.46	15,944.64	15,700.28	15,808.97	15,806.36	15,490.48	15,347.75	17,287.97	17,740.92	17,150.01	16,351.93	15,267.24	13,991.47	
	Domingo	4	12,842.25	11,928.71	11,222.01	10,703.60	10,375.26	10,306.29	9,631.76	10,285.51	11,355.99	12,328.07	13,037.00	13,758.03	14,171.56	14,298.28	14,412.97	14,501.65	14,373.73	14,328.34	16,490.69	17,458.72	17,475.34	16,917.87	15,606.47	14,039.17	
	Festive	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mar-28	Ordinario	22	15,617.33	14,527.75	13,706.65	13,100.66	13,009.57	13,669.01	13,540.80	15,666.09	17,809.58	18,931.40	20,203.88	21,032.32	20,095.40	21,095.49	22,307.68	22,437.93	21,961.09	20,809.42	21,967.20	22,304.26	21,813.37	20,772.93	19,145.18	17,314.14	13,243,873.07
	Sábado	4	15,677.22	14,553.05	13,761.19	13,134.53	12,760.45	12,703.26	12,443.95	14,112.74	16,124.36	17,384.07	18,387.54	19,029.05	18,688.29	18,441.49	18,300.52	18,675.98	18,066.64	17,879.37	20,274.77	20,651.79	20,028.86	19,227.21	18,163.96	16,812.60	
	Domingo	4	15,511.61	14,461.55	13,524.26	12,866.67	12,561.74	12,363.09	11,514.85	12,309.06	13,459.78	14,511.95	15,309.60	16,063.69	16,442.50	16,539.28	16,650.06	16,804.41	16,534.97	16,586.77	18,911.07	19,770.63	19,726.12	19,247.09	17,958.25	16,267.13	
	Festive	1	15,511.61	14,461.55	13,524.26	12,866.67	12,561.74	12,363.09	11,514.85	12,309.06	13,459.78	14,511.95	15,309.60	16,063.69	16,442.50	16,539.28	16,650.06	16,804.41	16,534.97	16,586.77	18,911.07	19,770.63	19,726.12	19,247.09	17,958.25	16,267.13	
abr-28	Ordinario	18	9,217.28	8,604.31	8,003.50	7,667.69	7,587.45	7,456.78	7,500.03	8,905.11	10,499.95	11,442.31	12,225.72	12,719.31	12,390.00	12,161.46	12,300.66	12,298.09	12,026.04	11,927.72	13,645.00	13,793.35	13,333.11	12,696.22	11,825.81	10,771.45	7,655,859.59
	Sábado	5	8,726.58	8,050.07	7,536.18	7,157.25	7,168.61	7,318.68	7,595.46	8,966.01	10,374.37	11,194.77	11,930.52	12,438.43	11,961.36	12,296.07	12,872.44	12,910.85	12,628.78	12,243.75	13,432.07	13,591.42	13,107.18	12,313.07	11,066.18	9,689.24	
	Domingo	5	9,793.16	9,044.08	8,423.55	8,000.25	7,752.24	7,374.06	6,995.16	7,667.11	8,555.16	9,355.92	9,989.00	10,505.58	10,743.40	10,700.74	10,630.92	10,471.42	10,619.22	12,451.51	12,976.18	12,854.76	12,306.74	11,251.27	9,991.59		
	Festive	2	9,793.16	9,044.08	8,423.55	8,000.25	7,752.24	7,374.06	6,995.16	7,667.11	8,555.16	9,355.92	9,989.00	10,505.58	10,743.40	10,700.74	10,630.92	10,471.42	10,619.22	12,451.51	12,976.18	12,854.76	12,306.74	11,251.27	9,991.59	9,991.59	
may-28	Ordinario	21	10,762.37	9,942.19	9,280.35	8,714.33	8,561.76	8,346.96	8,544.22	10,001.04	11,698.93	12,635.67	13,230.24	13,667.16	13,346.46	13,016.46	13,004.33	12,902.86	12,659.62	12,767.92	14,696.34	14,879.65	14,239.52	13,445.49	12,401.29	11,231.69	8,689,418.47
	Sábado	4	9,531.24	8,812.42	8,286.31	7,923.93	7,877.43	7,861.25	8,057.14	9,587.33	11,083.56	11,947.54	12,791.57	13,399.51	12,998.12	13,189.98	13,668.77	13,645.39	13,376.81	13,019.84	14,332.40	14,696.68	14,160.24	13,279.44	11,955.38	10,574.52	
	Domingo	4	9,520.54	8,951.92	8,368.76	7,959.24	7,837.62	7,585.07	7,585.07	8,560.26	9,690.99	10,570.20	11,238.60	12,069.06	12,534.29	12,622.45	12,642.75	12,677.33	12,496.98	12,501.54	14,561.13	15,303.58	15,179.96	14,500.00	13,252.94	11,795.66	
	Festive	2	9,520.54	8,951.92	8,368.76	7,959.24	7,837.62	7,585.07	7,585.07	8,560.26	9,690.99	10,570.20	11,238.60	12,069.06	12,534.29	12,622.45	12,642.75	12,677.33	12,496.98	12,501.54	14,561.13	15,303.58	15,179.96	14,500.00	13,252.94	11,795.66	
jun-28	Ordinario	20	14,792.43	13,809.83	13,083.85	12,599.39	12,469.99	12,284.38	12,572.78	14,689.50	17,016.97	18,448.06	19,691.66	20,376.07	20,001.45	19,572.17	19,592.90	19,522.18	19,273.75	19,299.67	21,393.06	21,769.82	20,837.09	19,772.56	18,458.74	16,974.26	12,471,108.00
	Sábado	4	15,382.44	14,379.39	13,617.20	13,088.35	13,026.11	13,228.42	13,352.13	15,416.71	17,597.81	18,859.89	20,050.82	20,828.03	20,170.35	20,775.81	21,651.04	21,686.04	21,189.35	20,328.55	21,817.50	22,602.19	21,972.73	20,829.55	18,965.89	17,015.66	
	Domingo	4	14,401.23	13,617.07	12,976.32	12,561.17	12,395.58	11,908.46	11,885.98	13,045.29	14,617.17	15,596.63	16,758.15	17,617.72	18,056.12	17,964.73	17,773.71	17,598.09	17,425.27	17,763.56	20,511.58	21,525.39	21,188.79	20,221.18	18,516.74	16,562.23	
	Festive	2	14,401.23	13,617.07	12,976.32	12,561.17	12,395.58	11,908.46	11,885.98	13,045.29	14,617.17	15,596.63	16,758.15	17,617.72	18,056.12	17,964.73	17,773.71	17,598.09	17,425.27	17,763.56	20,511.58	21,525.39	21,188.79	20,221.18	18,516.74	16,562.23	
jul-28	Ordinario	19	1,874.35	1,543.52	1,325.43	1,163.98	1,138.94	1,110.33	1,166.58	1,885.93	2,722.82	3,196.96	3,623.44	3,817.48	3,702.46	3,595.84	3,619.37	3,498.86	3,479.76	4,198.00	4,442.42	4,141.74	3,736.41	3,220.70	2,671.29	2,132,513.02	
	Sábado	5	2,311.86	1,928.91	1,648.23	1,450.19	1,436.54	1,554.44	1,592.88	2,311.76	3,085.53	3,525.29	3,969.73	4,290.46	4,047.76	4,229.12	4,533.88	4,533.97	4,352.06	4,083.70	4,707.97	4,908.01	4,698.58	4,286.14	3,608.18	2,878.36	
	Domingo	5	1,896.66	1,619.63	1,385.13	1,170.46	1,098.39	1,003.35	888.94	1,328.05	1,901.89	2,364.95	2,697.06	2,865.38	3,154.18	3,173.15	3,158.64	3,182.04	3,118.14	3,044.60	3,890.44	4,378.12	4,251.31	3,934.42	3,398.48	2,801.74	
	Festive	2	1,896.66	1,619.63	1,385.13	1,170.46	1,098.39	1,003.35	888.94	1,328.05	1,901.89	2,364.95	2,697.06	2,865.38	3,154.18	3,173.15	3,158.64	3,182.04	3,118.14	3,044.60	3,890.44	4,378.12	4,251.31	3,934.42	3,398.48	2,801.74	
ago-28	Ordinario	21	4,056.28	3,568.27	3,204.16	2,960.32	2,870.75	2,848.19	2,873.97	3,782.53	4,805.52	5,434.25	5,956.40	6,289.49	6,102.17	5,943.95	5,927.47	5,838.31	5,621.04	5,606.96	6,568.61	6,717.09	6,373.71	5,900.30	5,232.45	4,521.24	3,655,478.77
	Sábado	4	3,936.63	3,493.05	3,153.78	2,914.53	2,891.69	3,020.80	3,106.39	4,031.18	4,978.86	5,515.70	6,072.94	6,449.98	6,156.19	6,420.03	6,816.63	6,825.03	6,607.06	6,411.97	7,250.22	7,200.46	6,885.61	6,340.86	5,472.63	4,581.88	
	Domingo	4	3,932.18	3,466.67	3,105.13	2,843.63	2,733.89	2,586.03	2,424.26	2,964.36	3,559.00	4,094.92	4,603.02	5,037.77	5,197.75	5,148.80	5,103.19	5,135.38	5,042.93	5,031.56	6,194.99	6,825.71	6,762.64	6,320.05	5,552.61	4,711.92	
	Festive	2	3,932.18	3,466.67																							

9.5. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑOS 2026 A 2028

Periodos: 1 febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2028, en kWh

9.5.1. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2026

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES kWh
ene-26	Ordinario	20																									0
	Sábado	5																									
	Domingo	4																									
	Festivo	2																									
feb-26	Ordinario	20																		60,612.69	58,240.70	62,992.80	65,934.32	66,035.71	64,706.02	63,842.60	12,471,487.04
	Sábado	4																		61,015.15	60,125.07	62,613.11	62,880.98	63,309.02	63,244.37	62,924.12	
	Domingo	4																		62,207.89	61,187.70	65,868.65	69,532.52	72,057.02	71,327.24	67,754.72	
	Festivo	0																		-	-	-	-	-	-	-	
mar-26	Ordinario	21																		61,665.29	59,997.58	59,923.36	62,940.51	64,925.10	66,389.47	66,766.40	13,432,833.39
	Sábado	4																		53,859.01	55,201.70	53,225.44	55,265.39	57,292.56	59,243.62	60,289.09	
	Domingo	5																		58,024.46	57,668.13	56,823.09	60,119.55	64,015.67	66,411.50	65,544.00	
	Festivo	1																		56,822.68	56,090.14	55,122.81	58,328.49	62,413.01	64,815.74	63,939.37	
abr-26	Ordinario	20																		44,743.40	51,438.09	51,140.15	52,868.17	55,730.95	60,405.55	63,137.81	11,611,265.00
	Sábado	4																		62,407.44	57,641.35	55,599.27	56,652.06	56,345.25	53,243.95	48,803.88	
	Domingo	4																		57,601.74	58,678.04	57,368.44	58,796.39	60,130.83	60,466.31	57,862.54	
	Festivo	2																		58,074.03	59,143.80	57,506.38	58,782.51	59,419.12	58,869.76	56,000.72	
may-26	Ordinario	19																		9,060.36	19,064.03	19,065.98	19,900.21	27,873.91	32,600.76	36,322.06	6,257,333.00
	Sábado	5																		36,325.24	31,681.53	31,249.33	32,212.40	32,735.61	31,067.30	29,473.77	
	Domingo	5																		39,695.70	40,762.99	40,726.33	42,258.33	43,261.90	43,257.42	41,441.16	
	Festivo	2																		37,295.92	38,605.21	38,912.36	40,833.22	42,126.23	42,491.95	41,099.64	
jun-26	Ordinario	19																		18,983.91	28,018.39	27,342.16	27,812.59	30,764.72	35,686.32	39,382.73	7,351,802.08
	Sábado	4																		46,894.21	41,146.13	42,043.10	44,501.27	45,307.45	43,377.82	40,597.78	
	Domingo	4																		42,038.84	44,757.14	43,955.21	45,326.93	46,454.96	46,177.91	43,608.59	
	Festivo	3																		41,793.94	44,519.52	43,499.02	45,127.00	46,515.29	46,345.00	43,942.61	
jul-26	Ordinario	22																		27,060.42	34,331.32	35,082.97	35,973.79	38,150.60	42,501.58	44,619.01	8,667,289.59
	Sábado	4																		52,301.16	52,972.92	49,792.27	51,722.98	51,289.29	48,160.99	44,399.41	
	Domingo	4																		42,040.34	45,280.36	45,252.97	45,480.91	46,292.12	47,386.21	47,765.71	
	Festivo	1																		41,527.47	44,714.63	44,496.16	44,965.24	46,177.21	47,303.26	47,721.88	
ago-26	Ordinario	19																		19,993.36	30,639.74	30,171.75	31,828.24	34,646.04	39,456.29	41,980.91	8,541,286.11
	Sábado	5																		54,604.89	53,602.37	49,545.98	51,140.78	51,561.53	48,672.86	45,701.19	
	Domingo	5																		43,739.68	45,939.44	49,332.24	51,762.03	53,052.29	53,275.76	51,249.70	
	Festivo	2																		42,908.69	45,159.36	47,913.64	50,224.42	51,590.16	51,881.44	50,208.36	
sep-26	Ordinario	22																		35,623.07	41,483.97	41,724.35	42,950.26	44,956.46	49,522.46	52,512.83	10,140,570.52
	Sábado	4																		60,214.51	54,006.96	51,445.86	52,883.65	53,571.78	52,389.74	49,720.80	
	Domingo	4																		79,346.10	70,821.92	65,866.45	64,724.64	63,612.29	60,838.44	57,445.79	
	Festivo	0																		-	-	-	-	-	-	-	
oct-26	Ordinario	21																		39,947.63	46,249.16	47,369.74	48,800.18	50,316.93	54,533.54	56,265.81	10,912,076.65
	Sábado	5																		54,300.97	50,977.66	49,815.61	49,179.32	47,993.44	46,246.47	43,448.69	
	Domingo	4																		53,751.10	55,976.17	57,553.24	58,663.08	59,370.78	57,854.41	55,322.82	
	Festivo	1																		53,116.20	55,022.22	56,509.08	58,349.69	59,098.60	57,728.20	55,332.67	
nov-26	Ordinario	19																		30,781.02	37,457.28	38,522.78	39,655.06	41,518.89	45,232.65	47,422.78	9,086,699.66
	Sábado	4																		59,248.83	61,006.44	60,686.93	61,549.28	61,862.74	61,561.88	59,814.27	
	Domingo	5																		42,570.51	44,742.90	44,908.16	43,407.12	40,883.15	39,474.19	38,725.49	
	Festivo	2																		41,900.74	43,523.40	43,665.93	42,568.18	40,379.50	39,066.19	38,396.98	
dic-26	Ordinario	21																		46,965.21	53,725.56	53,203.32	52,098.82	51,652.45	55,281.83	57,997.02	12,035,402.45
	Sábado	4																		71,647.31	66,346.17	68,743.49	69,720.86	69,563.14	65,917.90	61,853.92	
	Domingo	4																		50,556.83	53,554.95	54,307.35	56,207.79	58,351.34	58,924.32	58,363.53	
	Festivo	2																		51,753.38	54,498.59	54,970.73	56,884.75	58,819.29	59,391.64	58,560.84	
TOTAL AÑO kWh																										110,508,045.49	

9.5.2. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2027

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES kWh
ene-27	Ordinario	19																		62,677.80	65,148.16	65,184.59	65,406.36	64,353.22	61,630.46	58,469.40	13,512,052.13
	Sábado	5																		58,369.94	62,828.56	62,810.70	62,190.11	61,580.77	60,363.74	57,941.38	
	Domingo	5																		55,066.92	60,338.59	61,757.27	62,873.83	64,183.67	60,960.82	57,996.50	
	Festivo	2																		55,470.01	60,651.68	62,124.30	63,271.44	64,591.28	61,280.06	58,215.39	
feb-27	Ordinario	20																		61,106.68	63,950.10	66,947.83	67,944.75	66,321.83	62,690.80	59,417.40	12,535,982.88
	Sábado	4																		58,073.86	63,439.16	65,337.97	64,745.21	63,640.09	61,660.57	59,092.83	
	Domingo	4																		57,363.75	62,986.87	67,020.07	69,129.39	69,799.79	67,292.51	62,516.70	
	Festivo	0																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
mar-27	Ordinario	20																		61,350.21	63,621.82	64,334.09	65,710.57	65,367.33	63,891.02	61,526.32	13,410,647.46
	Sábado	4																		52,058.70	58,340.47	58,161.49	58,475.50	58,650.84	58,257.02	57,029.62	
	Domingo	4																		52,861.12	57,725.68	58,861.38	60,892.87	62,850.19	62,526.93	59,144.43	
	Festivo	3																		52,379.56	57,093.36	58,180.07	60,175.18	62,207.99	61,887.49	58,501.45	
abr-27	Ordinario	22																		47,480.73	56,586.73	57,065.26	57,348.38	57,929.35	59,124.27	58,781.43	11,845,996.82
	Sábado	4																		58,916.50	59,601.61	59,385.78	59,196.68	57,464.06	52,868.43	47,103.52	
	Domingo	4																		52,111.41	57,882.72	58,630.67	59,312.39	59,334.95	57,559.73	53,391.93	
	Festivo	0																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
may-27	Ordinario	19																		45,163.22	55,437.12	55,833.93	54,789.22	54,713.96	55,136.84	54,617.52	12,308,879.82
	Sábado	4																		57,914.89	59,327.70	59,843.85	59,107.80	57,255.38	52,988.49	48,647.00	
	Domingo	5																		58,873.27	65,663.10	67,388.95	68,064.66	67,036.88	63,994.34	59,282.28	
	Festivo	3																		57,914.50	64,801.01	66,664.23	67,495.29	66,583.16	63,688.51	59,145.83	
jun-27	Ordinario	21																		26,519.08	33,366.50	33,528.25	33,160.19	34,639.11	37,251.12	38,758.96	7,811,321.40
	Sábado	4																		46,046.59	44,087.05	45,981.02	47,545.91	47,341.82	44,392.94	40,793.85	
	Domingo	4																		39,970.64	45,517.54	46,280.09	47,125.46	47,180.60	45,427.37	41,519.57	
	Festivo	1																		39,873.44	45,423.24	46,099.05	47,046.11	47,204.53	45,493.68	41,652.14	
jul-27	Ordinario	20																		21,251.54	28,633.86	29,871.60	30,031.64	31,162.85	33,605.21	34,228.53	7,123,196.87
	Sábado	5																		41,714.43	43,408.18	42,056.26	43,382.90	42,191.55	38,440.00	34,025.93	
	Domingo	4																		32,035.56	36,102.36	37,508.31	37,293.57	37,206.50	37,280.16	36,486.24	
	Festivo	2																		31,829.83	35,875.41	37,204.71	37,086.71	37,160.41	37,246.88	36,468.66	
ago-27	Ordinario	21																		27,064.68	34,714.78	35,123.91	35,726.30	36,721.10	38,660.85	38,844.06	8,553,825.03
	Sábado	3																		51,059.93	52,734.99	50,019.89	50,594.43	49,766.14	45,340.63	41,199.79	
	Domingo	5																		40,451.90	45,263.35	50,012.00	51,853.85	51,817.05	50,261.11	46,691.89	
	Festivo	2																		40,120.60	44,952.35	49,446.44	51,240.83	51,234.13	49,705.22	46,276.73	
sep-27	Ordinario	22																		26,674.96	34,074.42	34,299.19	34,730.40	35,525.73	37,976.71	38,784.19	7,942,306.52
	Sábado	4																		45,650.23	43,222.27	41,329.94	42,300.36	42,136.76	40,260.09	36,741.51	
	Domingo	4																		61,831.16	57,079.33	53,336.92	52,002.74	50,241.93	46,206.15	41,876.44	
	Festivo	0																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
oct-27	Ordinario	20																		36,343.15	43,797.01	44,220.96	44,470.22	44,368.14	45,802.23	45,659.64	9,779,601.75
	Sábado	5																		48,632.18	48,558.10	47,496.48	46,141.46	43,944.14	40,608.60	36,529.52	
	Domingo	5																		46,246.65	51,601.48	53,374.45	53,977.68	53,424.32	50,152.87	45,916.15	
	Festivo	1																		45,991.68	51,218.40	52,955.13	53,851.83	53,315.02	50,102.19	45,920.10	
nov-27	Ordinario	20																		41,088.47	49,449.81	49,345.63	48,412.70	47,815.67	47,996.23	46,883.83	10,330,943.80
	Sábado	4																		62,001.01	67,149.10	66,501.10	65,845.30	64,361.00	61,823.67	57,840.58	
	Domingo	4																		44,954.55	50,922.78	51,305.81	49,295.53	45,458.81	41,708.49	38,547.98	
	Festivo	2																		44,687.58	50,436.70	50,810.68	48,961.15	45,258.07	41,545.86	38,417.04	
dic-27	Ordinario	22																		49,332.83	57,886.23	56,687.34	54,309.81	52,230.47	52,758.43	52,437.40	11,901,393.76
	Sábado	3																		66,895.92	66,406.87	68,510.68	68,604.01	67,141.06	62,187.33	56,407.87	
	Domingo	4																		47,276.53	54,421.24	55,434.95	56,123.75	56,500.45	54,990.53	52,771.79	
	Festivo	2																		47,754.04	54,797.81	55,699.68	56,393.90	56,687.20	55,177.02	52,850.53	
TOTAL AÑO kWh																										127,056,148.24	

9.5.3. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2028

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES kWh
ene-28	Ordinario	20																		61,663.51	63,569.37	64,491.65	65,267.99	64,357.66	61,794.27	59,177.00	13,474,936.60
	Sábado	4																		56,894.69	61,228.36	62,020.93	62,330.86	62,321.28	61,621.24	59,300.50	
	Domingo	5																		53,866.05	58,666.89	60,768.92	62,496.45	62,701.70	61,186.73	58,189.88	
	Festivo	2																		57,229.89	61,279.75	63,831.84	65,814.44	66,103.23	63,850.83	60,016.55	
feb-28	Ordinario	21																		55,354.88	57,914.29	59,619.99	61,226.96	60,357.30	57,584.30	55,478.54	11,854,313.90
	Sábado	4																		52,247.78	57,965.81	58,713.91	59,251.00	58,691.25	57,146.40	54,804.99	
	Domingo	4																		52,789.84	58,882.30	61,430.45	63,475.85	65,005.28	63,766.11	59,842.14	
	Festivo	0																		-	-	-	-	-	-	-	
mar-28	Ordinario	22																		58,467.28	59,778.52	61,148.77	63,803.48	63,966.12	63,278.22	61,867.83	13,059,269.34
	Sábado	4																		48,420.26	54,921.75	55,799.00	56,512.38	57,539.92	57,666.10	57,378.62	
	Domingo	4																		50,308.31	54,707.81	56,611.48	59,289.12	62,701.65	63,416.03	59,413.00	
	Festivo	1																		46,320.74	49,471.98	50,969.87	53,346.29	57,383.94	58,121.20	54,088.76	
abr-28	Ordinario	18																		40,472.79	50,087.41	51,498.03	52,860.63	54,714.11	57,576.93	58,778.78	10,991,943.95
	Sábado	5																		54,545.10	53,221.17	54,697.69	55,461.70	54,419.21	49,654.88	43,329.14	
	Domingo	5																		46,809.67	51,803.45	53,550.17	54,888.39	56,476.99	55,784.62	51,874.21	
	Festivo	2																		48,390.76	53,362.66	54,011.99	54,841.92	54,094.35	50,439.83	45,641.37	
may-28	Ordinario	21																		37,092.27	49,234.11	50,297.97	49,674.37	50,638.56	52,539.78	53,291.09	11,286,422.31
	Sábado	4																		55,410.87	55,432.51	57,124.35	57,168.01	56,017.37	51,310.82	46,332.70	
	Domingo	4																		56,439.44	63,354.60	65,801.51	66,731.97	66,076.81	63,172.92	58,360.08	
	Festivo	2																		48,489.10	56,205.98	59,791.89	62,010.66	62,314.40	60,636.98	57,228.65	
jun-28	Ordinario	20																		46,798.77	56,060.65	57,062.63	56,066.59	57,240.09	59,323.06	59,953.78	12,715,256.30
	Sábado	4																		70,894.24	69,445.70	73,049.96	74,776.12	73,954.13	69,334.31	64,001.03	
	Domingo	4																		61,541.14	69,863.38	72,259.95	73,139.53	72,539.90	69,128.82	62,721.29	
	Festivo	2																		60,726.28	69,072.72	70,742.05	72,474.28	72,740.62	69,684.78	63,832.72	
jul-28	Ordinario	19																		30,128.22	39,327.00	41,125.40	41,095.35	42,250.67	44,660.30	44,938.48	9,558,262.54
	Sábado	5																		53,785.31	56,054.75	55,360.02	56,915.75	55,141.20	50,246.44	44,482.12	
	Domingo	5																		42,020.53	47,209.27	49,692.78	49,200.60	48,729.93	48,594.02	47,229.70	
	Festivo	2																		40,300.98	45,312.43	47,155.32	47,471.65	48,344.66	48,315.92	47,082.77	
ago-28	Ordinario	21																		27,575.01	36,689.29	37,713.57	38,847.51	40,284.53	42,855.44	43,334.55	9,345,896.00
	Sábado	4																		55,932.76	57,777.46	55,030.65	56,049.36	55,439.58	49,977.25	45,441.28	
	Domingo	4																		44,277.84	49,957.43	56,631.27	59,194.23	59,387.93	57,885.70	53,684.02	
	Festivo	2																		41,523.99	47,372.29	51,930.09	54,098.65	54,542.50	53,264.95	50,233.06	
sep-28	Ordinario	21																		28,366.18	37,558.77	38,078.54	38,931.68	40,215.11	43,453.41	44,427.99	8,996,654.21
	Sábado	5																		50,562.10	48,069.61	46,195.96	47,973.12	48,220.05	46,591.10	42,585.79	
	Domingo	4																		70,835.67	65,068.16	60,711.21	59,281.76	57,412.76	52,600.23	47,590.28	
	Festivo	0																		-	-	-	-	-	-	-	
oct-28	Ordinario	21																		32,197.73	40,733.48	41,620.79	42,686.17	43,268.76	45,721.65	46,607.73	9,644,197.14
	Sábado	4																		49,659.21	48,918.87	48,235.13	47,270.32	45,392.40	41,959.57	37,608.29	
	Domingo	5																		47,070.88	53,235.17	55,669.00	56,941.09	56,726.58	53,318.43	48,640.13	
	Festivo	1																		44,948.47	50,046.26	52,178.51	55,893.48	55,816.76	52,896.54	48,673.05	
nov-28	Ordinario	20																		22,007.73	31,810.68	32,429.27	32,512.44	33,453.56	35,915.91	36,466.61	7,307,179.34
	Sábado	4																		49,144.49	54,115.79	54,516.62	55,282.43	55,240.91	54,217.99	50,923.25	
	Domingo	4																		30,330.72	35,876.27	36,634.18	35,311.06	32,038.85	29,290.34	27,207.78	
	Festivo	2																		28,104.04	31,821.98	32,504.33	32,521.96	30,364.46	27,933.88	26,115.66	
dic-28	Ordinario	19																		42,653.85	52,290.74	51,219.93	49,063.74	47,513.62	49,330.14	49,995.78	11,351,678.97
	Sábado	5																		65,987.35	63,279.37	66,861.57	68,950.00	68,998.69	63,953.82	56,899.63	
	Domingo	5																		43,103.46	51,154.29	52,852.96	53,907.33	55,375.75	54,262.11	53,181.24	
	Festivo	2																		47,108.12	54,312.48	55,073.18	56,173.03	56,941.89	55,826.17	53,841.59	
TOTAL AÑO kWh																								129,586,010.60			
TOTAL PRODUCTO																								367,150,204.33			

Periodos: 1 enero de 2029 a 31 de diciembre de 2030, en kWh

.....

ESSA
Grupo **epm**

9.6.2. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑO 2030

[illegible]

10. ANEXOS

10.1.FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑOS 2026 - 2028

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas CP-ESSC2025-003 de 1 de febrero del 2026 al 31 de diciembre 2028

OFERENTE:

Tipo de agente:

Oferta No.:

Tipo de oferta:

Franja Horaria

% de su oferta con FNCER:

Diligenciar

Elegir de la lista desplegable

Diligenciar

Fijo

Diligenciar

PLANA

H1-H24

Mes-año	Energía Solicitada (kWh)	Energía Horaria solicitada kWh (h1-h24)	% a ofertar	Energía Oferta kWh	Energía Horaria Ofertada kWh	Precio \$ / kWh
ene-26						
feb-26	3,360,000	5,000		-	-	
mar-26	3,720,000	5,000		-	-	
abr-26	3,600,000	5,000		-	-	
may-26	3,720,000	5,000		-	-	
jun-26	3,600,000	5,000		-	-	0.00
jul-26	3,720,000	5,000		-	-	
ago-26	3,720,000	5,000		-	-	
sep-26	3,600,000	5,000		-	-	
oct-26	3,720,000	5,000		-	-	
nov-26	3,600,000	5,000		-	-	
dic-26	3,720,000	5,000		-	-	
ene-27	3,720,000	5,000		-	-	
feb-27	3,360,000	5,000		-	-	
mar-27	3,720,000	5,000		-	-	
abr-27	3,600,000	5,000		-	-	
may-27	3,720,000	5,000		-	-	
jun-27	3,600,000	5,000	0.00%	-	-	0.00
jul-27	3,720,000	5,000		-	-	
ago-27	3,720,000	5,000		-	-	
sep-27	3,600,000	5,000		-	-	
oct-27	3,720,000	5,000		-	-	
nov-27	3,600,000	5,000		-	-	
dic-27	3,720,000	5,000		-	-	
ene-28	3,720,000	5,000		-	-	
feb-28	3,480,000	5,000		-	-	
mar-28	3,720,000	5,000		-	-	
abr-28	3,600,000	5,000		-	-	
may-28	3,720,000	5,000		-	-	
jun-28	3,600,000	5,000		-	-	0.00
jul-28	3,720,000	5,000		-	-	
ago-28	3,720,000	5,000		-	-	
sep-28	3,600,000	5,000		-	-	
oct-28	3,720,000	5,000		-	-	
nov-28	3,600,000	5,000		-	-	
dic-28	3,720,000	5,000		-	-	
TOTAL	127,800,000		0%	-		

Notas:

(1) La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la tabla 9.1. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 1 AÑOS 2026 A 2028 del pliego de condiciones.

(2) Tipo de Contrato: pague lo contratado.

(3) Precio ofertado en \$kWh, en pesos de Octubre 2025 (IPP Provisional)

(4) El precio igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto, con dos cifras decimales

(5) El % Igual para todos los meses y años ofertados, con dos cifras decimales.

(6) El precio incluye todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas son responsabilidad de EL OFERENTE.

(7) No serán tenidas en cuenta ofertas con condiciones y/o modificaciones adicionales a los Pliegos definitivos.

(8) La oferta se acoge a todas las condiciones del pliego CP-ESSC2025-003.

(9) Tipo de oferta plana, horas 1-24

EL OFERENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al completar cada una de las Tablas de las cantidades a ofertar: Debe definir el porcentaje ofertado, hasta máximo el 100% de lo solicitado; EL CONTRATANTE aceptará la oferta de acuerdo a la metodología de evaluación hasta el máximo ofertado.

FIRMA OFERENTE E.S.P.

10.2.FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 2 AÑO 2026

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas CP-ESSC2025-003 de 1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre 2026

OFERENTE:

Tipo de agente:

Oferta No.:

Tipo de oferta:

% de su oferta con FNCER:

CURVA

Diligenciar

Elegir de la lista desplegable

Diligenciar

Fijo

Diligenciar

Mes-año	Energia Solicitada (kWh)	% a ofertar	Energia Oferta kWh	Precio \$ / kWh
ene-26				0.00
feb-26	8,204,162	0.00%	-	
mar-26	9,865,393	0.00%	-	
abr-26	5,842,730	0.00%	-	
may-26	2,193,087	0.00%	-	
jun-26	2,044,914	0.00%	-	
jul-26	2,074,771	0.00%	-	
ago-26	2,068,744	0.00%	-	
sep-26	2,666,666	0.00%	-	
oct-26	1,969,082	0.00%	-	
nov-26	1,831,628	0.00%	-	
dic-26	5,062,929	0.00%	-	
TOTAL	43,824,107	0%	-	

- Notas:**
- (1) La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la tabla 9.2. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 2 AÑO 2026 del pliego de condiciones.
 - (2) Tipo de Contrato: pague lo contratado.
 - (3) Precio ofertado en \$kWh, en pesos de Octubre 2025 (IPP Provisional)
 - (4) El precio debe ser el mismo para todos los meses del año, con dos cifras decimales
 - (5) El % igual o diferente para cada uno de los meses del año, con dos cifras decimales.
 - (6) El precio incluye todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas son responsabilidad de EL OFERENTE.
 - (7) No serán tenidas en cuenta ofertas con condiciones y/o modificaciones adicionales a los Pliegos definitivos.
 - (8) La oferta se acoge a todas las condiciones del pliego CP-ESSC2025-003.
 - (9) Tipo de oferta curva

EL OFERENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al completar cada una de las Tablas de las cantidades a ofertar: Debe definir el porcentaje ofertado, hasta máximo el 100% de lo solicitado; EL CONTRATANTE aceptará la oferta de acuerdo a la metodología de evaluación hasta el máximo ofertado.

FIRMA OFERENTE E.S.P.

10.3.FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 3 AÑO 2027

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas CP-ESSC2025-003 de 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre 2027

OFERENTE:	_____	Diligenciar
Tipo de agente:	_____	Elegir de la lista desplegable
Oferta No.:	_____	Diligenciar
Tipo de oferta:	CURVA	Fijo
% de su oferta con FNCER:	_____	Diligenciar

Mes-año	Energía Solicitada (kWh)	% a ofertar	Energía Oferta kWh	Precio \$ / kWh
ene-27	28,661,912	0.00%	-	0.00
feb-27	25,956,636	0.00%	-	
mar-27	28,377,636	0.00%	-	
abr-27	21,852,568	0.00%	-	
may-27	23,042,026	0.00%	-	
jun-27	6,843,780	0.00%	-	
jul-27	3,320,362	0.00%	-	
ago-27	7,378,162	0.00%	-	
sep-27	7,560,029	0.00%	-	
oct-27	9,628,747	0.00%	-	
nov-27	13,088,728	0.00%	-	
dic-27	18,444,368	0.00%	-	
TOTAL	194,154,955	0%	-	

Notas:

- (1) La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la tabla 9.2. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 3 AÑO 2027 del pliego de condiciones.
- (2) Tipo de Contrato: pague lo contratado.
- (3) Precio ofertado en \$kWh, en pesos de Octubre 2025 (IPP Provisional)
- (4) El precio debe ser el mismo para todos los meses del año, con dos cifras decimales
- (5) El % igual o diferente para cada uno de los meses del año, con dos cifras decimales.
- (6) El precio incluye todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas son responsabilidad de EL OFERENTE.
- (7) No serán tenidas en cuenta ofertas con condiciones y/o modificaciones adicionales a los Pliegos definitivos.
- (8) La oferta se acoge a todas las condiciones del pliego CP-ESSC2025-003.
- (9) Tipo de oferta curva

EL OFERENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al completar cada una de las Tablas de las cantidades a ofertar: Debe definir el porcentaje ofertado, hasta máximo el 100% de lo solicitado; EL CONTRATANTE aceptará la oferta de acuerdo a la metodología de evaluación hasta el máximo ofertado.

FIRMA OFERENTE E.S.P.

10.4.FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 4 AÑO 2028

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas CP-ESSC2025-003 de 1 de enero de 2028 al 31 de diciembre 2028.

OFERENTE: _____ Diligenciar
Tipo de agente: _____ Elegir de la lista desplegable
Oferta No.: _____ Diligenciar
Tipo de oferta: **CURVA** Fijo
% de su oferta con FNCER: _____ Diligenciar

Mes-año	Energía Solicitada (kWh)	% a ofertar	Energía Oferta kWh	Precio \$ / kWh
ene-28	14,704,773	0.00%	-	0.00
feb-28	10,265,950	0.00%	-	
mar-28	13,243,873	0.00%	-	
abr-28	7,655,860	0.00%	-	
may-28	8,689,418	0.00%	-	
jun-28	12,471,108	0.00%	-	
jul-28	2,132,513	0.00%	-	
ago-28	3,655,479	0.00%	-	
sep-28	4,619,058	0.00%	-	
oct-28	3,459,170	0.00%	-	
nov-28	1,619,459	0.00%	-	
dic-28	9,419,639	0.00%	-	
TOTAL	91,936,300	0%	-	

Notas:

- (1) La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la tabla 9.3. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 4 AÑO 2028 del pliego de condiciones.
- (2) Tipo de Contrato: pague lo contratado.
- (3) Precio ofertado en \$kWh, en pesos de Octubre 2025 (IPP Provisional)
- (4) El precio debe ser el mismo para todos los meses del año, con dos cifras decimales
- (5) El % igual o diferente para cada uno de los meses del año, con dos cifras decimales.
- (6) El precio incluye todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas son responsabilidad de EL OFERENTE.
- (7) No serán tenidas en cuenta ofertas con condiciones y/o modificaciones adicionales a los Pliegos definitivos.
- (8) La oferta se acoge a todas las condiciones del pliego CP-ESSC2025-003.
- (9) Tipo de oferta curva

EL OFERENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al completar cada una de las Tablas de las cantidades a ofertar: Debe definir el porcentaje ofertado, hasta máximo el 100% de lo solicitado; EL CONTRATANTE aceptará la oferta de acuerdo a la metodología de evaluación hasta el máximo ofertado.

FIRMA OFERENTE E.S.P.

10.5.FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑOS 2026-2028

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas CP-ESSC2025-003 de 1 de febrero de 2026 al 31 de diciembre 2028.

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas No. CP-ESSC2025-003, del 1 de febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2028.

OFERENTE:

Tipo de agente:

Oferta No.:

Tipo de oferta:

Franja Horaria

% de su oferta con FNCER:

CURVA

H18-H24

Diligenciar

Elegir de la lista desplegable

Diligenciar

Fijo

Diligenciar

Mes-año	Energía Solicitada (kWh)	% a ofertar	Energía Oferta kWh	Precio \$ / kWh
ene-26		0.00%		0.00
feb-26	12,471,487		-	
mar-26	13,432,833		-	
abr-26	11,611,265		-	
may-26	6,257,333		-	
jun-26	7,351,802		-	
jul-26	8,667,290		-	
ago-26	8,541,286		-	
sep-26	10,140,571		-	
oct-26	10,912,077		-	
nov-26	9,086,700		-	
dic-26	12,035,402		-	
ene-27	13,512,052	0.00%	-	0.00
feb-27	12,535,983		-	
mar-27	13,410,647		-	
abr-27	11,845,997		-	
may-27	12,308,880		-	
jun-27	7,811,321		-	
jul-27	7,123,197		-	
ago-27	8,553,825		-	
sep-27	7,942,307		-	
oct-27	9,779,602		-	
nov-27	10,330,944		-	
dic-27	11,901,394		-	
ene-28	13,474,937	0.00%	-	0.00
feb-28	11,854,314		-	
mar-28	13,059,269		-	
abr-28	10,991,944		-	
may-28	11,286,422		-	
jun-28	12,715,256		-	
jul-28	9,558,263		-	
ago-28	9,345,896		-	
sep-28	8,996,654		-	
oct-28	9,644,197		-	
nov-28	7,307,179		-	
dic-28	11,351,679		-	
TOTAL	367,150,204	0%	-	

- Notas:**
- (1) La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la tabla 9.5. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 5 AÑOS 2026 A 2028 del pliego de condiciones.
 - (2) Tipo de Contrato: pague lo contratado.
 - (3) Precio ofertado en \$KWh, en pesos de Octubre 2025 (IPP Provisional)
 - (4) El precio igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto, con dos cifras decimales
 - (5) El % Igual para todos los meses por año e independiente por año del producto, con dos cifras decimales.
 - (6) El precio incluye todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas son responsabilidad de EL OFERENTE.
 - (7) No serán tenidas en cuenta ofertas con condiciones y/o modificaciones adicionales a los Pliegos definitivos.
 - (8) La oferta se acoge a todas las condiciones del pliego CP-ESSC2025-003.
 - (9) Tipo de oferta curva, horas 18-24

EL OFERENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al completar cada una de las Tablas de las cantidades a ofertar: Debe definir el porcentaje ofertado, hasta máximo el 100% de lo solicitado; EL CONTRATANTE aceptará la oferta de acuerdo a la metodología de evaluación hasta el máximo ofertado.

FIRMA OFERENTE E.S.P.



10.6.FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 6 AÑOS 2029-2030

Oferta Básica, para la Solicitud Pública de Ofertas CP-ESSC2025-003 de 1 de febrero de 2029 al 31 de diciembre 2030.

OFERENTE:

Tipo de agente:

Oferta No.:

Tipo de oferta:

Franja Horaria

% de su oferta con FNCER:

Diligenciar

Elegir de la lista desplegable

Diligenciar

Fijo

Diligenciar

PLANA

H1-H24

Mes-año	Energia Solicitada (kWh)	Energía Horaria solicitada kWh (h1-h24)	% a ofertar	Energia Oferta kWh	Energia Horaria Ofertada kWh	Precio \$ / kWh
ene-29	9,820,800	13,200	0.00%	-	-	0.00
feb-29	8,870,400	13,200		-	-	
mar-29	9,820,800	13,200		-	-	
abr-29	9,504,000	13,200		-	-	
may-29	9,820,800	13,200		-	-	
jun-29	9,504,000	13,200		-	-	
jul-29	9,820,800	13,200		-	-	
ago-29	9,820,800	13,200		-	-	
sep-29	9,504,000	13,200		-	-	
oct-29	9,820,800	13,200		-	-	
nov-29	9,504,000	13,200		-	-	
dic-29	9,820,800	13,200		-	-	
ene-30	9,820,800	13,200		-	-	0.00
feb-30	8,870,400	13,200		-	-	
mar-30	9,820,800	13,200		-	-	
abr-30	9,504,000	13,200		-	-	
may-30	9,820,800	13,200		-	-	
jun-30	9,504,000	13,200		-	-	
jul-30	9,820,800	13,200		-	-	
ago-30	9,820,800	13,200		-	-	
sep-30	9,504,000	13,200		-	-	
oct-30	9,820,800	13,200		-	-	
nov-30	9,504,000	13,200		-	-	
dic-30	9,820,800	13,200		-	-	
TOTAL	231,264,000		0%	-		

- Notas:**
- (1) La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la tabla 9.1. TABLAS CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA PRODUCTO 6 AÑOS 2029 A 2030 del pliego de condiciones.
 - (2) Tipo de Contrato: pague lo contratado.
 - (3) Precio ofertado en \$kWh, en pesos de Octubre 2025 (IPP Provisional)
 - (4) El precio igual para todos los meses por año e Independiente por año del producto, con dos cifras decimales
 - (5) El % Igual para todos los meses y años ofertados, con dos cifras decimales.
 - (6) El precio incluye todos los cargos, impuestos y contribuciones que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas son responsabilidad de EL OFERENTE.
 - (7) No serán tenidas en cuenta ofertas con condiciones y/o modificaciones adicionales a los Pliegos definitivos.
 - (8) La oferta se acoge a todas las condiciones del pliego CP-ESSC2025-003.
 - (9) Tipo de oferta plana, horas 1-24

EL OFERENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al completar cada una de las Tablas de las cantidades a ofertar: Debe definir el porcentaje ofertado, hasta máximo el 100% de lo solicitado; EL CONTRATANTE aceptará la oferta de acuerdo a la metodología de evaluación hasta el máximo ofertado.

FIRMA OFERENTE E.S.P.

11. INSUMOS GARANTIAS

11.1. EJEMPLO CALCULO GARANTÍA DE SERIEDAD

- Calcular el valor asegurable anual de cada producto, indexando con los factores en el numeral 12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP. El precio en pesos corrientes será a 2 decimales:

Producto 1	Cantidad de energía ofertada (kWh)	Precio ofertado	Factor Tabla 12	Precio ofertado	Valor oferta Asegurable por producto
		\$/kWh		\$/kWh	
		(pesos constantes)		(pesos corrientes a 2 decimales)	(\$ miles de pesos)
ene-26		200.00	1.01	202.00	\$ 0
feb-26	3,360,000.00		1.01	202.00	\$ 678,720,000
mar-26	3,360,000.00		1.01	202.00	\$ 678,720,000
abr-26	3,360,000.00		1.01	202.00	\$ 678,720,000
may-26	3,360,000.00		1.01	202.00	\$ 678,720,000
jun-26	3,360,000.00		1.01	202.00	\$ 678,720,000
jul-26	3,360,000.00		1.02	204.00	\$ 685,440,000
ago-26	3,360,000.00		1.02	204.00	\$ 685,440,000
sep-26	3,360,000.00		1.02	204.00	\$ 685,440,000
oct-26	3,360,000.00		1.02	204.00	\$ 685,440,000
nov-26	3,360,000.00		1.03	206.00	\$ 692,160,000
dic-26	3,360,000.00		1.03	206.00	\$ 692,160,000
ene-27	3,360,000.00	200.00	1.03	206.00	\$ 692,160,000
feb-27	3,360,000.00		1.03	206.00	\$ 692,160,000
mar-27	3,360,000.00		1.04	208.00	\$ 698,880,000
abr-27	3,360,000.00		1.04	208.00	\$ 698,880,000
may-27	3,360,000.00		1.04	208.00	\$ 698,880,000
jun-27	3,360,000.00		1.04	208.00	\$ 698,880,000
jul-27	3,360,000.00		1.04	208.00	\$ 698,880,000
ago-27	3,360,000.00		1.04	208.00	\$ 698,880,000
sep-27	3,360,000.00		1.05	210.00	\$ 705,600,000
oct-27	3,360,000.00		1.05	210.00	\$ 705,600,000
nov-27	3,360,000.00		1.06	212.00	\$ 712,320,000
dic-27	3,360,000.00		1.06	212.00	\$ 712,320,000
ene-28	3,360,000.00	200.00	1.06	212.00	\$ 712,320,000
feb-28	3,360,000.00		1.06	212.00	\$ 712,320,000
mar-28	3,360,000.00		1.06	212.00	\$ 712,320,000
abr-28	3,360,000.00		1.06	212.00	\$ 712,320,000
may-28	3,360,000.00		1.07	214.00	\$ 719,040,000
jun-28	3,360,000.00		1.07	214.00	\$ 719,040,000
jul-28	3,360,000.00		1.07	214.00	\$ 719,040,000
ago-28	3,360,000.00		1.07	214.00	\$ 719,040,000
sep-28	3,360,000.00		1.08	216.00	\$ 725,760,000
oct-28	3,360,000.00		1.08	216.00	\$ 725,760,000
nov-28	3,360,000.00		1.09	218.00	\$ 732,480,000
dic-28	3,360,000.00		1.09	218.00	\$ 732,480,000
OFERTA ASEGURABLE OFERTA 1 Producto 1					\$ 24,575,040,000

OFERTA ASEGURABLE Producto 1	VALOR
Oferta Asegurable Oferta 1 Producto 1	\$ 24,575,040,000
Oferta Asegurable Oferta 2 Producto 1	\$ 25,000,000,000
Oferta Asegurable Oferta 3 Producto 1	\$ 34,000,000,000
Oferta Asegurable Oferta 4 Producto 1	\$ 29,000,000,000
VALOR TOTAL DE LAS OFERTAS	\$ 112,575,040,000
Porcentaje a garantizar	3%
VALOR DE GARANTÍA ESPERADA	\$ 3,377,251,200
VALOR MÍNIMO A GARANTIZAR (20% DESVIACIÓN)	\$ 2,701,800,960

11.2. MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARE No. _____ A LA ORDEN DEL CONTRATISTA OFERTA MERCANTIL No. _____

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., domiciliada en Bucaramanga, identificada con el Nit No. 890.201.230-1, representada legalmente por _____, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. _____, de _____, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de **CONTRATISTA** identificado con el Nit _____, o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio de **CONTRATISTA**, ubicadas hoy en la **DIRECCION DEL CONTRATISTA**., el día _____ () del mes de _____ del año _____, la suma de _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente), más los intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día del vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO del presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a **EL CONTRATISTA**, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EI DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra **EL CONTRATISTA**, para hacer efectivo este pagaré, serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso.

QUINTO: EL CONTRATISTA, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil No. **XXXXXXXXXX**. b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley.

SEXTO. - EI DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ de _____.

EL DEUDOR,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, de XXXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. _____

OFERTA MERCANTIL No. _____

Señores

CONTRATISTA

Dirección

Ciudad

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de la **ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, autorizo expresa e irrevocablemente a **EL CONTRATISTA** para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré a la orden, identificado con el No. XXX – Oferta mercantil XXXXXXXX, que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber **ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.** a **EL CONTRATISTA** al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud de la Oferta Mercantil N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscrito entre las partes el _____.

2. Los espacios dejados en blanco se llenarán por **EL CONTRATISTA EL** en caso que **ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.** incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante cheque y el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a **ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.**

3. La fecha de creación del Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible **a la vista** o en la fecha que establezca **EL CONTRATISTA**.

4. El lugar de pago será en las instalaciones del domicilio de **EL CONTRATISTA**, ubicadas hoy en la **DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA**.

5. El Pagaré en blanco será devuelto una vez **ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.** cumpla en su totalidad con las obligaciones de pago derivadas de la oferta Mercantil No. XXXXXXXX.

Para constancia, se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, de XXXXXXXXXXXX

12. TABLA FACTORES DE INDEXACIÓN IPP

A continuación se presentan las proyecciones para el IPP, con el fin de ser tenidas en cuenta para el cálculo de la garantía de seriedad y de cumplimiento, el cual también encontrarán en el Excel Anexo Ofertas y Curva:

Mes	Factor	Mes	Factor
ene-26	1.01	ene-29	1.09
feb-26	1.01	feb-29	1.09
mar-26	1.01	mar-29	1.09
abr-26	1.01	abr-29	1.09
may-26	1.01	may-29	1.10
jun-26	1.01	jun-29	1.10
jul-26	1.02	jul-29	1.10
ago-26	1.02	ago-29	1.10
sep-26	1.02	sep-29	1.11
oct-26	1.02	oct-29	1.11
nov-26	1.03	nov-29	1.11
dic-26	1.03	dic-29	1.12
ene-27	1.03	ene-30	1.12
feb-27	1.03	feb-30	1.12
mar-27	1.04	mar-30	1.12
abr-27	1.04	abr-30	1.12
may-27	1.04	may-30	1.13
jun-27	1.04	jun-30	1.13
jul-27	1.04	jul-30	1.13
ago-27	1.04	ago-30	1.13
sep-27	1.05	sep-30	1.13
oct-27	1.05	oct-30	1.14
nov-27	1.06	nov-30	1.14
dic-27	1.06	dic-30	1.15
ene-28	1.06		
feb-28	1.06		
mar-28	1.06		
abr-28	1.06		
may-28	1.07		
jun-28	1.07		
jul-28	1.07		
ago-28	1.07		
sep-28	1.08		
oct-28	1.08		
nov-28	1.09		
dic-28	1.09		

Nota: Se toma como referencia el mes de **octubre** de **2025**, donde su valor es igual 1.

13. LÍMITE DE COMPRAS PROPIAS PARA LA CONVOCATORIA

El límite de compras propias disponible para la presente convocatoria es:

Año	% Disponible compras propias	GWh Disponible compras propias
2026	0.8%	22.3
2027	0.6%	16.3
2028	0.7%	21.9
2029	0.0%	0.0
2030	0.1%	3.2

14. FORMATO BANCO DE PREGUNTAS

ESSA en aras de optimizar los tiempos de análisis a cada una de las inquietudes de los potenciales oferentes, ha creado una pestaña denominada Banco de Preguntas dentro del Excel Anexo Ofertas y Curva (2026-2030) CP-ESSC2025-003 Pliego Consulta y en el numeral 14 del presente pliego, por lo que se solicitamos considerar el empleo del formato para plasmar los interrogantes que puedan tener en estos términos de referencia y sus anexos, así mismo remitir dicha pestaña al correo comprasenergia@essa.com.co dentro de los tiempos definidos en el presente numeral. En este formato se consolidarán las respuestas y se cargará en formato PDF.



Grupo **epm**

Consolidado banco de preguntas y respuestas agentes convocatorias ESSA

N° Convocatoria

Nombre remitente correo:

Correo electrónico

Teléfono de contacto:

AGENTE	N° pregunta	PREGUNTA	RESPUESTA